

廉明奇判公案

余象斗

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们

上卷

人命类

奸情类

盗贼类

下卷

争占类

骗害类

威逼类

拐带类

坟山类

婚姻类

债负类

户役类

斗殴类

继立类

脱罪类

执照类

旌表类

3

5

6

29

41

48

49

62

69

76

81

83

86

89

92

94

96

98

100

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

上卷

人命类

杨评事片言折狱

广东潮州府揭阳县，有赵信者，与周义相友善。邀同往南京卖布。先一日，讨定张潮稍公船只，约次日黎明船上会。至期赵信先到船，张潮见时尚四更，路无人迹，渐将船撑向深处去，推赵信落水死。再舢船近岸，依然假睡。黎明，周义至，叫稍公张潮方起，至早饭还不见赵信来。周义乃令稍公去催赵。张潮到信家叫「三娘子」，方出开门，盖因早起造饭，夫去复睡，故及起迟。潮因问信妻孙氏曰「汝三官昨约周官人来船，今周官人等候已久，三官缘何不来」，孙氏惊曰：「三官离门甚早，安得未到船？」潮回报周义，义亦回去，与孙氏家四处遍寻，三日无踪。义思信与我约同买卖，人所共知，今不见下落，恐人归罪于我。因往县去首明，其状云：

「呈状人周义，年甲在籍。为恳究人命事：因义与赵信旧相交结，各带本银一百余两，将往南京买布。约定今月初二日船上会行，至期不见信踪。信妻孙氏又称信已带银早行，迄今杳然无迹。恳台为民作主，严究下落，激切上呈。外开干证稍公张潮，左右邻赵质、赵协及孙氏等。」

知县朱一明准其状，拘一千人犯到官。先审孙氏，称夫已食早饭，带银出外，后事不知。次审稍公张潮，云前日周、赵二人同来讨船是的，次日天未明只周义到，赵信并未到，附旁数十船俱可证。及周义令我去催，我叫「三娘子」，彼方睡起，初出开大门。三审左右邻赵质、赵协，俱称信前将往买卖，妻孙氏在家搅闹是实。其侵早出门事，众俱未见。四乃审原告曰：「此必赵信带银在身，汝谋财害命，故抢先糊涂来告此事。」周义曰：「我一人岂能谋得一人？又焉能埋没得尸身？且我家富于彼，又至相好之友，尚欲代彼伸冤，岂有谋害之理？」孙氏亦称：「义素与夫相善，决非此人谋害。但恐先到船或稍公所谋。」张潮辩称：「我一帮船数十只何能在口岸头谋人，瞒得人过？且周义到船，天尚未明，叫醒我睡，已有明证。彼道夫早出门，左右邻并未知，我去叫时，他睡未起，门未开，分明是他阻夫自己谋害。」朱知县将严刑拷勘孙氏，那妇人香闺弱体，怎禁此刑！只说：「我夫已死，我愿一死赔他。」遂招认是他阻挡不从，因致谋死。又拷究身尸下落，孙氏说：「谋死者是我，若要讨夫身，只将我身还他，更何必究。」朱知县判云：

「审得孙氏魑蜴为心，豺狼成性。夫经纪，朝夕反唇而相稽；负义凶顽，幕夜操刀而行刺。室家变为仇贼，戈矛起自庭闱。及证出真情，乃肯以死而赔死。且埋没尸首，托言以身而还身。通天之罪不可忍也，大辟之戮将安逃乎！邻佑之证既明，凌迟之律极当。余犯无干，俱应省发。」

再经府道复审，并无变异。次年秋谳狱，请决孙氏谋杀亲夫事，该本秋行刑。有一

大理寺左评事杨清，明如冰，极有识见。看孙氏一宗卷忽然察到，因批曰：「敲门便叫『三娘子』，定知房内无丈夫。」只此二句话，察出是稍公所谋。再发仰巡按覆审。时陈察院方巡潮州府，取孙氏一千人犯来问。俱称：孙氏谋杀亲夫是的。孙氏只说：「前生欠夫命，今生死还他。」陈院单取稍公张潮上问曰：「周义命汝去催赵信，该叫『三官』缘何便叫『三娘子』，汝必知赵信已死了，故只叫其妻也。」张潮不肯认，发打三十，不认；又挟敲一百，又不认。乃监起。再拘当时水手来，一到不问，便打四十。陈院乃曰：「汝前年谋死赵信，张稍公告出是你。今日汝该偿命无疑矣。」水手乃一一供招出：「见得赵信四更到船，路上无人，傍船亦不觉。是稍公张潮移船深处，推落水中，复撑船近岸，解衣假睡。天将亮，周义乃到。此全是张潮谋人，安得陷我？」后取出张潮与水手对质，潮无言可答。乃将潮拟死，释放孙氏。陈院判曰：

「审得张潮沉溺泉货，干没利源。驾一叶之舟，欲探珠于骊龙颌下；蹈不测之险，思得绡于蛟螭室中。闯见赵信怀资，欲往南京买布。孤客月中来，一篙撑载菰蒲去；四顾人声静，双拳推落碧潭忙。人堕波心，命丧江鱼之腹；伊回渡口，财充饿虎之颌。自幸夜无人知，岂思天有可畏。至周义为友陈告，暨孙氏代夫证冤，汝反巧言如簧，变迁黑白，贻祸孙氏。借证里邻，既害人夫于深渊，又陷人妻于死地。水手供招，明是同谋自首；秋季处决，断拟害命谋财。其邻佑赵质等证据有枉，各拟不应。更知县朱一明断罪不当，罢职为民。」

按：此狱虽张稍是贼，却有周义早在船，未见其动静。又在口岸焉能谋人？孙氏虽无辜，因他与夫搅闹，又邻佑未见他夫出门，此何以辨！只因稍公去叫时便叫「三娘子」，不叫「三官」，此句话人皆忽略，不知从此推勘。杨评事因此参出，遂雪此冤，真是神识。以此见官府审状，不惟在关系处穷究，尤当于人所忽略、彼弥缝所不及处参之，最可得其真情也。

张县尹计吓凶僧

湖广鄖阳府孝感县，有秀才许献忠，年方十八，眉目清俊，丰神秀雅。对门一屠户萧辅汉有一女名淑玉，年十七岁，针指工夫无不通晓，美貌娇姿赛比西施之丽，轻盈体态，色如春月之花。每在楼上绣花。其楼近路，时见许生行过，两下相看，各有相爱之意。时日积久亦通言失笑。生以言挑之，女郎首肯。其夜许生以楼梯上去，与女携手兰房，情交意美。鸡鸣，生欲下楼归，约次夜又来。女曰：「倚梯在楼，恐夜有人过看见不便。我已备圆木在楼旁，将白布一匹，半挂圆木，半垂楼下。汝次夜只手紧揽白布，我在上吊扯上来，岂不甚便？」许生喜悦不胜。如此往来半年，邻居颇觉，只萧屠户不知。有一夜，许生为朋友请饮酒，夜深未来。一和尚僧明修，夜间叫街，见楼垂白布到地，彼意其家晒布未收，思偷其布。停住木鱼，寂然过去，手揽白布。只见楼上有人手扯上去。此僧心下明白，谅必是养汉婆娘垂此接奸夫者，任他吊上去，果见一女子。僧人心中大喜，曰：「小僧与娘子有缘，今

日肯舍我宿一宵，福田似海，恩德如天，九泉不忘矣。」淑玉见是和尚，心中惭愧无边曰：「我是鸾凤好配，怎肯失身于你秃子，我宁将簪一根舍你，你快下楼去。」僧曰：「是你吊我来，今夜来得去不得。」即强去搂抱求欢。女怒甚，高声叫曰：「有贼！」那时父母睡去不闻，僧恐人觉，即拔刀将女子杀死，取其簪珥、戒指下楼去。次日早饭后，女子未起。母去看见，已杀死在楼，正不知何人所谋，邻居有不平许生事者，与萧辅汉言曰：「你女平素与许献忠来往有半年余。昨夜献忠在友家饮酒，必乘醉误杀，是他无疑。」萧辅汉即赴县告曰：

「告状人萧辅汉为强奸致死事：学恶许献忠，漂荡风流，奸淫无比。见汉女淑玉青年美貌，百计营谋，思行污辱。昨夜带酒佩刀，潜入汉女卧房，搂抱强奸，女贞不从，抽刀刺死，谋去簪珥，邻佑可证。恶逆弥天，冤情深海。乞天法断偿命，以正纲常。泣血康告。」

此时县主张淳，清如水槃，明比月鉴。精勤任事，剖断如流。凡讼皆有神机妙断，人号曰「张一包」。言告状者只消带一包饭，食讫即讼完可归矣。当日准了此状，即差人拘原被告干证人等各到。张公最喜先问干证。左邻萧美，右邻吴范，俱称：萧淑玉在近路楼上宿，与许献忠有奸已半载余，只瞒过父母不知。此有奸是的，特非强奸也，其杀死缘由，夜深之事，众人何得而知？许献忠曰：「通奸之情，瞒不过众人，我亦甘心肯忍。若以此拟罪，我亦无辞。但杀死事，实非是我。他与我情如鱼水，何忍杀之？背地偷情，只是相亲相爱，惊恐人知，更有什忤逆之事而持刀杀戮！」萧辅汉曰：「他认轻罪而辞重罪，情可灼见。楼房只有他到，非他杀之而谁？纵非强奸致死，必是绝他勿来，因怀怒杀之。且后生轻狂性子，岂顾女子与他有情？世间与表子先相好后相怨者何限？非严法究问，彼安肯招？」张公看献忠貌美性和，此人似非凶暴之辈。因问曰：「汝与淑玉往来时，曾有什么人楼下过？」曰：「往日无人，只本月有叫街和尚，尝夜间敲木鱼经过。」张公忖到，因发怒曰：「此是你杀死已的，今问你死，你甘心否？」献忠后生辈，惊慌答曰：「甘心。」遂发打二十，尽招讫，收监去。

张公密召公差王忠，李义问曰：「近日叫街和尚在某处居止？」王忠曰：「在玩月桥观音座前歇。」张公吩咐：「你二人可密密去，如此施行，访出赏你。」其夜僧明修复敲木鱼叫街，约三更时候，将归桥宿，只听得桥下三鬼声，一叫上，一叫下，一低声啼哭，甚凄切惊人。僧在桥打坐念弥陀后，一鬼似妇人声，且哭且叫曰：「明修，明修！我阳数未终，你无故杀我，又抢我簪珥。我告过阎王，命二鬼使伴我来取命，你反央弥陀佛来讲和。今宜讨财帛与我，并打发鬼使，方与私休。不然，再奏天曹，定来取命，纵诸佛难保你矣。」僧明修乃手执弥陀珠合掌答曰：「我独僧欲心似火，要奸你不从，又恐人知捉我，故一时误杀你。今簪珥、戒指尚在，明日将买财帛并念经卷超度你，千万勿奏天曹。」女鬼又哭，二鬼又叫一番，更凄惨。僧又念经，再许明日超度。忽然二公差出，将铁锁锁住。僧方惊是鬼，王忠乃曰：「张爷命我捉你，我非鬼也。」吓得僧如块泥，只说看佛面求赦。忠曰：「真

好个谋人佛、强奸佛也。」紧锁将去。李义收取禅担、蒲团等物同行。原来张公早命二公差雇一娼妇，在桥下作鬼声，吓出此情。

次日锁明修并带娼妇入见，一一叙桥下做鬼，吓出明修要强奸不从，因致杀死情由。张公命取库银赏娼妇并二差讠；又搜出明修破衲袄内簪珥、戒指。辅汉认过，的是伊女插带之物。明修无辞抵饰，一款供招，认承死罪。张公乃问许献忠曰：「杀死淑玉是此贼秃，该偿命矣。你作秀才，奸人室女，亦该去前程。但更有一件：你未娶、淑玉未嫁，虽则私下偷情，亦是结爱夫妇一般。况此女为你垂布，误引此僧，又守节致死，亦无亏名节，何愧于汝妇？今汝若愿再娶，须去前程。若欲留前程，便将淑玉为你正妻。你收埋供养，不许再娶。此二路何从？」献忠曰：「我知淑玉素性贞良，只为我牵引，故有私情，我亦外无别交。昔相通时，曾嘱我娶他，我亦许他发科时定谋完娶。不意遇此贼僧，彼又死节明白，我心为他且悲且幸，岂忍再娶？况此狱不遇父母，谁能雪我冤枉？我亦定死狱中，求生且不得，何暇及娶乎！今日只愿收埋淑玉，认为正妻，以不负他死节之意，于愿足矣，决不图再娶也。其前程留否，惟凭天台所赐，本意亦不敢期必。」张公喜曰：「汝心合乎天理我当为你力保前程矣。」即作文书申详提学道。张知县申详语：

「本职审得生员许献忠青年未婚，邻女萧淑玉在室未嫁。两少相宜，午夜会佳期于月下；一心合契，半载赴私约于楼中。有期缘结乎百年，不意变生于一旦。凶僧明修，心猿意马，夤缘直上重楼；狗幸狼贪，粪土将污白壁。谋而不遂，袖中抽出钢刀；死者含冤，暗里剥取簪珥。伤哉！淑玉遭凶僧断丧香魂。义矣！献忠念情妻誓不再娶。今拟僧偿命，庶雪节妇之冤；留许前程，少将义夫之概。未敢擅便，伏候断裁。」

韩学道批曰：

「僧明修行强不遂，又致杀人，谋去其财，决不待时。许献忠以学校犯奸，本有亏行，但义不再娶，大节可取，准留前程。萧淑玉室女犯奸。人以为非。良不知此许生牵引之故，彼失于不知礼法矣。玉后坚抗淫僧，宁杀身而不屈，其贞烈昭昭，乃见真性。许生倘得身荣，可堪朝廷命妇，何忝于献忠之正妻乎 依拟此缴。」

后万历己卯科，许献忠中乡试归，谢张公曰：「不有老师，献忠作囹圄之鬼，岂有今日！」张公曰：「今思娶否？」许曰：「死不敢矣。」张公曰：「不孝有三，无后为大。」许曰：「吾今全义，不能全孝矣。」张公曰：「贤友今日成名，则夫人在天之灵必喜悦无限矣。彼若在，亦必令贤友置妾。今但以萧夫人为正，再娶第二房今阃何妨？」献忠坚执不肯。张公乃令其同年举人田在懋为媒，强其再娶霍氏女为侧室。许献忠乃以纳妾礼成亲。其同年录只填萧氏，不以霍氏参入，可谓妇节夫义两尽其道。而张公雪冤之德，继嗣之恩山高海深矣。

郭推官判猴报主

建宁府花子陈野，弄猴抄化，积银四两，在水西徐元店内住。有轿夫涂起瞧见，跟至水西尾僻处，将花子打死，丢尸于山径树丛中。后逃于山去，搜银回讠，并无人见。越二日，王军门升官过建宁，城内大小文武官员轿四十余乘，络绎往水西去迎。时有推官郭子章者号青环，系江西泰和人，辛未科进士，居官清正，才高识敏，屡辨疑狱，案无积牍，人有颂言。凡异府大讼，皆愿批郭爷刑馆，至则剖决公明，无不心服。故建宁属下皆称为「郭白日」。此时亦往水西去，在前轿过者，有三十余乘，后来者又有十余乘。忽一猴从山而下，四顾瞻视，见郭公轿到，特去扯住轿杠。侍从以荆条打之，死挟不放。郭曰：「汝有何事乎？我令一公差跟你去。」猴即放轿上山。二公差跟去，见一死尸。回报曰：「此猴引至山路边树丛中，有人谋死一尸身。」郭曰：「果有此事也。」猴又来到，郭密嘱二公差曰：「汝二人在此借一小幔轿，将猴锁住，置轿中，密抬入我私衙去喂养，勿使外人知之，亦勿说出见死尸事。汝若漏泄，各打三十板。」二人领命去讠。人并不知猴告死尸及猴已藏入衙矣。及郭公到水西尾练氏夫人祠中坐定，同僚问曰：「顷山猴挟公轿杠，真怪异哉！此主何吉凶也？」郭公笑曰：「畜物穷则依人，此必为山中狼虎所逐，故走入人群中。此何足为异，亦何关吉凶？只我衙中有一异物，日前见一把旧交椅积有灰尘，我用鸡毛帚柄打去尘，椅能言曰：『勿打我！但问甚事，我能言之。』我问之曰：『我当做到什么官止？』椅曰：『官至礼部侍郎，食尚书俸。』我又问曰：『我某年死？』椅不答。又打之，椅曰：『我言福不言祸，言生不言死；言人善，不言人恶。』我又问曰：『我子几何？』椅曰：『五子，三登科。』此物真奇怪也！」同僚笑曰：「此事我不信。但出自老先生口，似乎可信。」郭曰：「诸公不信乎？今日接军门，明日去，后日十三，请在堂上与众试之。随问，好事无不应答，只不言人恶也。」此时众官多信，而各衙手下人无不传扬。须臾间，水西一街建宁城民尽知郭衙旧椅能报善事矣。至十三日，有好事者，联群结党，入府衙看椅，言人声闹，闻于私衙。郭公嘱家童曰：「少顷百姓来看打椅，若见人填满府堂，可密放此猴在我身傍来。」郭即升堂，请太府等同到。郎令手下抬一旧被椅出来。由是人传人，近传远，无不来看。须臾人满府堂，猴在身傍矣。手下打椅几破，终无言。郭曰：「椅言矣，诸公闻否？」太府笑曰：「实未闻。」一堂莫不哄笑。郭曰：「椅明有言，谓今日不言福事。堂下有一冤事要言。诸公何笑也？」即令闭了府门。与太府言曰：「前日挟我轿者此猴，今日何故又在此？莫非此即冤事乎！」令皂隶置猴肩上，于堂上下左右廊周行一匝。猴只四顾审视，至大门边，一人低腰俯首躲在人丛后。猴见，一跳过去，将其人乱抓。皂隶即扭此人上堂，众皆相顾骇异，不知猴抓此人何故。其人吓得面色苍黄。郭公曰：「汝何谋人于水西山路？且供出谋得银若干及报出名来。」其人心道：「郭公如神。」知此情难隐，只得供曰：「小人是轿夫涂起，所谋得花子陈野银四两。」郭公曰：「四两银少，何害人一命？必不止此。」起曰：「客店徐元可证。」时元亦在堂下，即捉来问。郭公曰：「汝与涂起同谋乎？」元曰：「陈花子在我店内秤，只是银四两。后涂起所谋，我并不知道。」起曰：「银数他知，谋杀委与他无干。」郭公发打涂起三十。郭公即判曰：

「涂起奔走小徒，厮仆下贱。见陈野露财店内，遂起狼贪，操凶器水西途中，辄行狙击。不思花子之银子铢积寸累，得之抑何艰，乃敢利人之有，害命攫金，闵焉而不畏，是可忍孰不可忍！此而为无所不为。若非畜物知恩，谁挟轿杠而诉主枉。亦是天道有眼，故托打椅而得凶人。谋财而见赃，害命而得实，断之以死，谁曰不宜！」

当日看审此狱者何止万人，莫不交口称赞曰：「郭公真白日也，洞照幽冥，化学物类矣！」猴见打了涂起，收入监去，亦知来拜谢，人尽异之。拜后又叫号不已。郭公曰：「莫非为尔主未葬乎？」即令公差同猴去葬之，葬讫，猴在坟上哀号跳跃而死。公差将猴附葬其傍，归报郭公。郭公追出涂起赃银四两，令人立义猴亭于其上。后人题诗于亭云：「曾闻昔日孙供奉，今见城西有义猴。畜物也能知报主，愧杀辜恩负义流。」又有诗赞郭公云：「纷纷车乘出城西，独向公前诉惨凄。岂是义猴无慧识，知公素德遍群黎。」

按：猴知来投告，已是郭公素行动于神明，格于物类。其后故以打椅事，捕得真贼。此亦未巧。其巧在藏猴衙内而人不知，先说椅不言人恶事，故恶人敢来看。此是郭公智超物类，识高古今处。岂负异物来报之意哉！宜其有「郭白日」之名也。

蔡知县风吹纱帽

蔡应荣登弘治间进士，年方十九岁。初任陕西临洮府河州县知县，发奸摘伏，明断如神。一日坐晚堂，忽然微风渐起，吹灭案上烛光。及门子复点起烛来，蔡知县头上失了纱帽。初犹疑是手下人侮弄他，及问左右以纱帽何在，各各相顾惊愕，不知所对。乃限各在衙人役，三日内要跟寻此纱帽下落，如不见，各重加责罚。次日，公差魏忠出北门去勾摄犯人，才离城二里，地名大坪，路傍梨树下有一纱帽。忠疑曰：「此莫不是蔡爷的乎？」即捡回报，知果然是也。蔡公问其捡得之处，即命魏忠引路，亲抬轿去看。令左右掘开梨树下。见有一死尸，头上伤一刀痕。蔡公知是被人谋杀者，命查梨树两旁之地，是何人耕。即时拿得梨树左边地主陶十、邹七，右边地主梅茂、梅芳四人到官。蔡公审问曰：「汝等安得谋人埋在梨树之下？」陶十等曰：「小的俱良善百姓，那敢谋人？况自己园地，日夕往来，若有亏心事，岂敢埋冤魂在自己园边？」蔡公故将八般刑具排在堂上，将四人上了夹棍，皆叫屈不肯认。蔡公令各讨保出外，限三日内汝四人要究谋人正犯来，若跟寻不出，将这厮活活打死，定要一个偿命。当日四人出外，明问暗访并无踪迹，街坊尽传说此事矣。其夜，蔡公密召曾启、魏忠等十六人来，嘱咐曰：「我给汝等四面白牌，次早初开城门，你分作四门出，各执一面牌于离城二里外等候，但有出城者，都要拿来，限明日申时解见。」曾启等依命，次日四门各将出城人，解来约有二百余人。故将几人来审问、盘诘。渐近天晚，乃命在衙皂快，将此二百余人各领几名出外，明日一齐送来，定要严审。下午，早已吩咐各皂快曰：「停会命你带领出各犯，我不管你领多少，可各背地索他银，故说肯献银与你者，许私下放他。如有肯出银者，

即来禀与我知。」时各皂快领人去，都依命赚索银两。曾启亦领得五人，内有开店人丘通，肯出银伍钱，求私放他。曾启留他食晚饭，假意许夜间放走，即先来报知县主。蔡公令二公差在门首，候夜饭后曾启放出丘通，二公差拿住曰：「蔡爷正恐你走，果不出所料矣。」丘通不知蔡公何故知他要走，心中已惊恐十分。及锁来见，蔡公已坐堂久候。灯火明亮，刑具安排，人声俏静，好似阎王殿一般。丘通益恐。蔡公喝曰：「你谋死人埋在梨树下，冤魂来告。我已访得实，要待明日审问，你今夜何故反思逃走？好从头招来免受拷打。」丘通见说出真情，吓得魂不附体，一时难隐，只得从实供出曰：「前月初十，有一孤客带银三十两，在店借宿。不合将他谋死，夤夜将他埋路旁梨树下。其银尚未敢用，埋在房间床脚下，委的是实。」蔡公令公差押丘通去取银，果于床脚下掘开，取出纹银三十两。通既承认真赃，又可据，乃取赃入库收贮。拟丘通以谋财害命之罪。蔡公遂写定判案。申按院曰：

「审得丘通招商作活，开店营生。前月初十近晚，远客一人独来。见其金多，遂起朵颐之想。欺其身独，辄行害命之谋。肆恶夜中，不思天理可畏；埋死树下，自谓暮夜无知。使冤魂逐雨韵以悲号，点点梨花堕泪；致怒气随风威而淅沥，凄凄视砌诉冤。吹去乌纱，非是登高落帽；缚来逋客，果是谋人正凶。三十两真赃俱在，幸千里孤客雪冤。猎人于家，自作之孽；杀人者死，速即尔刑。」

时按院依拟缴下，秋季处斩讫。

按：怪风吹去纱帽，本是冤魂相投。但蔡公之明，故限梨园边邻采访谋人贼。知其人心亏，必是远走，又先使人尽捕出城者。然亦难辨，却又以之索银私放。彼心亏者，必思贿罚求放，因此遂辨出真犯。蔡公之明不可及矣。

乐知府买大西瓜

乐宗禹，浙江处州府龙泉人。登成化丙戌科进士，历官至徽州府知府。公平廉察，远近咸服。一日，公子病笃，无医可疗。时六月中，思食瓜。乐太府即差惯办公差黄德去买。德直往水北桥去，捡好的买。会有少年周继生者，挑一担瓜来。黄德即叫买瓜。见担内一瓜，大如桶，青如玉，世间异物，瓜中之王。黄德问曰：「这大瓜多少银？」继生应曰：「我这瓜天下无双，要七分银。」黄德将五分银问他买入衙去。乐爷见那瓜生得异常，熟视之，觉有啾唧之声。心疑其怪，细思之，恐其有冤。即叫黄德去水北桥，叫继生都挑入衙来买。乐太府随郎出堂问继生曰：「你瓜如何这等大、这等精采？何以灌溉而得此也？」生应曰：「瓜园递年出一瓜王，要做功果，但一年出在一方。幸今年出在生园内。然这个还未大，园内尤有一个更大些。」乐爷听得继生说，即叫轿夫抬往瓜园去看。果见瓜大异常，远视之，又觉那瓜有鼓舞之状，心益疑之。即叫差人黄德、李二郎掘下去，看有何物。二人掘下二三尺，见一死尸，头脑一刀痕，心窝刺一刀，面上腥红而尸不朽。乐太府即叫差人将继生锁住，带人衙来，喝曰：「这畜生，你敢谋死此人，该得何罪！好好招来，

免受刑法。」那人不是继生谋死，被打、被，只叫枉屈，死不肯招。乐府判不得，自思忖曰：「既不肯认，也罢，也罢。府内城隍为一府之灵，我和你去打城隍。若是圣，即是你谋死，你即有仪、秦口舌也难分辩。若是阴，阳与你无干，我遂开你。」继生听得乐爷要去打城隍，心中甚喜，有得生之路。去到城隍内焚香祷祝礼毕，随掷一，却是阳，又分作八字。乐府自觉问枉他，十分懊恼。心中自忖：「这分作八字，莫非杨八谋死？」信口说：「你边邻有人叫杨八否？」继生应曰：「邻园瓜即杨八的。」乐府带回衙，即差人去拿杨八。杨八心亏，听得差人来拿，惊得魂不附体。一时拿到。乐太府曰：「杨八你好大胆！继生瓜园死尸，是你杀死。」杨八答曰：「有何见证？」乐太府曰：「我到城隍去打，一时昏倒。城隍对我说，是你谋他财、害他命，将尸埋在继生瓜园内。你还敢推瞒。杀人者死，何说之辞。好好招来，免遭刑宪。」杨八被太府一诘，又真是他谋死，只得实招曰：「去年八月十五日，湖广贩枣客人张仲兴，在我家歇。我见他皮箱有银，将酒灌醉，半夜三更，一刀刺入心窝，只叫一声而死。遂抬在继生园内去埋。」乐府问得明白，即将白金一两赏继生去。一面写文书申上司两院，把杨八问偿命。判之曰：

「审得杨八谋死湖广客人张仲兴谋财害命事：天之生物，惟人为贵。律之所设，人命为先。痛此客人，奔走江湖，何期死于非命。狠哉！杨八希图财货，置彼死于无辜。三更灌醉，持刀刺入心窝；半夜扛抬，将尸埋于瓜园。使他父子不相见，狼子兽心；俾彼产业尽消亡，蛇恶蝎毒。旧年八月十五日夜，兴挣命一声，趯离死路，破头流血，遂丧黄泉。心不肯甘，鬼神为你除奸贼；死奚瞑目，英灵变作大西瓜。痛仲兴，草木为之凄惨；恨杨八，人人得而诛之。谋财害命，死有余辜。依律按刑，罪当大辟。」

自乐太府判明大瓜后，那公子之病不药而愈，人皆称其公明所致云。

舒推府判风吹「休」字

北京大名府资福寺，有一僧海昙，往乡下取苗。租其佃人潘存正，与海昙角口。昙发怒性，将存正痛打呕血而死。存正之兄存中，赴方大巡处陈告曰：

「告状人潘存中，为人命事：痛弟存正，乡农善儒，冤遭凶恶僧海昙，十月十一日来家取租，怒正供饭不丰，因致角口。昙力大能拳，将正乱打，即时呕血，十三日身死。邻里周才等可证。乞委廉检验，诛恶偿命，生死衔结。哀告。」

方大巡批曰：「仰该府刑馆详问解报。」僧海昙亦去诉曰：

「诉状人僧海昙，年籍在牒。诉为图赖事：贫僧孤零，守法本分。因佃潘存正积欠苗租，十月十一日，往家理取。正在病危，并未出见。岂恶潘存中，欺僧善弱，骂遂出口。今存正病故，与僧何干？反行图赖，悬捏人命，乞吊验，有无伤害，泾渭

得分。仍乞追苗租，寺门有主。叩诉。」

方大巡批曰：「该府刑馆并问。」时舒润为大名府理刑。业大巡初批此状来问，甚是虔心。思审出真情，以求知于大巡，见他有能。人犯拘齐日，即发牌去检验。时原告潘存中、被告僧海昙、干证周才、排年、胡卿等，都到尸场候审。及命仵作等撞开棺木，取尸检验，只是一空棺，并无尸身。潘存中曰：「小的弟即存正，被僧海昙打死是的，遍体重伤。他恐检出真情，难逃偿命，故生计偷尸，以作疑狱。思连累众人，缓彼死罪。望老爷严刑研究下落，死冤得雪。」僧海昙执曰：「潘存正因病身故，存中欺心，悬空告贫僧打死。今恐检出无伤，故自行偷尸以掩图赖之罪。不然棺柩近伊门首，必有人守护。况资福寺到此有五里程途，偷尸岂无人见？伏乞老爷洞察便见存中图赖之情。」舒公乃问干证曰：「此事原由如何，好从头道来。」周才等曰：「那日存正与海昙在家厮打，存中来相助，小的在外，只闻闹声。及去劝解，海昙已走出门外。后过三日，存正身死是的。其偷尸乃暮夜行事，不知是谁。」舒公曰：「既有打，必有伤。海昙身敌二人，又能跳身走出，必是能拳，故打着存正致命。此尸是海昙偷矣。」遂命来，敲上一百，不肯认，乃解夹。海昙执曰：「那日只与存中闹争，并未交手，焉能伤其弟？若果有重伤，次日何不早告保辜？今贫僧正愿得尸一检，以证彼诬告。岂料彼又生此奸谋，中他毒手乎！若得此尸一检，倘有伤，小僧即死也无怨。」舒公将存中亦，亦不肯认。又执四旁居民来问，皆称不知谁偷尸。舒公不得此事明白，纳闷而归。从资福寺经过，天已近晚，遂入寺暂宿，待次日方回。在法堂坐定时，寺僧已整备筵席到矣。忽空中飘一张状纸来，中间只有一「休」字。舒公原已不乐，骤见此事，心中转加疑怪。乃起祝伽篮曰：「本职奉大巡明文，为检潘存正之尸而来。今不见此尸，事不得明，因天晚在此寺假宿。忽空中吹一「休」字而下，使我愈加疑闷。今敬祷神明，祈求灵，以决臧否。倘此讼当休息乎得圣；或我官当罢休乎得阳；抑或死者阴魂不肯休乎得阴。」把两杯掷下，果成阴。舒公自忖曰：「原来是阴魂不肯休。然寻不得尸，难坐此僧偿命。」此夜展转思量，睡亦不宁。次早起来，散走闲游，以畅情怀。虽则游玩，心中只想个「休」字。此寺惟藏经阁最高，行到此阁上，见四周树丛，果是幽雅。观望间，见二门外二树苍老，枝干奇矫。因以指写「休」字于掌曰：「此字明是人字旁放一木字，敢莫人在木旁乎？」遂下阁，步至二门外两大树下去亲看。见右边树下有一匝土，痕不旧，命手下掘开。掘至三尺，见一尸，取出来潘存中认之，曰：「此正吾弟尸也。不料此贼曾偷埋在此。非是阎王老爷神明，安能察出此情。」遂检之，果有致命伤痕。僧海昙知事情露出，百口难辩，乃供招认死。舒公判之曰：

「审得僧海昙，未明五蕴，那戒三嗔。逞恶跳深，凶固同于罗刹；使势凌轹，狠实类于夜叉。索佃户之首，何须骂詈；嫌东道之薄，遂致揪殴。义矣！邻周才奔救而靡及；伤哉！潘存正命死于无辜。十一日殴即时吐血，十三日死何待保辜。恶惧检验之见伤，夜谋偷尸而埋寺。天怒之而风飞『休』字，神愤之而■掷成阴。古树傍掘出冤魂尸首，检场内验明致命根因。虽百口以何辞，合一甘而就死。秋期处决，

罪当其情。」

立成文案，申于按院。方大巡即依拟，将僧海昙秋季斩讫。此虽潘存正之冤魂不肯故，终取偿命，抑亦舒公之英明，用心察狱，乃能猜出「休」字，以昭雪其情。不然，此案卷几何而不为疑狱哉！

项理刑辨鸟叫好

南京太平府董知府、盛同知、钟通判，同推官项德人在庆元寺讲乡约。有一鸟绿身黄尾，飞立寺檐上，声声只叫「好，好，好！」董太府喜曰：「安上治民，莫如礼；移风易俗莫如乐。今讲乡约以训民，正礼陶乐淑之化也。致禽鸟感孚，声声叫好，岂非教化之验，瑞气之征乎！」盛同知附会之曰：「昔虞廷奏韶而威凤仪，师旷调乐而瑞鹤翔。盖禽鸟得气之先，故賡和而来止，览德而下集。今此鸟叫好，可谓化孚草木，信格豚鱼矣。」钟通判亦和之曰：「昔君陈尹东郊，而鹄让巢鲁。恭令申牟，而驯野雉。皆因牧守之循良，故禽感德而来应。今鸟报好音，是府尊之化行而和风翔洽也。」董太府让曰：「二三大夫之功也，老夫何力焉。」项推官大笑曰：「如三位老先生之言，则今日乃唐虞之治、鲁龚之化也。依学生愚见，此乃冤抑不平之鸣，决非和平之好音。」盛同知曰：「鸟声叫好，何以为不平之鸣？」项推官曰：「公祇闻其声响，不洞察其衷情耳。」钟通判曰：「公非公治长之知鸟音，何以能识鸟之衷情？」项推官曰：「此鸟虽连声叫好，然其音凄以惨，详听之，其情苦以悲。以我之情度鸟之情，故知叫好之中有大不好存焉。此非韩朋之鹤，必为精卫之魂，非望帝之怨，则是令威之叹，难比南国驹虞、中牟驯雉矣。」董太府三位凝听之，其音果悲哀惨切。乃言曰：「此吾辈所不能察也，惟老先生究竟之。」项推官因立而视鸟曰：「你叫若是好事，可在府尊三位前周飞；若有冤抑不好事，可在我身边周飞一匝。」其鸟遂振翼向项推官身边周飞一匝而去，又立于檐上叫好。董太府三位惊异之，皆拱让项推官曰：「此鸟果灵怪，必有冤抑之事。愿老先生代之伸雪，吾辈诚不能也。」项推官思之，不得其故。乃先起身回衙，又祝鸟曰：「你果有什事可在衙中听审。」其鸟果随飞入衙去，在庭树中叫好。项推官反覆思寻，终不知其何由。又向鸟祝曰：「我命赵豹、苏盖二公差跟你前去，有什冤情，引他拿来。」其鸟遂飞去。赵豹二人跟之，见其复立于寺檐，回报曰：「那鸟照旧在寺檐上立。」项推官曰：「你速再去，看他终在那里止。」赵豹二人复去，却不见了。闻其声在寺栋中叫，急讨楼梯登寺栋高处，望见鸟在三宝殿左边僧舍中立。少顷飞下僧舍外一矮屋去，不复飞起。赵豹下寻其矮屋，乃是东净，并不见鸟踪影。二人回报曰：「小人再去看，见鸟在三宝殿左边僧舍中立。少顷飞下东净去，不见其踪。」项推官即打轿到寺中，命手下于东净中掘开。才掘及三尺，取出一妇人来，绿衫黄裙，旁又一个四五岁的儿子，颈上俱伤刀痕。项公问：「三宝殿左边舍是谁所住？」寺僧答曰：「是晴云禅房。」即拿晴云到问之曰：「你连杀儿子、妇人二命，殒于厕中，因何缘故？」晴云抵赖曰：「本寺外人往来甚多，小僧全不知埋甚人在。连杀二命，何曾是我？」将来夹起，又不认。乃拿晴云左右房二僧来问

，亦互相掩饰，不肯证。项推官曰：「晴云偿一命以定，不由他不承，只你二人更要一个偿命。」乃并夹起。二僧方指出晴云曰：「前月有寡妇马氏抱一儿子来寺许愿，因在各处游玩。晴云顿起淫心，哄人入禅房，要行强奸。寡妇不从，先杀其子，又杀寡妇，私埋东净，并不干我二人之事。」僧晴云曰：「我一人害二命，冤债当还矣。」项推官即放此二僧，拟晴云梟首之罪。判之曰：

「审得僧晴云淫若拐丁，凶同毒蝎。幸嫠妇之来寺，乃顿起淫心；入禅室而行强，浑忘佛道。嗟马氏心如铁石，盖永励冰操；恨妖秃猛甚虎狼，横推霜刃。欺孤侮寡，曹马之故习；重萌剖腹刳胎，桀纣之稔恶复炽。此而可忍，孰不可忍！汝安则为又何弗为！谁识兰惠香魂，殡囹圄而不染；须信忿逝魄，化禽鸟以鸣冤。切切声悲，抱子死每死之恨；哀哀叫好，含一女一子之灵。怨气不磨，故法官而诉屈；览辉而下，特来约所以呈祥。啼血杜鹃，怨残春且为堕泪；衔木精卫，恨苦海犹然惊心。矧兹烈妇之魂，可追凶僧之杀。梟首以正典刑，悬寺用惩来者。」

时项公辨雪此冤，人皆传异。董太府三人，皆自以为弗及。以后凡疑狱皆推让与问，悉得真情。一府肃然，清正廉明之功大矣。

曹察院蜘蛛食卷

山东兖州府巨野县，有民郑鸣华，家道殷富，止生一子，名一桂，美丰容，好歌吟。屡有媒妁代他议亲，因鸣华拣择太严，未为聘娶。年至十八，益知风月。其对门杜预修，家有女名季兰，性淑有貌。因预修后妻茅氏，欲主嫁与外姪茅必与。预修不肯，以致延至十八岁未许适人。郑一桂闻见其貌，千方计较，得与通情。季兰年长知事，心亦喜欢。后于每夜潜开猪门，引一桂入宿。又经半载，两家父母颇知之。季兰后母茅氏，在家搅闹，后关防甚密。然季兰有心向一桂，怎能防得。一日茅氏往外家去，季兰在门首候一桂，约之夜来。其夜一桂复往，季兰曰：「我与你相通半载，已怀三月孕矣。你可遣人来议媒，谅我父亦肯。但继母在家，必然阻当。今乘他归外公家去，明日千万着心，此事成则姻缘可久，不然吾为你死矣。纵有他人肯娶我者，妾既事君，决不改节于他人。」郑一桂欣然连诺。一夜叙情，绸缪云雨，到五更早，季兰仍送一桂从猪门撵出。适有屠户萧声，早起宰猪。见之，心忖曰：「必一桂与预修之女有通，故从他猪门而出。」萧声密从猪门挨入去，果见季兰在偏门边倚立。萧声向前逼之求欢。季兰曰：「你何人敢于这胆大！」萧声曰：「你养得一桂，独养不得我？」季兰哄之曰：「彼要娶我，故私来先议，若他不娶，则后日从你无妨。」即抽身走入房去，锁住门。萧声只得走出，心中热躁，自思曰：「彼恋一桂后生，怎肯从我？不如明日杀了一桂，使他绝望，谅季兰事必得到手。」次日，一桂稟知于父，要娶季兰。郑鸣华曰：「岁多媒来议豪家女，我不纳他。今娶此不正之女为媳妇，非惟辱我门风，且无奈人笑何。」一桂见父不允，一日忧闷无聊，至夜静后，又往季兰家。行到猪门边，被萧声突出杀之，并无人见。次早，郑鸣华见子被杀，不胜痛伤。只疑是杜预修所杀，遂赴县告曰：

「状告为仇杀事：棍恶杜预修，因揭借不允，致怀私忿，故将女季兰，诱华男一桂入室成奸，逼勒银两。丑谋不遂，凶刃杀死。切思陷入成奸，挟仇杀命，伊女独生，我男独死。套陷谋深，灭嗣情惨，乞律断偿命，死灵不朽。哀告。」

杜预修去诉曰：

「状诉为申诬事：修与郑鸣华并无宿隙，伊男被杀，不知何人。悬捏预修教女诱奸，稍有人心，肯行此计？伊称勒银，有何证见？拿人作对，冤抑可怜。乞天劈诬，泾渭得分。叩诉。」

朱知县拘来问。郑鸣华曰：「亡儿一桂，与伊女季兰有奸是的。季兰嘱我儿娶他，我不肯允，其夜遂被杀。此必亡儿复往他家，故预修杀之。倘非彼杀，更有谁也？」杜预修曰：「小女与一桂有无奸情，我并不知道。纵求嫁不允，有女岂无嫁处，而须强人？其初求嫁之也何亲？其终杀之也何仇？他告我遣女诱他男成奸，今又称我女求嫁伊男，皆是砌虚之辞。望老爷察之。」朱知县问季兰曰：「有无奸情？是否谁杀，惟你知之，可从实道来。」季兰曰：「先是一桂千般调戏我，因而成奸。他先许娶我，后来我愿嫁他，皆出于真心，曾对天誓过。其通奸已将半载。前来杀死，不知是谁，妾实不知。」朱知县曰：「你通奸半载，父知而杀之，是你父杀的矣。」将杜预修起，不肯认。将季兰上了棍。季兰心思：「一桂真心爱我，他今已死，幸我怀孕三月，倘得生男，则一桂有后。若受刑伤胎，我生亦枉然。」遂屈招曰：「一桂是我杀。」朱知县曰：「是你情人，何故杀之？」季兰曰：「他悔不娶我，故杀之。」朱知县曰：「你未嫁，则情夫如同亲夫。始焉以室女通奸，终焉以妻子杀夫，淫狠两兼，合应拟死。」郑鸣华、杜预修皆信谓真。再过六个月，生下一男。鸣华因无子，此乃是他亲孙，领出养之，保护甚至。过了半年，察院曹立规出巡到府，夜阅杜季兰事一宗文卷。忽然一大蜘蛛从桌子上堕下，食了卷中几字复渐上去。曹院心下疑异。次日即审这起事。杜季兰曰：「妾与郑一桂私通，情真意密，怎忍杀之？只为怀胎三月，恐受刑伤胎，故屈招认。其实一桂非妾所杀，亦不干妾父之事，必外人因甚故杀之，使妾枉屈偿命。」曹察院曰：「你更与他人有情否？」季兰曰：「只是一桂更无他人。」曹院曰：「一桂亦更有外交否？」郑鸣华曰：「并无别私交。」曹院心疑蜘蛛食卷之事，他必有姓朱者杀之，不然，亦原日朱知县问枉也。又曰：「你门首上下几家，更有什人可历报名来。」鸣华历报上数十名，皆无姓朱者，只内一人名萧声。曹院心猜蜘蛛亦一名蛸蛛，莫非此人也。再问曰：「萧声作何生理？」对曰：「宰猪。」曹院心喜曰：「猪与蛛音相同，是此人必矣。」乃令鸣华同公差去拿萧声来作干证。公差到萧声家曰：「郑一桂那起人命事，大巡来讨你。」萧声忽然迷茫曰：「罢了，罢了。当初是我错杀你，今日该还你命。」公差喝曰：「只要你做干证。」萧声乃惊悟曰：「我分明见一桂问我索命，何故只是公差？此是他冤魂来了，我同你去认便是。」郑鸣华方知儿是萧声杀，即同公差锁之到院。萧声一概承认曰：「我因早起宰猪，见季兰送一桂出门，我便去奸季兰。他说要嫁与一桂，不肯从我。次夜因将一桂杀之，要图季兰到手。讎料

今日露出，情愿偿他命矣。」曹院判曰：

「审得郑一桂系季兰之情夫，杜季兰乃一桂之表子。往来半载，三月怀胎。图结姻缘，百世谐老。陡被萧声所遇，便起分奸之谋。恨季兰之不从，将一桂而暗刺。前官网稽实迹，误拟季兰于典刑。今日访得真情，合断萧声以偿命。余人省发，正犯收监。」

当时季兰禀曰：「妾蒙老爷神见，死中得生，犬马之报，愿在来世。但妾虽身许郑郎，奈未过门。今儿子已在他家，妾愿郑郎父母收留入家，终身侍奉，誓不改嫁，以赎前私奔之愧。」郑鸣华曰：「日前亡儿已欲聘娶，我嫌私通非贞淑之女，故不允。今见有拒萧声之节，有守制之心，我当收留，抚养孙子耳。」曹院即判季兰归郑门，侍奉公姑。后季兰寡守孤子郑思春，年十九登进士第，官至两淮运使，封赠母杜氏为太夫人。其郑鸣华以择妇过严，致子以奸淫见杀。杜预修以后妻制肘，致女以私通招非，皆可为人父母之戒。杜季兰始虽早早苟合，终能昭昭明节。晚受褒封，可为知过能改之劝。使当时失节萧声，抑讼后改嫁，不过为淫奔贱人耳，虽有贵子，安得享其荣赠哉！若郑一桂淫人室女，致取杀身，理亦宜也，又不足道矣。

谭知县捕以疑杀妻

山西大同府朔州县，有民尤广廉，性多狐疑，残忍猜忌。娶妻施巧妹，性情活泼，言语轻快。广廉尝与妻行房事，问之曰：「我的气力大，功夫好。」施巧妹戏答之曰：「你功夫不好。」广廉曰：「谁人的好？」巧妹曰：「他人的更好。」广廉因此遂疑妻与外人有私交，持此疑心在内。后见妻一言一动，便生猜度，曰：「此言辞似有情弊，此情状似有掩饰。」又故退托出外，在背地藏之，欲捕其奸夫，并不见有来往。疑端百出，而妻以无心持防，全不知夫之疑，已然积疑成妒，积妒成仇。一日思杀其妻曰：「今日但有人到我家，便将来与妻同杀，诬执他为有奸。」等近天晚，并无一人来家。知有卖油者从门首过，即叫之曰：「卖油。」将哄入杀之。那卖油者不该死，应之曰：「我今日家中有事，要回去得急，明日来卖与你。」呼之不来。广廉忿思二日了，发起暴性，持刀直入房中，望妻而杀。妻曰：「你真作死，悬空杀我何为？」以手抵之，斫断其手；再一刀，从项上杀过。外人皆不知。广廉杀了妻，又无奸夫可捏，乃收拾行李，将门掩关，夤夜逃走。次日邻居见广廉大门至午不开，有三四人进去，看见杀死施氏在地，又斫断一手。众人大惊，即协同地方赴县呈曰：

「连金呈为杀妻事：地方尤广廉，娶妻施氏，年来无异。今月二十日夜，不知何故，将妻杀死，夤夜逃去。切见关系人命，众等恐累，理合呈明，检验收贮，立案照提须至。呈者。」

知县谭经问众等曰：「你料广廉必走何去？」众曰：「本地有四条路，不知从何路

走。」谭公曰：「逃人命者必出关外，何路是出关的？」众曰：「北路三日出关。」谭公命公差姜婉、袁■往北路去拿。二人行了三日，在关下宿，并不见踪。姜婉曰：「我和你都差矣，并不晓广廉生得何如，怎么拿得？不如回罢。」袁■曰：「难得到关上，可去走一遭亦好。」二人到关上去游，见一店主黄五，与个后生争店钱。黄五曰：「你与小娘子两个人，怎么还一人店钱！」后生曰：「我只一人那有小娘子。」黄五曰：「昨晚与你同来同宿，今日饭后先行，何故躲得过？」后生曰：「你明是索要我店钱，悬空说这鬼话。」二人争辩，要打起来。姜婉去劝解曰：「你说有小娘子，他说没有，纵有也只在前路，可去赶上他，不还你店钱乎？」黄五与后生皆曰：「说得有理。」到下店即问曰：「顷才一小娘子行在那里去？」下店曰：「我未见。」又过数店，连问有个小娘子在何处去，皆答曰：「清早到于今，并无一个妇人过。」黄五没趣。那后生曰：「讨个小娘子与我，便还你店钱。这老狗好欺心。」伸拳便打。黄五不敢回打，躲在姜婉身后曰：「那小娘子明是昨晚同来今日先去，缘何路上便不见，岂我老眼见鬼乎？」姜婉私对袁■曰：「此人莫不是尤广廉也！其小娘子是他妻的冤魂乎？」袁■曰：「的矣，的矣。」取出铁链来，扣住曰：「本县老爷正要拿你，你杀死妻子，冤魂跟来，要走何去？说出真情！」吓得广廉软作一块。黄五亦自惊他真见鬼。锁广廉到县审问，一概招承。说他疑妻与人有奸，无故杀之。今看起冤魂跟随，因致被捉，此必是无外情，故冤愆相报，不然只过了关去，本县何能拿得。谭公判曰：

「审得尤广廉性多狐疑，心实狠毒。谬以枕边之言，遂致深怀积妒。指白为黑，漫漫玉上之蝇；谓有实无，满载车中之鬼。一刀先截手腕，左臂仍断咽喉。怨气摩天，虽终天而罔极；冤魂惨地，每触地而追随。虽暮夜潜遁，将图漏网；乃旅店显现，终获凶身。可信天理之难欺，谁谓阴司之无报。汝以疑杀妻，出尔必然反尔；吾以法诛汝一死，还应一偿。置之重典，谁曰不宜。」

按：此公案断之甚易，而冤魂入店，以致争店钱而为公差所捉。天理真可畏哉！是可为后世男子多疑之戒。

刘县尹判误妻强奸

云南临安府通海县民支弘度，痴心多疑，娶妻经正姑，刚毅贞烈。弘度尝问妻曰：「你这等刚猛，倘有人调戏你，亦肯从不？」妻曰：「吾必正言斥骂之，人安敢近！」弘度曰：「倘有人持刀来，强奸不从，便杀则何如？」妻曰：「吾任从他杀，决不受辱。」弘度曰：「倘有几人来拿住成奸，不由你不肯，却何如？」妻曰：「吾见人多，便先自刎，以洁身明志，此为上策，或被其污，断然自死，无颜见你。」弘度不信。过数日，故令一人来戏其妻，以试之，果被正姑骂去。弘度回，正姑谓之曰：「今日有一光棍来戏我，被我斥骂而去。」再过月余，弘度谓知友于谟、应睿、莫誉曰：「拙荆常自夸贞烈，倘有人要强奸他，必死不肯从。你三人为我试之。」于谟等皆轻狂浪子，果依弘度之言，突入房去。于谟、应睿二人各执住左右手

。正姑不胜发忿，求死无地。莫誉尤是轻薄之辈，乃解脱其下身衣裙，于谟、应睿见辱之太甚，遂放手远站。正姑两手得脱，即挥起刀来杀死莫誉。于谟二人走去。正姑是妇人，无胆略，恐杀人有祸，又性暴怒，不忍其耻，亦一刀自刎而亡。于谟驰告弘度。此时弘度方悔是错，又恐已妻外家及莫誉父母倘知，必有后话，乃先去呈明曰：

「呈为强奸杀命事：淫恶莫誉，赌嫖轻狂。窥度妻经氏有貌，突入卧房，强行奸意。于谟、应睿的有明证。经氏发怒，挥刀杀死。妇人无胆，自刎身亡。刚毅贞烈，被恶误命。莫誉虽死，尚有余辜，乞征殡银助度□□。上呈。」

刘知县即拘来问。先审干证曰：「莫誉强奸，你二人何以知是？」于谟曰：「我与应睿去拜访弘度，闻其妻在房内喊骂，因此知之。」刘县尹曰：「亦曾成奸否？」应睿曰：「莫誉才入即被斥骂，持刀杀死，并未成奸。」刘尹谓支弘度曰：「你妻幸未辱，莫誉已死，法无道埋殡之理。」弘度曰：「虽一命偿一命，然彼罪该死，我妻为彼误死，乞法外情断，量给殡银。」刘尹曰：「此亦去得，着落莫誉家出一棺木贴你，但二命非小，我须亲验收贮。」及刘尹去相验，见经氏刎死房门内，下体无衣；莫誉杀死床前，衣服却全。」刘尹即诘于谟、应睿曰：「你二人说莫誉才入便被杀，何以尸近床前？你说并未成奸，何以经氏下身无服？必是你三人同入，强奸已讫，后经氏杀死莫誉，因害羞又自刎。」将来起，并不肯认。刘尹只写审单，将二人俱以强奸拟死。于谟乃从实诉曰：「非是我二人强奸，亦非莫誉强奸，乃支弘度以他妻常自夸贞烈，故令我三人去试志。我二人只在房门头，莫誉去搂抱，强剥其衣服，被经氏闪开，持刀杀之。我二人走出。那经氏真是刚烈女流，想怒气愤激，因而自刎。支弘度恐经氏及莫誉两家父母知情告他误命，故抢先呈出。其实意不在求殡银也。」说出真情，弘度哑口无辩。刘尹即发打三十，又驳于谟等曰：「莫誉一人，岂能剥经氏衣裙，必汝二人帮助之后，见莫誉有恶意，你二人站开。经氏因刺死莫誉，又恐二人再来，则彼难洁身，故先行自刎，其贞烈刚毅之节明矣。经氏该旌奖，汝二人亦并有罪。」于谟、应睿见刘县尹发情如神，不敢再言半句。县尹判曰：

「审得支经度，狐疑成性，狗辈痴心。见妻平日坚刚，自许贞节，命友三人调戏，用试其心。应睿、于谟牵制其手足，簿恶莫誉剥落其衣裳，睿、谟先出，□□经氏持刀歼恶，先斩莫誉，再刎自身。白刃霜飞，烈烈英气尚在；素志玉洁，堂堂正气犹生。身不染一尘，可翱翔而忝烈；妇名堪留万古，合旌奖以励后人。莫誉先逞颠狂，一朝之忿自取；应、于谬承主使，三年之徒宜加。弘度陷友于凶诛，犹曰是彼之轻听也。娶妻子枉死，可谓非尔之大咎乎！合正大辟之诛，用作多疑之戒。」

将此案申去，大巡即依拟批下，将支弘度秋季处斩。又行奖经氏赐其匾曰「表扬贞烈」。人皆快经氏之人节得昭，而以弘度之偿妻命为得当也。此回公案若非刘尹亲验二尸，躬究致死之由，则经氏之节不显，弘度之罪可逃，而无以彰善惩恶矣。幸

刘公精明辨出，可以为男子痴心疑猜之戒。

洪大巡究淹死侍婢

张英，江西人，为陕西巡按。夫人莫氏，在家尝与侍婢爱莲同游严华寺。广东有一珠客丘继修，寓居在寺。见莫氏花容绝美，心贪爱之。次日乃妆作奶婆，带上好珍珠送在张府去买，莫氏与他买了几两。丘奶婆故在张府讲话，久坐不出。近晚来，莫夫人谓之曰：「天色将晚，你可去矣。」丘奶婆乃去。出到门首，后回来曰：「妾店去此尚远，妾一孤身妇人，手持许多珍珠，恐遇强人暗中夺去不便，愿在夫人家借宿一夜，明日早去。」莫氏允之。令与婢爱莲在下床睡一夜。后丘奶婆扒上莫夫人床上去奸之，谓之曰：「我是广东珠客，见夫人美貌，故假妆奶婆借宿。今日之事，乃前世宿缘也。」莫夫人以夫去久，心亦喜此，遂乐因承。自此以后，时时往来与之奸宿，惟爱莲知之。过半载后，张英升知府回家，接妻小同赴任。一日昼寝，见床顶上有一块唾干，问夫人曰：「此床与谁人睡？」夫人曰：「我床安有他人睡？」张英曰：「何床上有块唾干？」夫人曰：「是我自唾的。」张英曰：「只有男子唾可自下而上，妇人安能唾得高处？且与你同此睡着，仰唾试之。」张英的唾得上去，夫人的唾不得。张英再三盘问，终不肯言。乃呼婢爱莲往鱼阁去问之，曰：「有什男子在夫人床睡？你必知之。」爱莲被夫人所嘱，答曰：「没有。」张英曰：「有刀在此，你说则罪在夫人，不说便杀了你，丢在鱼浦中。」爱莲吃惊，乃曰：「有卖珠奶婆，这半年内常在我家来，与夫人同宿，这是严华寺中卖珠客人，假妆奶婆。惟我得知，他人皆不知也。」张英听知，便思害死其妻。又恐爱莲后有露言，乃推入池中浸死，以灭其口。本夜张英睡至二更，谓妻曰：「我睡不着要思些酒吃。」莫氏曰：「如此便叫婢去暖来。」张英曰：「半夜叫人暖酒，也被婢妾所议。你自去大中取些新红酒来，我只爱冷吃。」莫氏信之而起。张英潜蹑其后，见莫氏以杌子衬脚，向中取酒。即从后扶起双脚，推落酒中去，英复入房睡。有顷间，凉已浸死，故呼「夫人」不应，又呼婢曰：「夫人说他爱酒吃，自去取酒，何许多时不来，叫又不应，可去看之。」众婢起来，寻之不见，及照酒中，婢惊呼曰：「夫人浸死酒中矣。」张英故作慌张之状，揽衣而起，惊讶痛悼。次日，请莫氏之兄弟来看入殓，将金珠首饰、锦绣新服满棺收贮，因寄灵柩于严华寺。夜令二亲用家人去开棺，将金珠首饰锦绣新服尽数剥起。次日，寺僧来报说夫人灵柩被贼开了，劫去衣财。张英故意大怒，同诸舅往看，见灵柩果开，衣财一空，乃抚棺大哭不已。再取些铜首饰及布衣服来敛之。因穷究寺中藏有外贼，以致开棺劫财。寺僧皆惊惧无措，尽来磕头曰：「小僧皆是出家人，衣钵足以度日，决不敢作盗贼之事。」张英曰：「你寺更有何人？」僧曰：「只有一广东珠客在此寄居。」英曰：「盗贼多是此辈。」即锁去送县，再补状曰：

「状告为劫棺冤惨事：痛室莫氏，性淑命短，难舍至情。厚礼殓殓，珠冠一项，好玉三件，金银镯钿、锦绣新服，满棺收贮，灵柩寄寺。惯贼丘继修，开棺劫掠，剥去一空。死骨何罪，遭此荼毒。冤惨无伸，迫切上告。」

倪知县准状，将继续修严刑拷打一番，勒其供状。丘继修曰：「开棺劫财本不是我，但此乃前生冤债，甘愿一死。」即尽招承认。张英又以书与洪巡按，令其即决继修，以完此事，彼好赴任。洪巡按乃取丘继修案卷，夜间看之。忽阴风飒飒，不寒而栗。洪院自忖曰：「莫非丘犯此事有冤乎？倘有冤，吾不为张友而屈杀人也。」反覆看了数次，不觉打困。即梦见丫头曰：「小婢无辜，白昼横推鱼沼死；夫人养汉，清宵打落酒中。」洪察院即诘之曰：「你何以死？」醒来乃是一梦。自忖曰：「此梦甚怪，但小婢、夫人与开棺事无干，只此棺乃莫夫人的。明日县看何如，或有别状告杀婢事，未可知也。」次日吊丘继修审曰：「你开棺必有伙伴，可报来。」继修曰：「开棺事，死也不是我，若因此事死，亦是前生注定，死亦甘心。」洪院思昨夜所梦夫人酒亡之骈句，只等闲问之曰：「此莫夫人因何身亡？」继修曰：「闻得夜间在酒中浸死。」洪院惊异与梦中话相合。但「夫人养汉」句未明，乃问之曰：「我访得此夫人因养汉被张英知，推入酒浸死。今要杀你甚急，莫非是与你有关乎？」继修曰：「此事并无人知，惟小婢爱莲知之。闻前日爱莲在鱼池浸死，夫人又已死，我谓必无人知矣，故为夫人隐讳。岂知夫人因此而死，必小婢露言，而张英杀之灭口也。」洪院闻得全与梦骈句相符，知是爱莲无故屈死，故阴灵来告。少顷，张英来相辞，要去赴任。洪院写梦中骈句，递与张英看。英接读之曰：「小婢无辜，白昼横推鱼沼死；夫人养汉，清宵打落酒中。」不觉失色。洪院曰：「你闺门不肃，一当去官；无故杀婢，二当去官，开棺赖人，三当去官。更赴任何为？」张英跪曰：「此事并无人知，望大人遮庇。」洪院曰：「你自干事，人岂能知？但天知、地知、你知、鬼知。不是鬼告我，我岂能知？你夫人失节该死，丘继修奸命妇该死，只爱莲不该死。若不淹死爱莲，则无冤魂来告，你官亦有做，丑声亦不露出。继修自合就死，岂不全美乎？」说得张英羞脸无言。洪院判曰：

「审得丘继修贩珠贾客，萧寺寓居。见莫夫人之容。风生巧计，妆丘奶婆，以去云酿奸情。色胆如天，敢犯王家之命妇；心狂若醉，妾希相府之好逑。恶已贯盈，诛不容逭。张英察出，因床顶之唾干；爱莲报来，知半年之野合。番思灭丑，推落侍婢于池中；更欲诛奸，断送夫人于酒底。丫鬟沦没，足为胆寒；淫妇风流，真成骨醉。故移柩而入寺，自开棺以赖人。彼已实有奸，淫自足致死，何用诬之盗贼，岂有加刑！莫氏私通，不正家岂能正官；爱莲屈死，罔恤幼焉能恤民！须候请裁，暂停赴任。」

是秋将继续修斩首。后劾官本中，首劾张英之事。部议以英治家不正，罢职不叙。此公案，在洪院折张英数语，尽已详明，只是不合无故杀侍婢，故致冤魂自出，而洪院卒以此劾之，不为少讳，具有直臣风烈哉！

吴推府判谋故姪命

铜陵县周孟桂，状告为奸杀大冤事：

「恶弟孟槐，禽犊邪行。淫秽房帟，调奸姪妇至稔。恐姪寿春闻知，乘伊虐疾，串通医人李志洪毒死。少年冤毙，闻者心酸。骨肉相残，天理灭绝。乞天法究，存殁感恩。上告。」

其寿春明系孟桂毒死，及嫁罪于孟槐。故族长周锡等会通族十八人明首出曰：

「连名状为辨冤正法事：秦桧杀岳飞，万世罪人；文王泽枯骨，千古仁政。族孟桂兄弟，寇仇操戈入室。先年与幼弟孟格争财不和，密谋毒死。今又虎吞幼产，药死格子寿春，反陷孟槐抵罪。夫孟槐既抚其孤，安有杀孤之理。孟桂既杀其父，必有杀子之心。三代两父子，俱各埋冤；一族百妇男，谁不嚼口！况今田地悉归伊籍，家财罄入伊囊。黑夜冤鬼号天，白昼怨声载道。爷乃今日之文王，桂系昔年之秦桧。恳分别淑慝，扶苦助强。连名上首。」

吴推府审云：

「周孟桂与幼弟孟格争财，骨肉冰炭。用药毒死，为谋诡秘，室人第疑之而已。今又毒杀格子寿春，则谋端败露矣。反捏季弟孟槐，与寿春妻通奸，串医李志洪毒死。此笼络一家，一举两利之计也。既又遗计嘱男日勋，糍粑毒丸。复害寿春子中秋。揣其，盖欲剪草除根耳。幸中秋弗食，误中其婢。此天意攸存，不绝苦人之后也。夫孟桂既毒父矣，胡为而又杀其子？杀子甚矣，又胡为而欲害其孙？据此残忍，非惟人道所无，虽螫蛇猛兽亦未有如此之烈者也。拟以大辟，安所辞哉！其子日勋仍以同谋律取供。」

夏侯判打死弟命

万年县陈仲，进状告为磊债杀弟事：

「土豪沉机，家财累万，行止盖都，力举四百余斤，自号小霸王。弟因借债十两不服磊算，触犯虎怒，喝仆周蛮乱棍、乱石丛打，立时气绝。即今死者衔冤，兄弟分开手足，妻子剖断肝肠，极大冤枉。望光哀告。」

沉机诉曰：

「状诉为烛冤豁命事：陈仲升惯贼害民，一乡大蠹。初一夜潜入室中，偷盗财物。仆见捉获，即行打死。岂应刁恶仲进捏里磊债杀命，诬告诬陷。切思人命罪重。岂敢轻犯！身止黑夜杀贼，未曾白昼毆人。乞恩详情超豁。上诉。」

夏侯审云：

「沉机以万金土豪，所为不轨。盖罄南山竹而书罪无穷，决东海波而洗恶不尽者。今因磊债叠利，殴死陈仲升，乃反以仲升夤夜入室盗偷，指贱打死。此小人饰非之辞也。但人心不昧，乡有公评。乡党里地俱称：『白昼打死。』白昼岂行窃之时乎？人命重情，合拟大辟抵罪。」

冯侯判打死妻命

崇仁县吴盖，状告为号究妻命事：

「凶恶金汉，霸截水利。身论被殴。妻林氏情急奔救，遭凶概打，破脑重伤，抬回气绝。陈奇等见证。妻遭横死，叩法检填，负冤上告。」

金汉诉曰：

「状诉为冤诬事：二十日，身与吴盖争水遭殴，懵地李佐劝证，并无妇女在傍。次早，称妻被身打死，统集弟姪，破屋划财，谎词耸告。痛思田争水利，隔家二里有余。恶妻瞽病，不移户外半步，岂能飞石入房打死病妇？非杀妻图诈，必病危加功。乞究根因超拔。上诉。」

冯侯两进其状，将二犯拘到，亲去检验。林氏破脑重伤是的，理合偿命。金汉钱贿承行，故不进卷，求缓复审。欲待冯侯已升，又图翻案。吴盖乃再催归结，曰：「状催为恳供归结事：爷政廉明，万民瞻仰。凶恶金汉打死身妻，告蒙检明致命重伤，将经一月，未蒙复审成招。豪钱广大，日久不无奸生。天台指日乔迁，冤民卧辙不及。乞赐速供，免蹈奸计。催告。」冯侯审云：

「林氏以夫争水，而与人厮殴，奔出号冤，亦妇人女子常态耳。金汉胡逞凶之甚，毙此妇于棍石乎！吴■以婢身死，统族二十余人，蜂拥上金汉之门，破屋划财，此亦妄举也。盖杀人偿命，罪固重于泰山；而财之律，亦未可藐如鸿毛者。金汉合就大辟，吴■亦依律取供。」

孙侯判代妹伸冤

繁昌县张简，状告为杀命理冤事：

「父存嫁妹云玉，厚奁百金，配与兽亲计生为妻。岂恶不务生理，酗酒宿娼，孤妹终身仰望，反嗔苦谏，活活打死。夫杀妻命，纲常坠地。兄痛妹冤，情惨昏天。上告。」

计生诉曰：

「状诉为劈冤事：身妻病故，岳母面殓无异。岂奸舅张简，捏告打死。见身诉明，复催检尸。视人命为奇货，倚妹尸若孤注。不顾有伤天和，惟知肆奸鼓祸。乞各取认状。有伤，身认殴罪；无伤，恶招反坐。庶罪有攸归，尸无枉检。上诉。」

孙侯审云：

「云玉系计生之妻，而张简乃云玉亲兄也。计生酗酒宿娼，嗔妻谏阻。以结发而反目，固伦敦中罪人乎。但云玉以夫不才，有辜终身仰望，愤惋而死耳。若必日捶楚而毙，夫谁指之？张简恐妹冤亡，构讼计生。殊不知计生虽有宿娼之为，必无杀妇之理。张简究嫁奁则可，必欲检尸正法，则不可也。不然向也朱、陈，今也秦、越，徒令人嗤笑矣！」

黄县主义鸦诉冤

山东青州府有一客商，姓张名恩，重义慷慨，不吝施舍。一日，带银百余两，往北京买缎匹。行了半月，路遇马夫名李立。前来叫声曰：「客官要租马否？」张恩曰：「本欲租马，但碍有行李在此。」李立曰：「客官只管骑马，行李我自担承。」张恩忖他是来往马夫，想亦停当，遂租马前行。未及一里，见一童子。手执一鸦，悲哀可怜，张恩问曰：「此鸦要卖否？」童子曰：「正是要卖。」张思遂买之，旋放生。不想银包开时，李立见其包中有碎银十余片，有漕银二三锭，遂生心曰：「银包里向尚那多银，这皮箱内不知几多了。」因跟他前走到一深林，四边寂寥，杳无人踪。遂从背后飞打一棍，中其头脑。张思跌落马下，顷刻而死。李立把身尸埋在林里，将皮箱并银包即行取去，踪迹甚密，人莫知者。次日清晨，本县知县姓黄名曰甲，正坐堂时，忽见一鸦在檐前哀鸣不止。又飞走庭中及进入堂前，叫声悲哀凄惨。知县心动，因谓手下曰：「看这鸦声声悲惨，莫是有大冤否？」鸦即叫声愈惨。知县曰：「若果有冤，我命手下随你去。」因差一皂隶名赵保，随鸦去，待有下落回报。鸦飞一二里，即停宿路傍，以待赵保。及走上二十里，见一深林，鸦即飞入林中，栖一新土堆上，大声悲鸣，惊得赵保胆落魂丧。赵保既见土堆，随走回报，具说一番。鸦亦复集庭前，点头哀噪。知县曰：「此是冤魂不消疑了。」即叫手下人等，跟我同至土堆相验实迹，立即起行。一彪人马随知县同到深林，铲开土堆，只见一尸埋不多久。正翻底时，见有一马鞭同埋在傍，盖李立埋时，慌慌忙忙，不知堕落一马鞭在此也。知县命人取马鞭审视讫，随即回县。清夜焚香，祝告天神。俄而就寝。以三更时，见一人颜色憔悴，披发行泣，因前跪曰：「愿太爷作主。」知县曰：「你何人？有何冤苦？」其人曰：「小人冤家非桃非杏，非坐非行。」言毕，放声大哭，起身而去。知县梦中忽然惊觉，时漏下已四鼓矣。即起整衣危坐，踌躇兴思，未得情由。比近天明，即出坐堂。随吩咐手下，将深林附近人家，乱拿数个人来。差人领命，忙忙前去。未到深林三里，有一街坊，名曰平丰街。只有十余人烟。家家有马出租。差人即乱拿三五人到官跪倒。知县问曰：「你这一伙作何生理？」皆应曰：「租马为生。」知县曰：「你既以马租人，何得假此马为

由，害人性命，谋取财物？」皆应曰：「不敢。」知县曰：「你们五日内谋死一个客人，埋在深林里，还不肯讲耶？」皆应曰「实无此情由。」知县曰：「既不是你们，缘何尚落一个马鞭在此，可作干证。」众皆近前来认。因说我们虽有马出租，皆轮流日子。」知县曰：「既轮流日子，可各将姓名一一报来。」众因通报姓名。知县看到李立名字，因心中悟曰：「昨之梦应矣。非桃非杏，乃『李』字也。非坐非行，乃『立』字也。」随即差人去拘李立，顷刻拘到。李立心胆惊慌，面无血容。初问诘问，尚不肯服。知县大怒，命取刑具。吓得李立心益慌乱，无辞抵应，只得将前日张恩买鸦放生，银两出现，某因生心，将他谋死，一一情由，从头招认。只见鞫审之时，此鸦突飞人堂前，号鸣哀惨，乃把李立头面啄得出血淋漓。及李立招认毕，鸦即飞出庭前，触石而死。乃知此鸦即前日张恩所放生者也。一县皆惊异之。李立既审谋财害命，所供是实。知县判云：

「张恩慈悲，既捐金以全鸟；李立凶猾，反利物而害人。深林之鬼莫伸，冥途多恨；堂檐之鸦如诉，冤债稍酬。倘此鸦不逢张恩，难脱一时微厄；抑张恩不得此鸦，何快百恨深冤。蠢鸟无知，尚明报本。生人有觉，何忍行幸。怨未雪而鸣庭悲伤，鸦情何切；仇已报而触石投死，鸦义何深。人为鸦死，鸦为人亡，一举顿戕两命；因鸦害人，因人害鸦，万段何慰双魂。爰服上刑，永兹无赦。」

判毕即将李立监起。于是知县感鸦之义，命埋鸦于张恩之旁，因构亭表之，名曰「义鸦坟」云。

苏按院词判奸僧

景泰间德郡一妓李秀奴，有娇态，喜琵琶，常于月夜弹唱，听者无不动情。郡中恶少年多争宿焉。郡之西有灵隐寺，寺有和尚名了然，素闻其名。一日见之，顿起欲火，忘却弥陀。归即刺字于壁曰：「愿生从极乐国，免教今世苦相思。」缘此佛事不理，斋素无心，思求与之欢合，又无有路，迷恋不休。适其结契兄弟号赤虎儿者来相拜访，见其非病非醉，似哑似聋，怪而问之。了然告其故，因出二百余金，嘱为之指引，曰：「倘成得就当重谢焉。」虎儿许诺，将银递与秀奴。秀奴接银欢喜万倍，觞赤虎儿。秀奴曰：「妓馆往来人多，和尚过我似为不便，万一事泄，不惟奴家含羞，那和尚罪将安追也。我有一计，假称身子有病，不能接客。俟更阑潜入寺宿，黎明回家，必如此方可掩人耳目。」赤虎儿回话，了然爽快。如是暮入朝出，僧妓淫宿，人无知者。后了然衣钵荡尽，秀奴绝之。了然终不敢言，只是愤怒。思欲齏粉之而后甘心。乃揭银乙两，托赤虎儿送与秀奴，再求一宿。秀奴接银，心中思忖：「将欲去乎，则恐其为他所弄；将不去乎，则舍不得银子。」踌躇久之，呼鸩儿曰：「今晚有一位客官，欲往京应袭百户，在此秤银伍钱，接我于西市中街旅邸饮宿。汝好好看家，谨防梁上人，我明早自归。」鸩儿领诺。秀奴悄悄同赤虎儿潜入寺中，与了然宿奸。行事之际，虽有云容雨意，徒勉强策应耳。了然终不满。是夜四鼓，送至西中街。了然怒气冲心，将秀奴一击而毙，正在应袭百户寓门首

。了然慌忙走回。天明，地方即将其事闻官。鴛儿具状赴告，称说：秀奴委的为应袭百户接去，在客铺中饮宿，不知何故为其所杀。府主即差手下将百户及店主收缚拷问，并无来由，俱不招认。府主思付：「妓家争妒致死者多，不可专罪百户。」竟以疑狱监访。时苏巡抚巡郡，案其事。正审鞫间，有怪风一阵，吹片纸上公案。纸上有数字云：「事实了然，何苦相思。」苏院览毕得意，以为真情。判云：

「百户不合宿娼，又不合妒杀；」

遂拟死。事竣，将起行。其同年请游灵隐寺，见寺壁间有「但愿生从极乐国，免教今世苦相思。」之句，沉吟半晌。正欲诘其情由，适了然进茶，苏院问曰：「和尚名什么？」应曰：「了然。」苏院怪讶，又问曰：「壁间之字何人所刺？」了然叩头不敢应。苏院令巡捕官锁住解审。酒三爵，即起身到院。取夹棍将了然拷打。了然不得已，从实招认。遂释放百户及店主。苏院判以《踏沙行》词曰：

「这个秃奴，修行忒煞，云山顶上持戒，一从迷恋玉楼人。鹑衣百结罪无奈，毒手伤人，花容粉碎，空空色今何在？壁间刺道苦相思，这回还了相思债。」

即押市曹处斩。奸僧凶狠，因宿娼而杀娼，心则何忍。苏院冰鉴，由适情而得情，名宜永传。

丁府主判累死人命

德化县倪达，状告为累死人命事：

「阎王大户吴魁，与兄争界，交恨半年，陡今自砍杉木，安赃黑陷。喝令虎仆捆缚兄至伊家幽系土牢，不锁绝食，捏诬呈县。屈受非刑，生生累死，极大冤枉。白昼暗天，哀哀上告。」

吴魁诉曰：

「状诉为冤盗烛冤事：恶倪进，盗砍坟树，凭里获赃。告县拘审发监，贿保领出，逾月喉疯暴死，与累无干。刁棍倪达，飘诬累死，竦告架骗。不思伊兄在家病故，并非在狱身亡，细审细查，何为累死。乞怜杜祸安民。上诉。」

丁府主审云：

「倪进盗砍吴魁坟树，赃出后园，彰彰然经中邻之目睫者。县拘赴审系监，越信宿而歇家领出。逾月患喉喉疯，食不下咽，大命遂终。天乎人也何尤。倪达因兄身死，遂执为辞，冤称累死人命。殊不知本县发监，非私牢也；一日而旋释放，非滞狱

也，何为累死！然则讼人命者，固不若讼贼情者之为真哉。但进既死矣，罪无他及。魁虽遭讼，实系无辜。止倪达未合妄告耳。」

奸情类

汪县令烧毁淫寺

广西南宁府永淳县，在城有一宝莲寺，殿宇深宏，禅室明丽。青松翠竹，掩映楼台，钟声磬韵，悠扬叠奏。寺中田粮有二百余石，常有僧一百多员，皆交租管粮，衣食丰足。有富民达士游玩于寺者，皆以上好茶果相待，陪游侍奉，未尝失礼于人。以此人皆称此寺僧人良善，各有施舍。僧益殷富。况寺又灵异，祈祷有应。东边有一子孙堂，规模极大，左右有十数官房。凡妇女来祈嗣者，须七日前戒三日前斋。又要身无疾病，心无忧闷，然后来祈嗣。打得圣者，在子孙堂官房宿。每房只宿一人，其房皆洁净严密。先着你去详照着看管，并无缝隙。然后夜令妇女房中宿，房门外令他夫男自己看守，及后回去，多有生育男女者。以此相传，后来祈嗣者，城内外日甚一日。其妇女有言夜梦佛送子与他者，有梦见罗汉来睡者，有机深不肯言者，有去祈后再不去者，有四时数数去祈者。只因官房严密，房门外又系亲人看守，人并不生疑。原来此寺僧秃极淫欲。彼官房虽密，或从地下开暗道，从床下而来者；或揭开水障而入者；或床屏后开门入者。百计千万，各有路可入官房。夜则僧人去奸宿妇女。因本妇身无疾病，又斋戒神清，且僧力精壮，故多有子。其妇女被奸者自心虽明，那个肯言。其淫妇无耻者，反借此为偷欢门路。如此浸淫日久，天理该彰。

有福建泉州汪日，年幼登第，新任知县，到任半年，闻宝莲寺有祈嗣灵应之事。汪知县心想起来：寺若有灵，只消祈保有应验，何必要妇女在寺宿，恐中间必有情弊。乃密令接娼姑李翠楼、长媚姐入衙。七月初一，故送到寺中，诈称一是奶奶，一是小姐，来寺祈嗣。本日又有富民宦家妇女十余人，同在此祈。将晚，汪令亲去细察官房，并无孔隙。乃密藏一碗银■与李翠楼，一碗墨汁与张媚姐，吩咐夜间有什物来，可将■墨抹其头上。看顾二娼妇入房去宿，汪知县径回衙去。次早天未明，带领民壮皂隶二百余人，带枪刀麻绳，伏于寺外。止带数十人入寺，点客和尚名。时本寺共一百单八名僧，内有僧法海、僧慧云头上有■，僧性空、僧悟空头上有墨。乃令手下锁住四僧，问其何故。四僧推托，是自伙相挽，非有别故。汪令乃呼李翠楼问曰：「汝宿寺中，夜中所见若何，一一道来。」李翠楼答曰：「昨夜钟声定后，有一和尚来奸我，小顷一去，又一来奸四次，并不说话。我后推托不惯经，和尚乃将丸子与我，说此是春意丸，只吞此，虽千遭亦不怕。又将一包小丸子，道是调经种子丸，留妇家早晨吞之，后自有子。今俱留在此。当交合时，我依钧旨，将银■抹其头上，想此二红头僧是也。」又问张媚姐所说都同。云：「我以墨抹之，想二墨头者是也。那春意丸我已吞了，其交合时真爽快死也。但种子丸一包尚在。」又拿别十数妇女同祈嗣考来问之，皆死称夜无和尚来奸之事。乃令搜身上，各得种子丸一包。汪令也不穷究他，发令回去。僧法海四人知隐不过。只得招曰：「寺中只我四人有此奸淫，余无相干。其丸子是来寺时送与者，非奸时送也。李张二娼俱执是奸时送，非日间送也。汪知县喝令将僧尽锁住。诸僧正欲行凶，寺外民壮持

枪刀拥进来，僧遂不敢动手。尽用麻绳捆去，收入监中，二监几于填满。住持僧佛显心生一计，与禁子凌志曰：「吾寺犯此，必当洗除。我管寺四十年，积有银一千两，今亦无用。你私放我二三人，暂入寺收拾铺陈、粮食来监中，愿将银一百两谢你。」凌志闻知有银，即与禁子八人，私跟四个僧去取银。到寺掘开一窖，有银无数。僧显头曰：「你每人各取十大锭去，余者替我抬入监中用。」八人见银多，其带入监者又多，遂纵此僧四人去收拾铺陈。佛显乃尽取寺中短刀、斧头裹在铺陈内，抬进监去，思今夜反狱。

本日，汪令因拿出此恶，心中自喜有能，思作文书申详军门、两院，秉烛而坐。猛然想到曰：「我收百余僧在监，倘有反叛何以御之？」即急召快手各带兵器入宿。时已钟声初定，怯、值两监僧约定，期刻杀死禁子，打开狱门呐喊杀出。称言只杀知县，不动百姓。时快手约有三五十人到，遂于监门格斗一场。僧人兵器短，快手俱用长枪，以故僧人多伤，不能得出。后知反狱，惊得满城百姓各持刀保守。此时快手尽到，杀死僧人十数。快手亦多被伤者。僧佛显知事不济，退入狱中，扬言曰：「谋反者只是十余人，都已当先被杀。他人及旧重犯都不愿反，容我辈当堂告明。」汪令此时大怒曰：「这贼秃积造淫恶，事急又思谋反。若你谋得行，不惟官遭你凶手，将满城百姓皆受荼毒矣。不尽杀之，何以儆后。」遂差刑房吏虞麟入狱曰：「反狱者已死，你非反者，可将兵器取进与我，然后等明日凭你去悬剖，必有明白。」将兵器尽数搜出。汪令乃唤过手下曰：「留许多僧在狱，必然生变，难以防制，可乘他今夜反狱，即将所搜出彼之短刀入狱，除重犯剪发者留明日问，其余众僧，每人各找一僧之首级来。」是时七月初二夜三更时候，将百员僧一齐斩讫。正是善恶到头终有报，只争来早与来迟。往时僧行奸淫多在三更之时，今日尽死于三更，靡有子遗，岂非报应之验哉！次日将重犯来审问，狱中缘何藏许多短兵器。重犯供出禁子凌志八人，各得僧银十锭，致使僧得藏兵器于铺陈中来。其凌志等昨夜都被僧人杀死了。汪令乃具申察院曰：

「照得永淳县有宝莲寺，以祈嗣惑众，引诱良民妇女夜宿寺房，寺僧暗行奸淫。本县令二娼妇李翠楼、张媚姐诈称祈嗣，夜各有二僧去奸。李姐涂其头，张用墨涂其头。次早拿出僧法海等四人，并访出寺僧平日奸淫缘由实迹，俱在狱。岂料住持僧佛显，多藏短刀于铺陈中。二更反狱，杀死禁子凌志等八名，打开监门。恰得宿衙快手周立等于狱门格斗。后诸役俱到，将僧人杀尽。其快手郑强等二十五人，各带重伤，已各发医去讫。合将宝莲寺拆毁烧灭，以永断愚民信佛之妄，以洗除积年淫污之羞。为此具申，添至申者。」

巡按刘批曰：

「看得僧佛显等，心沉欲海，恶炽火坑。用智设机，计哄良家祈嗣；空墉穴地，强邀信女通情。紧抱着娇娥，兀的是菩萨从天降；推难去和尚，则索道罗汉梦中来。可怜嫩蕊新花拍残狂蝶，却恨香软玉抛掷终身。白练受污不可洗也，黑夜忍辱安敢

言乎！■抹顶，红艳欲流，想老头横冲经水；墨涂头，黑煤如染，岂和尚颈倒浸墨池。收送福堂波罗密，自做甘受；陷入色界魔境坚，有口难言。乃藏刀剑于皮囊，寂灭翻成贼雪；愿动干戈于圜棘，慈悲变作强梁。夜色正昏，护法神通开狴犴；钟声甫定，金刚勇力破囹圄。釜中之鱼，既漏网而又跋扈；柙中之虎，欲走圉而先噬人。奸窈窕、淫善良，死且不宥；杀禁子、伤民壮，罪将安逃。反狱奸淫，其罪已重；戮尸梟首，其法允宜。僧佛显众恶之魁，粉碎其骨；宝莲寺藏奸之藪，火焚其巢。庶发地藏之奸，用清无垢之佛。此缴。」

时军门两院，各依拟准毁其寺。汪知县遂领民夫，登时放火焚毁。人皆喜除此淫寺恶僧。向日之妇女在寺有嗣者，丈夫皆不以为亲子。中间妇女知羞者，多自缢死。民风由此始正。不言佛，不惹僧，不以妇女入寺矣。后汪令因此事，遂钦取为巡按监察御史。

陈按院卖布赚赃

赣州府召城县鲁学曾，父为廉使。在日为聘金事顾远猷之女为婚。及父没，学曾家益贫，不能备大聘之礼，顾金事将与之退亲。其女阿秀不肯。母夫人孟氏贤淑，甚爱其女。见其年已二十，急欲使之成亲。乃使人去谓鲁学曾曰：「老相公嫌你家贫，意要退亲。今乘他出外，可在我家来，将些银两与你，明日将来作聘礼，管教成亲。」学曾闻之大喜。奈无衣冠可去，乃往姑娘家借之。姑娘见姪到，问其到舍有何所议。学曾曰：「岳母见我家贫，昨遣人来叫我，将讨银与我，以作聘礼，然后成亲。奈无衣冠，敬到此问你表兄借用，明日即奉还。」姑娘闻得亦喜，留午饭后，立命儿梁尚宾取套新衣服，与姪学曾去。谁料尚宾是个歹人，闻得此事，即托言曰：「难得表弟到我家，须消停几日，何可便去？我要去拜一知友，明日即回相陪。」故不将衣服借之。学曾只得在姑娘家等。梁尚宾乃自到顾金事家，诈称是鲁学曾。孟夫人同女阿秀出来款待，见尚宾言辞粗俗，礼貌空疏。孟夫人曰：「贤婿亦廉使公之公子，父是读书人何如礼数羞疏？」尚宾答曰：「财是人胆，衣是人毛。小婿家清贫流落，居住茅房，骤见相府，心不敢安，故如此也。」孟夫人亦不怪他，留之宿，故疏放其女夜出，与之偷情。次日收拾银八十两，金银首饰珠玉等约值百两，交与尚宾去。彼只以为真婿，怎知持防。尚宾得此金银，回来见学曾，只说他去望友而归，又缠住两日。至第三日学曾坚要去，乃以衣服出借之。及学曾到顾岳丈家，遣人入报，岳母孟夫人即惊怪出而见之。故问曰：「你是吾婿，可说你家事与我听。」学曾一一道来，皆有根据。但见言辞文雅，气象雍容，人物超群，真是公子风度。孟夫人心知此是真学曾，前者乃光棍所假，悔恨无极。入对女曰：「你出见之。」阿秀不肯出，只在帘内问曰：「叫公子前日来，何故等今日。」学曾曰：「贱体微恙，故今日来。」阿秀曰：「你若早来三日，我是你妻，金银亦有。今来迟矣，是你命也。」学曾曰：「令堂遣盛价来约，以银赠我，故造次至此。若无银相赠，亦不关事。何须以今日、前日为辞？我若不写退书，任你守至三十，亦是我妻。令尊虽有势，岂能将你再嫁人乎！」言罢即起身要去。阿秀曰：「且慢。」

是我与你无缘，你有好妻在后。我将金钿一对，金钗贰副，与公子买书读，愿结下来生之缘。」学曾曰：「小姐何说此断头之话。这钗钿与我，岂当得退亲财礼乎！凭你令尊与我何如，我便不去。」阿秀曰：「非是退亲，明日即见下落。你速去，则得此钗钿，稍迟，恐累及于你。」学曾不信，在堂上大坐。少顷，内堂忙叫小姐缢死。学曾犹未信，进内堂看之。见解绳下，孟夫人伏抱痛哭。学曾亦泪下如雨，心痛如割。孟夫人麾之出曰：「你速去，不可淹留。」学曾忙回姑娘家交还衣服，达知其故，即便转家。姑娘轻轻叹息。梁尚宾乃与母道知，是他去脱银，又得奸宿，不知此女这性急便死。梁母切责之，惊忧益甚，不数日而死。尚宾妻田氏亦美貌贤德，才人梁门一月。见尚宾行此事，骂之曰：「你脱其银不当污其身。你这等人天岂容你！吾不愿为你妇，原求离归娘家。」尚宾曰：「我有许多金银在，岂怕无妇人娶？」即与休书离之。再说顾金事数日归家，问女死之故。孟夫人曰：「女儿往日骄贵，凌辱婢妾。日前鲁女婿自来求亲，见其衣冠蓝缕，不好见面，想以为羞，故自缢死。亦是他性子执迷，与女婿无干。」顾金事怒曰：「我尝要与他退亲，你与女儿执拗不肯。今来玷我门风，恼死我女儿，反说与他无干。我偏要他偿命。」即写状与家人赴府投告曰：

「状告为逼女事：闺门风化所关，男女嫌疑所别。哭女阿秀，年甫及笄，许聘兽野鲁学曾，未及于归，曾潜来室，强逼成奸。女重廉耻，怀惭自缢。行强情恶，致死命冤。人伦变异，几染夷风。殄恶正伦，迫切上告。」

鲁学曾去诉曰：

「状诉为嫁祸事：曾忝儒流，幼凭媒议，笄聘顾远猷女为妻。苦曾命蹇，逐日清贫。远猷负义，屡逼退亲，伊女不从，刁张打骂，致郁缢死。反捏曾奸，茫无证据。威逼女死，惧招物议，抢先捏告，污口何甘。察恶正诬，伦理有。叩诉。」

顾金事财富势大，买贿官府，打点上下。虞府尹拘集审问，尽依原告偏词，干证妄指，将鲁学曾拟死，不由分诉。将近秋期，顾金事复书通陈廉察院，嘱将学曾处决，勿留致累。孟夫人知之，私遣家人见陈院，嘱勿便杀。陈按院心疑曰：「均是婿也，夫嘱杀，妻嘱勿杀，此必有故。」单吊鲁学曾，详鞠其来历。学曾叙了一遍。陈按院诘曰：「当日顾小姐怨你不早来，你何故迟去二日？」学曾曰：「因无衣冠，在表兄梁尚宾家去借，苦被缠留两日，故第三日去。」陈院闻得，心下明白。乃装作布客，往梁尚宾家卖布。尚宾问他买二疋，故高抬其价。及尚宾不买，又道卖与他。如此反覆几次，激得尚宾发怒，骂这小客可恶。陈布客亦骂之曰：「量你不是买布人，我有布二百两，你若买得。肯减五十两与你，休欺我客小也。」尚宾曰：「我不做客，要许多布何用？」陈布客曰：「我料你穷骨头不及我也。」尚宾思：「家中银有七八十两，若以首饰相添，更不止百五十两。」乃曰：「银我生放者多，只现在者未滿一百。若要首饰相添，我尽替你买来。」陈布客曰：「只要实估，首饰亦好。」尚宾先兑出银六十两，又以金银首饰估作九十两，问他买二十担好

布。陈按院既赚出此赃，乃召顾金事来，以金银首饰与他认，顾金事大略认得几件，看曰：「此钗钿多是我家物，何以在此？」陈按院再拘梁尚宾来问之曰：「你脱顾小姐金银脏，已将买布矣。当日还有奸否？」梁尚宾见陈按院即是前日假装布客，真脏已露，情知难逃，遂招承曰：「前日因表弟来借衣服，小的果诈称学曾先到，顾家小姐出见，夜得奸污。今小姐缢死，表弟被累，天台察出，死罪甘受。」陈按院看其情可恶，发打六十，登时死于杖下。顾金事闻得此情，怒气冲冲，曰：「脱银尚恕得，只女儿被他污辱，怀惭而死。此恨难消，除此又误陷死女婿，指我阴鹭。今必更穷追其首饰，令他妻亦死狱中，方泄此忿。」梁尚宾离妻田氏闻得，自往顾金事家去，投孟夫人曰：「妾到梁门未一月。因夫脱贵府金银，妾恶其不义即求离异，已归娘家一载，与梁门义绝，彼有休书在此可证。今闻老相公要追妾首饰，此物并非我得，望夫人察实垂怜。」顾金事看其休书，穷诘来历。果先因夫脱财事而离异。乃叹息曰：「此女不染污财，不居恶门，知理知义，名家女不过如是。」孟夫人思阿秀不止，见夫称田氏贤淑，乃谓之曰：「吾一女惜如掌珠，不幸而亡。今愿得你为义女，以慰我心，你意何如？」田氏拜谢曰：「若得夫人提携，是妾重生亲父母也。」顾金事曰：「你二人既愿结契母子，今田氏无夫，鲁女婿未娶，即将与彼成亲，便当亲女亲婿相待何如？」孟夫人曰：「此事真好，我思未及。」田氏心中喜甚，亦曰：「从父亲、母亲尊意。」即日令人迎请鲁学曾来入赘顾家，与田氏成亲，人皆快焉。

按：梁尚宾利人之财，而财终归于无。污人之妻，而己妻为人所得。此可为贪财淫色、不仁不义之戒。孟夫人虽贤德，然爱女太过，纵与私合，致此生祸，亦姑息之弊耳。田氏绝不义之人，而终得君子之配，非天报善人哉！

邹给事辨诈称奸

广东惠州府河源县，街上有一小士行过，年可八九岁，眉目秀丽，丰姿俊雅。有光棍张逸称美之曰：「此小士真美貌，稍长，便当与之结契。」李陶谓之曰：「你但知这小士美，不知他的母亲更美貌无双，国色第一也。」张逸曰：「你晓得他家，可领我一看，亦是千载奇逢。」李陶遂引之去，直入其堂。果见那妇女真赛比西施，妙绝天仙。骤见二生面人来，即斥之曰：「你什么人，无故敢入人堂？」张逸曰：「敬问娘子求杯茶饮。」妇人曰：「你这光棍，我家不是茶坊酒肆，敢在这来乞茶吃。」转入后堂去不睬之。张、李二人见其貌美，看不忍舍，又赶进去。妇人喊曰：「有白撞贼在此，众人可来拿！」一人起心，即去强挟曰：「我贼不偷别物，只要偷你。」妇人高声叫骂。却得丈夫孙海从外闻喊急进来，认得是张、李二光棍，便持杖击之，二人不走，与孙海厮打出大门外，反说孙海妻子脱他银去，不与他奸。孙海即具状县告曰：

「状告为强奸事：律法霜清，淫污必戮。台教日丽，礼范尤严。陡有棍恶张逸、李陶赌荡刁顽，穷凶极逆，窥海出外，白昼人家，劫制海妻，要行强奸。妻贞喊骂，

幸海撞人，彼反行凶，推地乱打，因逃出外，邻甲周知。白日行强，妻辱夫伤，冤屈难忍。投台严究，殄恶正伦。上告。」

张逸亦来诉告曰：

「状告为脱骗事：棍徒孙海，纵妻土娼，引诱雏子，兜揽财物。逸素不嫖，冤遭李陶惯通海妻，推逸入坑，脱去丝银六十余两。套人财本，济伊嫖资，争锋殴打，反唆孙海告强奸。且恶脱财入手，生计绝人。乞追还脱银，免遭骗局，感激哀告。」

柳知县拘来审，孙海曰：「张、李二人强奸我妻，我亲撞见，又揪小的在门外打，又街上秽骂。有此恶逆，望老爷除此两贼，方不乱王法。」李陶曰：「孙海你忒杀心，装捏强奸，人安认。本是你妻与我有奸，得我银三十余两，替你供家。今张逸来，你便偏向张逸，故我与你相打，你又骂张逸，故逸打你。今你脱银遇手，反装情，这人夫岂容你？」张逸曰：「强奸你妻，只一人足矣。岂有两人同强奸？只将你妻与邻佑来问，便见是强是通。」柳知县曰：「若是强奸，必不敢扯人门外，又不敢在街上骂，即邻甲也不肯。此是孙海纵妻通奸。这二光棍争风相打，又打孙海是的矣。」各发打三十收监，又差人去拿海妻，将官卖。海妻出叫邻佑曰：「我从来无丑事，今被二光棍捏我通奸，官要将我发卖。你众人也为我去呈明。」邻有识事者教之曰：「柳爷昏暗不明，现今给事邹元标在此经过，他是朝中公直好人，必辨得光棍情出。你可去投之。」海妻依言。见邹公轿，过去拦住，说：「妾被二光棍入家调戏，喊骂不从。夫去告他，他反说与我通奸。本县太爷要将妾官卖，敬来投光。」邹公命带入衙，问其姓名、年纪，父母姓名，及房中床被用什物，妇人一一说来。邹公记在心。即写一贴往县曰：「闻孙海一起奸情事，乞赐一鞠。旋即奉上。僭请幸恕。」柳知县甚敬畏邹公，即刻差吏解人并卷去。邹公问张逸曰：「你说通奸，这妇女的姓名、他父母是谁？房中床被什物若何？」张逸曰：「我近日初与通奸，未暇问其姓名。他女儿做土娼也羞，父母亦不与我说名。他房中是斗床花被，木梳、木粉盒，青铜镜、添镜台等项。」邹公又问李陶：「你与他相通在先，必知他姓名及器物矣。」李陶曰：「院称名，土娼只呼娘子，因此不知名。曾与我说他父名朱大，母姓黄氏，特未审他真假何如。其床被器物，张逸所说皆是矣。」公曰：「我差人押你二人同去勘孙海夫妇房中，便知是通奸、强奸。」及去到房，则藤床锦被，牙头梳、银粉盒、白铜镜、描金镜台。海妻向说皆真，而张、李所说皆妄。邹公仍带张、李等入衙曰：「你说通奸，必知他内里事如何。孙海房中物全说不来，此强奸是的矣。」张逸曰：「通奸本非，只孙海接我六两银，许我去，奈他妻不肯从。」邹公曰：「你将银买孙海了，更与李陶同去何如？」李陶曰：「我做马脚耳。」邹公曰：「你与他有什相熟，做他马脚？」李陶对不来。邹公曰：「你二人先都称通奸，得某某银若干。今一说银交与夫，一说做马脚，少顷便异词，反覆百端，光棍之情显然。」各加打二十。邹公判之曰：

「审得张逸、李陶，无赖棍徒，不羁浪子。违礼悖义，罔知律法之严；恋色贪花，

故为禽兽之行。强奸良民之妇女，殴打人妻之丈夫。又将秽节污人，借口通奸脱骗。既云久交情谗，应识孙妇行藏。至问以姓名，则指东驾西而百不得一二。更质以什物，则系风捕影而十不偶二三。便见非腹里之旧人，故不晓房中之常用。行强不容宽贷，斩首用戒不源。知县柳不得其情，欲官卖守贞之妇。轻用其，反刑加告实之夫。理民又以冤民，听讼不能断讼。三尺之法不明，五斗之俸应罚。」

径自申上司去。大巡即依拟缴下，将张逸、李陶问强奸处斩，柳知县罚俸二个月。孙海之妻守贞不染，赏白练一匹，以旌洁白。

按：邹公直朝谏，抗节致忠。人但知具刚直不屈，而一经过河源，即雪理冤狱，奸刁情状，一讯立辨，又良吏也。盖由立心之正如持衡，明如止水，故物莫逃其鉴。在朝为直臣，在外为良吏，真张、韩以上之人物哉！

吴县令辨因奸窃银

南直溧水县，有一人姓陈名德，娶妻林三娘，绝有姿色。夫妻相守，不作生活，家道萧条，已及半年。一日，陈德谓其妻曰：「我欲出外做些生艺，只缘家后无人看守，且你年少，又无亲人，因此迟疑担误，以至今日。」三娘曰：「你只管出去，我自有主张。」陈德曰：「有何主张，试说一说。」三娘曰：「我从幼能绩麻，且自家一口，朝暮省俭，亦足度日。你是男子汉，肯安心生理，攒得多多银回来，不胜过终身做穷人耶？」陈德曰：「此话有理。」即收些少盘缠，径去临清。又无本银，只东西做零，领人交易。奄及三年，三娘见夫出外日久，私情颇动。因与左邻一后生名张奴，两人私通，偷来暗去，共枕同眠。恩意既坚，遂不提本夫矣。过了三年，陈德积得有三十余金，遂装行李，径回本乡。离家十五里，天色向昏，又阴雨淋漓，心内虚惊。因自思曰：「我身上带银昏夜独走，倘遇打夺，则三年辛苦尽落草中矣。」因到水心桥上，看下面第三桥柱中有个隙儿，约三尺宽。遂左顾右盼，前瞧后点。见四旁僻静，并无人迹，遂将背上行李密藏隙孔中，独身至家。那三娘与张奴调情作兴，交股而睡。正昏昏梦中，忽听得外边叫门，认是本夫声气。即推醒张奴曰：「我那短命回矣，快躲一边，方可开门。」张奴即躲在重壁中。三娘方应声开门，出见其夫，因曰：「星夜赶回，莫怕劳顿否？」陈德曰：「真觉劳顿。」遂打点羹饭，食毕，三娘问曰：「出去这多年，攒得多少银回来？」陈德哄之曰：「我几年都无造化，只攒得度日，无一些银可回。」三娘怒骂曰：「枉你为男子，漂流那多年，无分文银两，亏你敢回来。」因顿足而坐，不瞅不睬。陈德又假意挑之曰：「别这多时，可去同寝，叙些旧情。」三娘曰：「叙骨头情。」陈德曰：「你不消作恼，我有银，只是哄你。」三娘曰：「银在何处，借看一看。」陈德因以实告曰：「我昏夜赶回，恐路逢歹人，我把行李都藏在水心桥第三个隙孔中，等明早去取。」三娘闻言，颇有笑容，方去同睡。不想夫妻对话，那张奴在重壁中，已隐隐闻知矣。张奴待他两人畅情说话，睡浓多时，兼杂雨声，因潜开后门而出，径走水心桥下隙孔中，将那行李尽行搬去。比及天明，陈德早起，未及梳头，

即走桥上，认桥隙孔，把手一摸，只见孔中全无行李。心中愁恨，自家叹伤，计无所出，只得回家。三娘问曰：「行李何在？」陈德曰：「我明藏在彼，不知被谁偷去了。」三娘曰：「你分明无银归家，装个圈套瞒我一夜，且无便说无，又假去假来，作此形状，成何看相。」说毕，愈加皱眉。陈德忍气不住，具一词状去县投告。时泉郡晋邑吴复，以贡出身，除教官署县印。素性简廉，邑中敬慕。陈德抱状赴告，词曰：

「告状人陈德，为苦情无伸事：缘其出外经纪，三年思归。带得随身银三十两，未至本家，隔十余里，昏夜孤身，恐逢打夺，暂将行李密藏桥下，清早跟寻，绝无踪影。切思暮夜雨暗，无人来往，自藏机密，有谁窥伺？不是鬼输神运，缘何到底落空？三载辛劳，一朝扫地，苦情万千，叩台恳告。」

吴公看毕，面审曰：「你藏银归家，莫是对众兄弟说否？」陈德曰：「并无兄弟。」吴公曰：「既无兄弟，与谁同居？」陈德曰：「亦无同居。」吴公曰：「既无兄弟，又无同居，家中都是什人？」陈德曰：「只小人一个妻子。」吴公曰：「你莫是对妻子说破否？」陈德曰：「小人只对妻子说。」吴公静想片时，即批其状曰：「只向妻前倾腹心，妻边定有腹心人。」即谓陈德曰：「你且站开，我自分晓。」即叫一皂隶，名赵良，吩咐曰：「你直去陈德家，把他妻子拿来。」赵良即去，遂把三娘拿住。三娘曰：「天光白日，入良民家，吓人家小，是何道理？」赵良曰：「不干我事，是县里老爷要请你。」即把他扯出。三娘无奈，只得随赵良到官，然不知其夫之告此事也。吴公问三娘曰：「你丈夫出去那多时，亏你三餐度口。」三娘曰：「奴家只是绩麻，胡乱挨过日子。」吴公曰：「你一日绩得多少麻？攒得多少银？」三娘曰：「多有七五厘，少亦有半分。」吴公曰：「漫说半分，就七八厘亦度不得日食。你不要瞒我，你定是有个帮夫了。好从实供来，免受刑罚。」三娘曰：「并无此情。」吴公见他不认，随命手下将三娘拶起，指俱出血，三娘终不肯认。陈德素爱惜其妻，见他受刑，即抱住其手，且前来叩头曰：「小人情愿不要银子，只愿老爷赦小人的妻子。」吴公曰：「你舍不得他，他另行添个老公了。」陈德曰：「老公只是小人一个。」吴公曰：「若只是你一个，亦不消到我跟前告状了。」陈德曰：「小人妻子素无此情，望老爷超生。」吴公假生怒气，骂陈德曰：「你这畜生，实无银子失脱，缘何诬捏虚词，欺瞒官长，致累妻子。」即起叫手下，将陈德监起，独放三娘归家。

过了一日，吴公密叫皂隶王进，低声吩咐曰：「林三娘定有奸夫，我故意把陈德监起，放三娘回家，想他奸夫必私来看他。你可装个乞丐，入三娘家中打探动静，若有下落，我重赏你。」王进领命，即装个乞丐，近天晚时径入三娘家中，立在庭下，装聋作哑，假呆假痴。三娘正在私居内，与张奴眉来眼去，低声密语。张谓三娘曰：「那吴爷亦真利害，把你这手指都拶出血了。」三娘曰：「做官人他管你，但恨我那短命的，既攒不得银回来，又惹这一场大祸。我今恨死他。」张奴曰：「我听见吴爷说，你那短命的哄他，今要把他监死了。你肯送些钱米救他否？」三娘曰

：「我恨不得他死，还肯救他耶！」张奴曰：「我那一夜躲在重壁中，我听得他这多话。我等你们都睡了，遂开后门潜去搬回。今怎生得一计较，把他性命弄死，我与你永作夫妻，岂不快活！」三娘是个无行妇人，又喜张奴身边有银，听他这话，就应声曰：「肯如此，真个是好。」不想这些言语，却被王进听得实落。王进即将腰间取出炼条、绳子，持前要缚张奴。张奴喝声曰：「这乞丐！我道你是个真暗聋子，却是个生强盗！」即打一拳过去。王进轻身一闪，随把张奴推跌在地下，进前就缚了。张奴曰：「你何人，起这局面？」王进曰：「我是个叫化头。」张奴曰：「叫化头要我去做叫化子耶？」王进笑曰：「你看我真叫化？我是公差的叫化也。」惊得三娘魂消魄散，无处安身。王进亦将把三娘与张奴连缚。三娘哀告曰：「公差我多送你银，你放我两人如何？」王进曰：「金也不要了，还要个银？我为你这两人，费心机，做尽暗聋，被街上呼尽叫化。方喜得有下落，肯放汝耶！」大声嚷闹，听得附近人家具说，有个叫化敢入人家缚人。众争填门来看。王进因与人众说个作叫化的来因，遂将两人缚送县中。吴公正坐晚堂，听王进备说中间情由，即就监中取出陈德，叫前谓曰：「我说你妻子另行添个老公，你说只是你一个。若我不如此安排，连你一条性命亦被他害了。」陈德曰：「老爷真神见。」因叩头出血。吴公即将张奴打了三十，要他供状。张奴只供通奸一件，不认得银。吴公命取棍之。张奴受苦不过，只把前情及与三娘在暗房中私谋要害陈德性命，一一供招。遂将桥下所取前银尽行追出。吴公判曰：

「审得陈德出外日久，带银回乡。未至家而天黑，姑伏桥以埋金，将谓自家机密，暮夜无知。岂料妻前说破，壁墙有耳。陈德漏泄中情，张奴急生奸计。德未取而奴先取，奴得金而德亡金。攘财谋遂，害命计生。既窃银焉已银，意尚未满，复谋妻而作妻，心则何残。人计诚巧，天眼不容。方密室以协议，遽被捉而败谋。事虽未就，情什可恶。姑拟张奴刑徒三年，三娘官卖。其陈德听将原失银领回，再娶完聚。」

发落已毕，县中钦服，皆以为吴公果神断云。

严县令诛误翁奸女

羞县有民晏谁宾，污贱无耻。生男从义，为之娶妇束氏，谁宾屡调戏之。束氏初拒不从。后积久难却，乃勉从之。每男外出。则夜必入妇房奸宿。一日，从义往贺岳丈寿，束氏心恨其翁，料其夜必来。乃哄公之女金娘曰：「你兄今日出外，我独宿心惊怕，你陪我睡可好？」其夜，翁果来弹门，束氏潜起开之，躲身于暗处，翁遂登床行奸。野意将完，乃曰：「束嫂你物事真好，我今日兴不浅。」不应，又曰：「束嫂，你物事似白面一般，何不应我一句？」金娘乃曰：「父亲是我也，不是嫂嫂。」谁宾方知是错，然云雨甫罢，悔无及矣。便逃身走出。次日早饭，女不肯出同餐。母不知其故，其父心知之，先饭而出。母再去邀女，则已缢死在嫂之房矣。束氏心中恐惧，即回外家，达知其故。束氏之兄束棠曰：「他家这没伦理，当去打

告，与他绝亲，离妹妇来，另行改嫁，方不为彼所染。」遂赴县告曰：

「状告为兽恶灭伦事：彝伦大变，王法沦亡。堂妹束氏，嫁与晏从义为妻。因义外出，氏邀小姑金娘共寝。诒义兽父谁宾，蓦入妇房，欺奸亲女。金娘惭愧，自缢身亡。有此变异，天地将危。积恶兽门，姻谊该绝。乞治恶罪，判嫁离异，免染夷俗。迫告。」

严县令差人去拘，晏谁宾情知恶逆，天地不容，即自缢死。后拘众干证到官。束棠曰：「晏谁宾自知大恶滔天，王法不赦，已自缢死。晏从义恶人孽子，不敢结亲，束门愿将束氏改嫁。外有定义，各服其罪，余人俱系干证，与他无干。小的已告诉得实，乞都赐省发，众人感激。」严公思状中情什可恶，且将来审问曰：「束氏原与翁有奸否？」束棠曰：「并无。」严公曰：「既与翁无奸，今翁已死，何再求改嫁？」束棠曰：「禽兽之门，恶人之子，束家不愿与之结亲，明是逼他再嫁。」严公曰：「金娘在束氏房中睡，房门必开，是谁开之？」束棠曰：「那晏贼已早躲房中。」严公曰：「晏贼意还在奸谁？」束棠曰：「不知。」束氏曰：「彼意在我，误及于女。」严公曰：「你二人相伴，何不喊叫起来？」束氏曰：「小妾怕羞，且未及我，何故喊起？」严公终不信，将束氏挟起曰：「必你先与翁有奸，那一夜你睡姑床，姑睡你，故陷翁于错误。」束氏受刑不过，乃招曰：「妾恨翁欺我，那夜叫姑娘伴睡，老贼又来。我躲在黑处站，那老贼将女当我，因此姑娘害羞缢死。」严公曰：「你与翁有奸，本该死，况叫姑伴睡，又自躲开陷翁于误，陷姑于死，皆由于你，死有余辜。」即判之曰：

「审得晏谁宾人面兽心，狼贪狗幸，父子聚牝，与山居野育者何殊！帘帟不饰，比牢餐栈栖者无异。恶浮于死，罪不容诛。束氏与翁并居，不脱秦俗之污。陷姑玷辱，大坏王朝之法。己则不洁，乃含血而污人；妇之无良，故贻祸而及女。太真之耻事，比此何殊；武之奸谋，方斯未甚。公不公，妇不妇，几同人道于马牛。火其庐、潜其宫，一洗华夏之臊羯。明正厥辟，大振纲常。」

本秋将束氏处决。又差人去拆毁晏谁宾之宅，以其地留潜水之池。盖其大败人伦，故与谋反者同罪。大罪极祸，可儆戒万世哉！然此非严公详察金娘致死之故，则谁宾既自缢，束氏必逃刑，而装套陷奸之罪不明矣。故讼涉奸情者，当以虚心详究为宜，勿以毫芒而遗大关键也。为政者宜亟图之。

许侯判强奸

吴江县应坤，

「状告为剪奸正伦事：服姪应元，窥媳讨菜园僻，用强恣奸。身妻撞获，结扭连受凶拳，拼命裂裙，投明尊长。切思叔嫂尚不同言，岂可强奸蔑法。以菜园比溱洧，

陋美俗同郑风。若不剪究，伦风涂地。冒悬法究。上告。」

应元诉曰：

「状诉为电烛虐诬事：祸因吴氏婆媳骂菜，怪身园外争辩，放泼赶赖。结扭裂裙。韩灼劝解可审。伯遂仇诬，指奸投族。不思园近通衢，行人络绎。菜地非行奸之所，白昼岂捉奸之时。妒口称诬，难逃洞察。上诉。」

许侯审云：

「奸从姑捉，理固然也。吴氏既称应元奸媳，胡不捉奸于房帟，而乃捉奸于菜园乎？若区区以裂裙作证，吾恐白昼之事未可以绝纓例谕也。情涉狐疑，姑免究。」

魏侯审强奸堕胎

宜黄县伍约，

「状告为奸杀大变事：虎姪文寿，势强财大，自号都中小霸王。见少艾，立心不轨，瞰身人家请酒，颠狂入室，强抱恣奸。嗔妻大喊不从，逞凶加毆，踢下五月胎孕。幸伍吉等见证。妻命悬丝，见闻凄惨哭恳研究，如虚反坐。上告。」

伍文寿

「诉为仇诬大冤事：身与恶叔伍约争基，血仇咬恨半载，凑伊妻病堕胎，贿买黑证，指奸杀陷。切思身既与伊极仇，又岂往奸孕妇？干证尽皆不正，血胎却是祸胎。冤蔽覆盆，乞恩超拔。上诉。」

魏侯审云：

「伍文寿强奸伍约之妻，乃以姪犯婢者。因喊不从，踢下胎孕。祖灵不肯，故遂遣某等见之也。文寿诉称争基仇陷，贿见黑证。殊不知一人之心可结，众人之口难钳。伍族叔伯兄姪并无一人冤之者，则强奸堕胎之事又奚疑焉？合就典刑，以扶伦纪。」

孔推府判匿服嫁娶

永新县路湛，

「状告为大伤风化事：名例首严不义，俗薄莫过奸淫。姪妇尤氏新寡，恶舅尤卿煽

惑心，潜婢运财，私奔母家就食。纵豪吴俊六，先奸后娶，贪财百金。且姪死骨肉未寒，姑老无人侍奉。身系期亲，难容坐点。乞判离异，庶不坏伦。上告。」

吴俊六诉曰：

「状诉为原情杜骗事：不幸丧偶，凭媒传有服阕妇改嫁。身备礼银付伊，亲姑接受，明娶过门。刁恶路湛索骗不遂，捏奸告台。妇未终制，身不知情也。聘明婚何为奸娶？乞思杜骗剪奸。上诉。」

孔推府审云：

「夫灵未撤，为妇者岂敢私奔？母家姑老无依，为舅者焉可惑妹另嫁？至如吴俊六以瓜葛亲，妄娶有姑有服之寡妇，所谓先奸后娶者，情彰彰矣。欲正大伦，合判离异。」

盗贼类

董巡城捉盗御宝

弘治五年七月十五夜，有强盗四五十人，攻入甲字库，杀死守库官吏二十余人，劫去金银宝贝不计其数，次日，方会兵部。一面差人盘诘各门出城人民，一面奏知朝廷。十八日圣旨颁下，着兵部将京城官民人等，挨户搜，检有能捕得真赃正犯者，官则超升，民则重赏。时各官莫不着人四下缉拿，并不见踪影。有巡城正兵马董成者，自思曰：「京城大小人家，各各互相搜捕，如此严急，那个巨贼敢藏许多金宝在家？其心怀疑惧决矣。既不敢藏在家，必思带出城外方稳。只门禁又严，彼焉能得出？此惟有假装棺板藏去，方可免得搜检。彼贼中岂无有此见识者乎！」即命手下人吩咐曰：「你等去守各门，但有挂孝送灵柩出城者，各要去跟究其埋葬所在，一一来报，不得隐瞒。」至晚各门来报，都有丧出城。盖京畿地广人稠，故生死之多如此。董巡城又吩咐曰：「今日安葬，再过三日必去祭坟，汝等再去潜窥密听，看某处孝子悲哀，某处不悲哀者，再来报。」至第三日，众手下依命去访，归来报曰：「各处孝子去祭坟，都涕泣悲伤。」内有韩在稟曰：「小的往北门郭外去看，那一伙孝子四人皆不悲哀，其祝墓言辞多不明白，更仆从六人，皆有戏耍喜悦之意。」董巡城曰：「更过四日是七朝矣，可悬刀去二十八人，将此孝子并仆从一齐锁来，不得走脱一个。拿来即重赏你。」至第七日，手下依命，将此四个孝子六个仆从都拿到。董巡城先单取一孝子问曰：「你葬何人在郭外？」孝子曰：「葬老父。」董问其父生死年月，孝子答曰：「某年月生，某年月死。」董令收在一边。再取第二个问，所答又一样。又取第三四个问，所答各不同。乃亲押往郭外，命左右掘开其墓，取上棺木，撞开视之，则尽是御库中之金银宝贝也。董不胜欢喜，左右莫不服其神明，贼亦叩头受死。遂写文书申于兵部曰：

「巡城兵马司董，为捕盗事，奉圣旨：『着兵部将京城官民人家，挨户搜检。捕拿强劫御库真赃正犯。钦此，钦遵。本职日夜缉访，拿得强盗正犯张■、李辅等贼首十人，搜出所劫御库金宝真赃，取供明白。缘系强盗重情，未敢擅便发落，理合申详题奏请旨，以候处决。须至申者。』」

兵部即题本奏：

「上奉圣旨：『张■等劫库重情，梟首示众。董成捕贼有能，超升二级，该部知道』。」

当日各官惟知严捕盗贼，那能勾得。惟董成以心料贼之情，知其势必假装棺柩，方可藏金宝出城外。因命左右从此体访，果不出其所料，能拿宝玉而归之朝廷，其功不小，其明真过人矣。在大传曰：「作易者其知盗乎？」董公有焉。

蒋兵马捉盗骡贼

蒋审为南京兵马司。一日早晨，乘轿出参官。路遇一后生，似承差装束，乘一匹骡，振策而驰，势若奉紧急公差之意。及近蒋兵马轿前，勒骡从旁而行，却有逊避之状。过步后，复长驱前进。蒋公思曰：「此人乘骡疾走，若奉公差。然详彼举动，又似避我。倘果系走差的人，何须如此挨青而过，意者其盗乎？」命手下滕霄曰：「去拿那乘骡后生来。」滕霄赶去拿到。蒋公问曰：「你乘骡何去？」其后生曰：「小的奉巡爷差，有紧急公事。老爷缘何阻我路程，恐有违限期，责及小的。」蒋公曰：「你奉巡爷差，公文何在？」其后生曰：「正是机密事，亲承口嘱，故要速去。老爷休要缠阻我。」蒋公曰：「你在何处盗骡来？怎得诈称公差，这等胆大。」其后生高声抗言曰：「老爷这等说话，愿同往巡爷处说个明白，为老爷献功。」蒋公见其人言辞朗烈，全无惧色，似乎拿错。然终疑其行路躲闪之情，不觉辩驳挨缠一饭之顷。后有一人走来，汗流气急，远远望见其骡，即言曰：「那骡是我的，其盗骡贼在那里？去前行路人可代我拿住，我有谢你。」蒋公闻得，心中暗喜，已有察奸之神。其后生始惊得仓皇无措。及追者近前，犹未知贼已被捉，只疑贼已逃了。遂向前去牵骡。蒋公曰：「你骡在何处失，休要冒认，其盗骡者即是此人，已拿在此，可都在衙去审问。」遂将二人并骡带进衙。失骡者曰：「小的是方应举，家住城中后街头。今早牵骡在门首整鞍讪，将出城去取账，复入家寻银批停。待稍久，及再出门，骡已被偷，一路跟问，幸得老爷拿了此贼，真神阎罗之见，方能如此发奸摘伏。」盗骡者曰：「小的是万正富，家近城中东门，恰才路上遇老爷，更过去一望之地即小的之家。今被所捉，贼情难隐，望看公子分上，超生积德。」蒋公命方应举具领状来，领出骡去。再责万正富曰：「你才说愿解巡爷处献功，今解去有功否？」正富只磕头求赦。蒋公以其初犯，拟杖八十发去，仍为诗劝之改过云。诗曰：

人生活计几多般，负贩形劳心却安。穿壁逾墙乃祸藪，探囊祛篋有危端。欲徼梁上称君子，难免庭中对法官。知命不如安本分，临危幸免悔将难。

汪太府捕剪镣贼

陕西平凉府有一术士，在府前看相，风鉴极高。人群聚围看时，卖缎客毕茂袖中，以帕裹银十余两，亦杂在人丛中看。被一光棍手托其银，从袖口出下坠于地。茂即知之，俯首下检，其光棍来与争。茂曰：「此银我袖中坠下的，与你无干。」光棍曰：「此银不知何人所坠，我先见，要检，你安得冒认？今不如与这众人大家分一半，我与你共分一半，有何不可。」众人见光棍说均分与他，都帮助之曰：「此说有理，银明是检得的，大家都有分。」毕茂那里肯，相扭入汪澄知府堂上去。光棍曰：「小的名罗钦，在府前看术士相人，不知谁丢银一包在地，小的先检得，他妄来与我争。」毕茂曰：「小的正在看相。袖中银包坠下，遂自检取，彼要与我分。看罗钦言谈，似江湖光棍，或银被他剪镣，因致坠下，不然我两手拱住，银何以坠

？」罗钦曰：「剪镣必割破手袖，看他衣袖破否？况我同家人进贵在此卖锡，颇有钱本，现在南街李店住，怎是光棍？」汪太府亦会相，见罗钦手骨不是财主。立命公差往南街，拿其家人并帐目来。进贵见曰：「小的同罗主人在此卖锡，其帐目在此。倘与人争帐，系主人事，非干我也。」汪太府取帐上看，果记有卖锡，帐明白，乃不疑之。因问毕茂曰：「银既是你的，你曾记得多少两数？」毕茂曰：「此散银，身上用的，忘记数目了。」汪太府又命手下去府前混拿二个看相人来，问之曰：「这二人争银还是那个的？」二人同指罗钦身上去曰：「此人先见。」再指毕茂曰：「此人先检得。」汪太府曰：「罗钦先见，还口说出否？」二人曰：「正是罗钦说那袖有个身包，毕茂便先检起来。见是银，因此两人相争。」汪太府曰：「毕茂，你既不知银数多少，此必他人所失，理合与罗钦均分。」遂当堂分开，各得八两零而去。汪太府命门子俞基曰：「你密跟此两人去，看他如何说。」俞基回报曰：「毕茂回店埋怨老爷，又称被那光棍骗。罗钦出去，那两个干证索他分银，跟在店去，不知后来何如。」汪太府又命一青年外郎任温曰：「你与俞基各去换假银伍两，又兼好银几分，故露与罗钦见。然后往人闹处站，必有人来剪镣，可拿将来，我自赏你。」任温与俞基并行至南街，却遇罗钦来，任温故将银包解开买樱桃。俞基又解开银曰：「我还银买，请你。」二人相争，还将樱桃食讫，径往东岳庙去看戏。俞基终是小士，袖中银不知何时剪去，全然不知。任温眼虽看戏，心只顾在银上，要拿剪镣贼。少顷，身旁众人挤挨其身，背后一人以手托任温手袖，其银包从袖口中挨手而出。任温知见剪镣，伸手向后拿曰：「有贼在此。」其两旁二人益挨进。任温转身不得，那背后人即走了。任温扯住两旁二人曰：「太府命我在此拿贼，今贼已走，托你二位同我去回复。」其二人曰：「你叫有贼，我正翻身要拿，奈人挤住，拿不得。今贼已走，要我去见太府何干？」任温曰：「非有他故，只要你做干证，见得非我不拿，只人丛中拿不得也。」地方见是外郎、门子，遂来助他，将二人送到太府前。俞基禀曰：「小人袖又未破，其银不知何时盗失，全不知得。」任温曰：「小的在东岳庙看戏，一心只照管袖中银。果有贼从背后伸手来探，其银包已托出袖口。我转身拿贼，被这两人从旁挨紧，致拿不得。此必是贼党也。」太府问二人姓名，一曰：「我是张善。」一曰：「我是李良。」太府曰：「你何故卖放此贼？今要你二人代罪。」张善曰：「看戏相挨者多，谁知他被剪镣，反归罪于我，岂不以羊代牛、指鹿为马乎？望仁天详究，免我等无妄之灾。」太府曰：「看你二人姓张、姓李，名善、名良，便是盗贼假姓名矣。外郎拿你，岂不的当。」各打三十，拟徒二年，命手下立押去摆站。私以帖与驿丞曰：「李良、张善二犯到，可多索他拜见。其所得之银即差人送上。此嘱。」丘驿丞得此贴，及李良、张善解到，即大排刑具惊吓之曰：「驿中事体你也晓得，上司来往费用烦多。你若知事，免我拷打。过了几日，饶你讨保回去，只等上司来要、来听点，余外不与计较。若无意思，今日各要打四十见风棒。」张善、李良曰：「小的被贼连累，代他受罪，这法度我已晓得。今日解到辛苦，乞饶蚁命。」明日受罪出来，即托驿书手，将银四两献上，叫三日外即要放他回去。驿丞即将这银四两，亲送到府。汪太府命俞基来认之。基曰：「此假银即我当日在庙中被贼剪去的。」汪太府发丘驿丞回。即以牌去提张善、李良到，问之曰：「前日剪镣任温银的贼，可报名来，便免你罪。」

」张善曰：「小的若知，早已说出，岂肯以皮肉代他受苦。」汪太府曰：「任温银未被剪去，此亦罢。更俞基银伍两零被他剪去，衙门人银岂肯罢休。你报这贼来也罢。」李良曰：「小的又非贼总甲，怎知哪个贼得俞基银？」汪太府曰：「银我已搜得了，只要得个贼名。」李良曰：「既搜得银，即捕得贼，岂有贼是一人，做银又另是一人得乎？」汪太府以四两假银掷下曰：「此银是你二人献与丘驿丞者，今早献来，俞基认是他的。则你二人是贼已的，更放走剪任温银那贼，可都报来。」李良、张善见真赃露出，只得从实供出曰：

「小的做剪镣贼者有二十余人，共是一伙。昨放走者是林泰，更前日罗钦亦是。这回祸端是他身上起，其余诸人未犯法，小的赋有禁议，至死也不相扳。」

再拘林泰、罗钦进贵到，追罗钦银八两，与毕茂领去讫。将三贼各拟徒二年，的排此五人为贼总甲。凡被剪镣者，都着此五人跟寻。由是一府肃清，剪镣者无所容其奸。皆由汪太府肯用心缉捕，故能搜隐摘伏，黎民蒙恩。曾谓「为官而可不留心民瘼乎！」

金府尊批告强盗

贵溪县包明等连金，

「状告为急救民害事：贼风四起，乡境不宁。暴恶吴桧，罪浮盗跖，恶过桓。自号安东金贵划平王。挟党余弁，诨名大张飞、金辽小霸王，陈见八大金刚，及牙瓜武壮、杨感等，群雄乌合，劫杀百姓，券掳财物，淫秽妇女，烧毁房室，被害数十家，哀彻心髓。男女闻风，惊碎心胆。乡村未晚闭户，小儿不敢夜啼。切恐猛虎不除，人羊无睡。劲鹰弗灭，鸠雀明怜。乞台法剿安民。上告。」

金府尊批：

「养鸡者不畜狸，养兽者不畜豺。今吴桧等群雄乌合，流毒一方，是梗路之荆榛，啮民之狼虎者，尚可谓鼠窃狗偷，而漫焉不足畏乎！仰县速行缉捕，毋使履霜坚冰至，而荧荧不遏，以成炎炎之势云。」

邓侯审强盗

南陵县安谔，

「状告为劫贼惨杀事：家处僻隅，二月十八夜强盗二十余人，搽红抹黑，明火烛天，手操锋镢，冲开四围门壁，蜂拥入室。老幼男妇，如鼠见猫。神魂离壳。男被杀伤，性命几死。金银钗环衣服，卷携一空。止有旧衣、旧裳，又付祝融一焰。观者

流涕，闻者心酸。恳天法剿安民。上告。」

邓侯审云：

「吴桧恶为贼魁，三犯不悛。乌合伙党，明火劫掠，既卷其财，又伤人命。据此凶恶，殆猛兽中之穷奇，蛰虫中之虺也。赃证俱真，合拟大辟。余党再获究。」

齐侯判窃盗

舒城县赵同，

「状告为剪贼安民事：贼风四起，乡境不宁。无借棍徒，蔑视王法，彻夜害人。糍中裹药，毒死守家犬。欺人鼾睡，恣意妄偷。房门封锁，胜如将军斩关；栏圈猪牛，恰似无常取命。器物服饰，搜卷一空。梦醒惊起，木石断路。抛砖打石，竟不可搪。哀恳缉访，民始安生。上告。」

齐县主准状。差捕盗徐玄、萧范，四下缉拿。时有仇害池辅者，嗾公差拥入池家搜赃，不由辨说，强将池辅锁送到官。辅因诉曰：

「状诉为昼罹黑冤事：奉公守法，秋毫无犯。情因赵同被盗，具状告台，蒙行缉访。不知何人泼祸，唆差妄捉。且盗贼重情，真膺难瞒。邻里贫室，悬磬何有。真赃细查、细审，泾渭自别。号天活命。上诉。」

齐侯审云：

「赵同被盗，缉访得池辅。细鞠据诉，详询党里，咸谓清白。况无真赃可指，此或狡兔爰爰，雉罗中之意也。释此无辜，再行访捉。」

王侯判打抢

彭泽县朱玉六，

「状告为劫抢事：身外买布回归，路经松坞，傍晚时分，突遇凶徒三人，手执锋刃，齐喝一声，拦路截杀。当头抢货，似虎衔羊。贴肉脱衣，如笋剥壳。捆绑手足，遍身痛加捶楚。冤蔽无奈，匍匐叩台。乞行亲剿。上告。」

王县尹着地方里保等挨户严查，人人互相觉察。数日后，有募见左具等分赃者，密告于县，即差人搜出真赃，将左具等解到。王侯审云：

「朱玉六以布客孤行僻坞，被盗抢劫，情实可矜。党里知风，指系左具、陆良、余宿合伙肆害。领差捕捉，搜觅真赃。此固天网不漏，亦诸罪贯盈也。途有荆棘，理合芟刈，第抢财未至杀人，律当从减。姑各拟徒三年，原赃给还失主。」

尤理刑判窃盗

太平府吴亨，

「状告为缉盗安民事：于顺等素不守分，偷窃为生。三五成群，夜聚晓散。毒流远近，畏恶无何。怪诚成仇，纠党将民东田杉木盗砍，运归获赃，投邻可证。贼徒猖獗，鸡犬弗宁。日受害，不独身家怨，实腾众口。乞恩缉捕，以安民生。上告。」

于顺去诉曰：

「状诉为栽脏黑陷事：万金土豪吴亨，争娶血仇，无由报害。自砍杉木，黑夜抬赃，私浸门口池内。次早，口称被盗，飘赖无辜。投邻搜赃入池，直取捏诬。呈县粪金，贿邻黑证。切身既无修造，何用偷木。就使盗偷，亦不浸赃池内。洞察奸伪，情弊显然。乞恩详情超豁，哀哀上诉。」

尤理刑审云：

「吴亨与于顺争娶，宿仇累岁。秦越自砍杉木，私浸于顺池中，图赖报复。此操心什劳，为计最拙也。里邻实指，盖但知于池有赃，而未知所以然之赃耳。顺系无辜，亨合反坐。其干证堕亨术中，姑免究。」

丁侯判强盗

泾县高贤，

「状告为明火劫掠事：初五夜更深，强徒一党，约有三十余人，各执锋械，劈破大门，杀伤男妇三命。穿房绕户，扫掠家财，四鼓方散。当投里邻核明。乞严捕剿党安民。黏单上告。」

丁侯准状。缉访时，南村有六人在店饮酒，内有姜核乃惯盗也。公差突入锁拿。其五人皆有口贩行李，偶尔同店耳。高贤同在，细搜并无伊家赃物，乃放之去。惟姜核插有金簪，及包裹内镯钲，皆贤家物。遂拿到官。丁侯审云：

「姜核罪浮盗跖，恶过桓，府县案盖叠鱼鳞矣。今又统凶三十余人劫掠高贤家，杀伤三命，是以蝼蚁等生灵，鸿毛比律法者也。赃既不诬，速就大辟。但余党未除，

祸根不拔。仰捕兵严访，庶不使荆棘蔓延耳。」

下卷

争占类

卫县丞打枋辨争

卫雅，号正峰，江西宁州人，以岁贡出身，为福建延平府龙溪县县丞。明察雄断，人不敢欺。一日坐堂，有民蒋十五、沉启良者，相争一枋，打入衙来。卫县丞问：「你二人的枋，各有什记号？」二人俱称并无记号。卫县丞问：「有何人证佐？」对曰：「并无。」又问：「此枋在何处，因什致争？」沉启良曰：「因我晒稻在马路，十五鸡食我稻，我骂他。今收起稻，其枋仍放在马路旁，彼强来争认。」蒋十五曰：「我昨日晒枋仔在马路，收起之际，偶丢落一片在马路旁。今记得去寻，彼冒认来争。」卫县远见沉启良说晒稻，蒋十五说晒枋，心下便已明白。乃言曰：「你二奴才俱欺心，既无记号，又无人可证，虽打死你二人必不肯认，事终难辨。不如就将此枋为干证，讨个分晓，若不明报，打破此枋，以火烧之。乃命皂隶选青荆条，将枋覆打五十，又翻打五十，定要辨是谁的。左右方暗中含笑。沉、蒋二人亦不知何以判之。皂隶承命，方覆打五十。卫县丞即喝住手，曰：「此枋明是蒋十五的，沉启良何故冒认。」启良方大言强辩，不肯服罪。卫县丞曰：「此枋启良道晒稻的，十五道晒枋的。今打枋只见枋屑纷纷，不见稻芒些子，岂不是十五的枋，而启良冒认乎！」于是启良乃输情服罪，而人皆美卫公之公明矣。时有好事者为之歌曰：

赫赫卫公，断狱如神。吏不敢舞，民莫能欺。沉蒋争枋，来讼县庭。既无记号，又无干证。乃穷物主，究其原因。沉称晒稻，蒋称晒枋。贮盛既异，了然于心。命覆打枋，枋屑飘零。蔽罪于沉，罪当情真。状无头脑，随事察形。非公英哲，孰辨此情。黎民畏服，万口同称。

秦巡捕明辨攘鸡

汀州府上杭县西街■总，有民卢用中者，家养一鸡母，近一年半矣。忽一日出路失了，遍寻不见。过了两个月，用中在路中见之，认得是己的鸡，即欲赶回去。同街马志兴来争曰：「此鸡母是我的，你何故冒认？」卢用中曰：「鸡明是我的，于两月前失了，必是你家攘去。今见在此，安得不复还我？」马志兴曰：「前月人攘你鸡，必然烹了，岂留到今？我鸡已蓄养一年，其非你的明矣。」二人相争不已。邻舍有劝解者曰：「你二人相去只隔十家，可放鸡在中间，你二家令妇人呼之，看鸡从那个所呼，即是他的。」及卢家呼鸡，趋卢家；马家呼鸡，又趋马家。邻舍人辨不得。二人遂打起来，打在秦巡捕衙去，各具说原因。秦巡捕曰：「你十家可都开门放鸡于路中，你二家不得呼；如呼者，即系是盗。看晚间鸡在那家去宿，即再来报。」令快手薛立押去，禁两家不得呼，亦不得故令人撞逐。至晚，入卢用中家，即与鸡群同去宿。薛立乃带卢、马二人来回报：见鸡已入卢家去宿矣。秦巡捕判曰：

「此鸡明系卢用中的，前所以两旁呼皆趋应者，盖卢家蓄养一年半，其旧主母声，鸡认得，故从其呼。至马家呼亦从者，彼亦蓄有二月余矣，其新主母声尚在近日，安得不从其呼。故呼之应否，不足以辨之。但卢家已养年半，鸡由大门出久入熟，不用呼之亦知归。马家窃人之鸡淹禁在家，不与出入，一旦骤然逃出，鸡必从熟门而入矣。马志兴安得辞攘鸡之责也。罪以窃盗论。」

金州同剖断争伞

广东泗城州，有民罗进贤者，二月十二日，时天下大雨，独擎一伞，将去探友。至后巷亭，有一后生求帮伞。进贤斥之曰：「如此大雨，你不自备雨具，我一伞焉能遮得两人？」其后生乃城内光棍丘一所，花言巧计，最会骗人。因被罗生所辱，乃诡词曰：「我亦有伞，适间友人借去，令我在此少待。只我欲归得急，故求相庇，兄何少容人之量。」罗生见说亦与他相帮。行到南街分路，丘一所夺伞在手曰：「你可从那去。」罗进贤曰：「伞把还我。」丘一所笑曰：「明日还，请了。」进贤赶上骂曰：「这光棍你帮我伞，要拿在那里去！」丘一所亦骂曰：「这光棍，我当初还不与你帮，今要冒认我伞，是何理也？」罗进贤忍气不住，扭打在金州同衙去。金州同问曰：「你二人伞有记号否？」皆曰：「伞小物，那有记号？」金又问曰：「曾有干证否？」罗进贤曰：「彼在后巷亭帮我伞，未有干证。」丘一所曰：「彼帮我伞时有二人见，只不晓其人名。」金又审曰：「伞值银几何？」罗进贤曰：「新伞，乃值伍分。」金州同怒曰：「五分银物，亦来打搅衙门。一州虽设，十州同亦理，不得许多事矣。」命左右将伞扯开，每人分一半去，将二人赶出。密嘱门子曰：「你去看二人，说什么话，依实来报。」门子回覆曰：「一人骂老爷糊心不明，一人说『你没天理，争我伞，今日也会吃恼』。」遂命皂隶拿二人回，问曰：「谁骂我者？」门子指罗进贤曰：「是此人骂。」金公曰：「骂本管官长，该得何罪？发打二十。」罗进贤曰：「小人并无骂，真是枉曲。」丘一所质曰：「明是他骂，这里就反覆，则他白占我伞是的矣。」金公曰：「不说起争伞，几误打此人。分明是丘一所白占他伞，我判不明，伞又扯破，故彼忿怒，骂我也。」丘一所曰：「他贪心无厌，见伞未判与他，故轻易骂官。那里伞是他的？」金公曰：「你这光棍何敢欺心。尚且坚执他骂官，以陷人于罪。是我故扯破此伞，以灼你二人之情伪，不然那有工夫去拘干证，以审此小事乎！」将丘一所打十板，仍追银一钱，以偿罗进贤。适前二人在后巷亭见丘一所傍伞者，其一乃粮户孙符。见金公审出此情，不觉抚掌言曰：「此真是生城隍也，不须干证矣。」金公拘问所言何事。孙符乃叙丘一所傍伞之因，罗进贤斥彼之言，后来相争，「今老爷断得明白，故小人不觉叹服。」金公益知所断不枉。金公判曰：

「罗进贤拥盖独行，不容他人之傍。丘一所遇雨求庇，反忿斥己之言，因伞起争，遂告台而求断。无证可据，故破伞以试情。罗恨一物不完，骂官喋喋；丘喜半边分去，得志扬扬。故知伞属进贤可决。争在一所，借人庇荫，何忍攘臂而夺之，岐路兢争，谓可昧心而得也。笞打一十，以示惩。银追一钱，而作偿。」

当日罗进贤领银一钱去，不以买伞，送在东岳庙去买香烧，祈保金爷禄位高升。不数月，果升金毕府同知，若果应所祝者。

滕同知断庶子金

北京顺天府香河县，有一乡官知府倪守谦，家富巨万。嫡妻生长男善继，临老又纳宠梅先春，生次男善述。其善继慳吝爱财，贪心无厌，不喜父生幼子，分彼家业，尝有意害其弟。守谦逆知其意，及染病，召善继嘱之曰：「汝是嫡子，又年长能理家事。今契书账目家资产业，我已立定分关，尽付与汝。先春所生善述，未知他成人否，倘若长大，汝可代他娶妇，分一所房屋，数十亩田与之，令勿饥寒足矣。先春若愿嫁，可嫁之，若肯守制，亦从其意，汝勿苦虐之。」善继见父将家私尽付与他，关书开写明白，不与弟均分，心中欢喜，乃无害弟之意。先春抱幼子泣曰：「老员外年满八旬，小婢年方二十有二，此呱儿仅周岁。今员外将家私尽付与大郎官，我儿若长，后日何以资身？」守谦曰：「我正为尔年青，未知肯守节否，故不以言语嘱咐汝，恐汝改嫁，则误我幼儿事。」先春誓曰：「所不守节终身者，粉身碎骨，不得善终。」守谦曰：「既然如此，我已准备在此矣。我有一轴记颜，交付与汝，万宜珍重藏之。后日大儿善继倘无家资分与善述，可待廉明官司，将此画轴去告之，不必作状，自能使幼儿成大富矣。」越月，守谦病故。

不觉岁月如流，善述年登十八，求分家财。善继霸住，全然不与，且曰：「我父年上八旬，岂能生子？汝非我父亲血脉，故分关开写明白，不分家资与汝，安得与我争也？」先春闻说，不胜忿怒。又记夫主在日，曾有遗嘱。闻得本府同知滕志道，既极清廉，极是明白。遂将夫遗记颜一轴，赴府上告曰：「妾幼嫁与故知府倪守谦为婢，生男善述，出周岁而夫故。遗嘱谓嫡子善继不以家财均分，只将此一轴记颜，在廉明官司处告，自能使我儿大富。今闻明府清廉，故来投告，伏乞作主。」滕同知将画轴展开，看其中只画一倪知府像，端坐椅上，以一手指地，不晓其故。退堂，又将此画轴挂于书斋，详细想之曰：「指天，谓我看天面；指心，谓我察自心；指地，岂欲我看地下人之分上乎？此必非也。何以代他分得家财，使他儿大富乎？」再三看之，曰：「莫非即此画轴中藏有什留记乎？」乃扯开视之，其轴内果藏有一纸书曰：「老夫生嫡子善继，贪财忍心，又妾梅氏生幼子善述，今仅二岁。诚恐善继不肯均分家财，有害其弟之心，故为分关，将家业并新房屋二所，尽与善继。惟留右边旧小屋与善述。其屋中栋左间，埋银五千两，作五埋。右间埋银五千两、金一千两，作六埋，都与善述，准作田园。后有廉明官看此画，猜出此画，命善述奉银一百两酬谢。」滕同看出此情在心，见其金银数多，遂心生一计。

次日，呼梅氏来曰：「汝告分家业，必须到你家亲勘之。」遂发牌到善继门首下轿，故作与倪知府推让之状，然后登堂。又相与推让，扯椅而坐。乃拱揖而言曰：「令如夫人告分产业，此事如何？」又自言曰：「原来长公子贪财，恐有害弟之心，故以家私与之。然则次公子何以处？」少顷，又曰：「右边一所旧小屋，与次公子

，其产业如何？」又自言曰：「此银亦与次公子。」又故辞逊曰：「我何以当此，亦不当受许多。既如此，我当领之。即给批照与次公子收执。」乃起立曰：「便去勘右边小屋。」佯作惊怪之状曰：「分明倪老先生对我言谈，缘何不见，岂是鬼耶？」善继、善述及左右环看者，莫不惊讶，皆以滕同知真见倪知府也。由是同往右边去勘屋。滕公坐于中栋，召善继曰：「汝父果有英灵，适间显现，将你家事尽说与我知矣。叫你将此小屋分与弟，你心下如何？」善继曰：「凭老爷公断。」滕公曰：「此屋中所有之物，尽与你弟。其外田园，照旧与你。」善继曰：「此屋只贮些少物件，情愿都与弟去。」滕公曰：「适间倪老先生对我言，此屋左间埋银五千两，作五垵，掘来与善述。」善继不信曰：「纵有万两，亦是我父与弟的，我决不思分。」滕公曰：「亦不容汝分。」命二差人同善继、善述、梅先春三人，去掘开，果得银五垵。将一垵秤过，果一千两。善继益信是父英灵所告，不然何以知之。滕公又曰：「右边亦有五千两，与善述。更黄金一千两，适间倪老先生命谢我者，可去取来。」善述、先春子母二人闻说，不胜欢喜，向前叩头曰：「若果更有银五千两，金一千两，愿以金奉谢。」滕公曰：「我岂知之！见是你父英灵所告，谅不虚也。」既而向右间掘之，金银之数一如所言。时在见者，莫不惊异。滕公乃给一纸，批照与善述子母收执置业。自取谢金一千两而去。只因看出画中以手指地之情，遂使善述得银，滕公得谢。虽设计骗金，是贪心所使，然骤施此计，亦瞒得人过，所以为判断之巧。若善继知霸家业，而不知父留与弟之银，亦足相当。倪守谦恐以银言于先春，虑其改嫁盗去，而不知滕公已骗其千金。乃知财帛有命，而善继之强占、守谦之深谋，皆无益也。

武署印判瞒柴刀

临江府新金县，乡民邹敬，砍柴为生。一日往山采樵，即挑入城内去卖，其刀插于柴内，忘记拔起，带柴卖与生员卢日干去，得银二分归家。及午后复去砍柴，方记得刀在柴内，忙往卢家去取。日干小器，瞒不肯还。邹敬在家取索甚急，发言秽骂。日干写贴，命家人送于县曰：

「午前买邹敬柴一担，已还价银二分讫。不意彼在何处失却柴刀，强在门生家逼取，温言谕归，反触秽骂，恶不忍闻。乞电察强诬，法惩刁顽，儒门有主。叩白不宣。」

时教谕武大宁署县印，纳其分上，即将邹敬责五板发去。敬被责不甘，复往日干门首大骂不止。日干乃衣巾亲见武公曰：「邹敬刁顽，蒙老师责治，彼反撒泼，又在街上大骂，乞加严治，方可儆刁。」武公心思：「彼村民敢肆骂秀才，必此刀真插在柴内，被他隐瞒，又被刑责，故愤不甘心。」乃命快手李节，密嘱之云云。然后起延卢日干坐。又将邹敬锁住等候。李节依所吃嘱咐，到卢日干家云：「卢娘子，那村夫骂你相公，送在衙来，先番被责五板，今番又被责十板。你相公叫我来接，于今把柴刀还他也。」卢娘子曰：「我官人缘何不自回？」李节曰：「你相公来见

，我老爷定要退堂待茶，那里便回得？」卢娘子信以为真，将柴刀出来还之。李节将刀拿回衙呈上曰：「刀在此。」邹敬曰：「此正是我刀。」日干便失色。武公故喝邹敬曰：「这奴才好打！你取刀只要善言相求，他未去看，焉知刀在柴中？你便敢出言骂。且问你，骂斯文该甚罪？我轻放你，只打五板。秀才前贴中已说，肯把刀还你，你去又骂。今刀则与你去，还该打二十板。」邹敬磕头求赦。武公曰：「你在卢秀才前磕头请罪，便赦你。」邹敬吃惊，即在日干前一连磕头，起身走出。武公乃责日干曰：「人卖柴生理，至为勤苦。你忍瞞其柴刀，仁心安在！我若偏护斯文，不究明白，又打此人，是我亦亏小民也。我在众人前说，你自肯把刀还他，令邹敬叩谢，亦惜你『廉耻』两字耳。今后宜速改行自新，不然真名教罪人也。」说得日干满面羞惭，无言可答而退。

按：遣人到卢家赚出柴刀，是其智识。人前回护掩其过愆，是其忠厚。背地叮嘱责其改过，是其教化，一举而三善备焉。凡为官待士夫家，宜识此意。

孙县尹判土地盆

湖广黄州府黄梅县民康思泰，买一纸印土地神，奉事虔谨。凡时物必荐，家宰鸡猪鹅鸭必以祭赛，然后乃食。一日，往山采樵，检得一瓦盆回，将来养猪。其猪日益长盛，又无瘟瘴。虽他家将瘟的猪，买来此盆养过，即便无事。三年之后家致殷富。邻人管志高，家中猪常被瘴。不瘴者又难大。因此来问康思泰借此瓦盆。思泰曰：「我家十数头猪，全赖此盆养，怎么与你？」志高曰：「我以一长石槽与你换，相傍你福耳。」思泰又不肯。志高遂强去取之。思泰来争，不觉打破为两片，遂打在孙杰知县堂上去。思泰曰：「小的瓦盆养猪，易长又不染瘴。志高妒嫉，将来打破，被这欺凌，投爷作主。」管志高曰：「瓦盆是小的家中物，被思泰盗去养猪。今日蓦见去取，彼来争夺，因致打破。乞追价还，治贼正罪。」孙知县曰：「你两人争此盆，有何记号，有何证据？」思泰曰：「此盆我去砍柴，在山中检回的，无记号，无人可证。」谁想此盆下楔有「留记」两字，当打破时，被志高看见。出言曰：「小的瓦盆下楔有『留记』两字，是命南山窑户陶大所烧，其人可证。」又将瓦盆两片递上，看果有「留记」两字。孙知县曰：「此是志高的物，故有证据、有记号。思泰系盗去是的矣。」即发打三十，判定赔银三钱。思泰被打及赔银也罢，只惜打破一盆。回家烧香祝土地曰：

「我自检得瓦盆之后，养猪易长，凡宰猪必供养你神明。今瓦盆被人打破，我又被责，又着赔银，你也全不保佑我乎。」

其夜思泰就寝，梦一土地来曰：「思泰，我为你奉我虔心，故将我画像中养猪的盆置在山中赐汝，因此养猪易长。你不看我画像中今无猪盆乎！你得此盆致富，今当还我。其被责是你自命运，所赔银亦小可事。你若恨志高时节，他猪槽下有银三十两，可去取之，以偿你所赔之银，休要怨我不保佑你也。」思泰次早起看纸印土地

像中，猪果无盆，心中大信灵验。往县告曰：「老爷审小的盗盆，小的不是贼，未曾盗他盆。那志高盗我所积卖猪银三十两，乃是真贼，乞容小的去搜之。」孙知县复拘管志高来问。志高曰：「小的村农之家，若有三十两银，凭思泰去搜之。」孙尹命二公差押思泰去搜，四下无有。后于猪槽下掘开，取出一小瓮银，将来呈堂。孙知县亲秤过，果是三十两。但其银乱黑，不知是几十年前的。因问之曰：「此银是你何时积的？」思泰曰：「是我三年内前后卖猪的。」孙尹曰：「此尾一色老银，岂是近年陆续积的！必你何处偷来，恐人搜出，故寄埋邻家猪槽下耳，又冒称志高盗你的。」将此银追入库中，又发打思泰二十。思泰叫曰：「土地公，何故害我！」孙尹曰：「打你盗银，何故叫土地害你？」思泰曰：「我昨夜梦见土地公教我，志高猪槽下有银三十两，该是我的，可去取之，以赔我瓦盆。我不合告志高为盗，今银追入库，又将加杖，岂不害死我也？」孙尹未信。少顷间，土地显灵，降遣思泰起立，大言曰：「贤知县好没分晓，我老人为思泰奉我勤谨，故以我猪盆赐他。志高害人利己，不敬天地，故将其猪盆覆了。今志高抢破思泰的盆，我故指示他取银三十两以赔之。何以该收入库，又欲再打思泰乎？你不明白，可将康、管二家纸印土地像来观之便见。」孙尹即差人去康、管二家扯土地像来看，康思泰的果无猪盆，管志高猪盆果覆。心中惊异。其时康思泰方醒，不知向所言何事。孙尹再将二印像详看，真是同印板的，只是一无盆，一则覆盆。愈看愈疑，毛发悚然惊动，遂发狂颠悖，不能理事，弃官而去。

按：此事甚奇，惜孙令不能断之，自取惊狂之病，亦其宜也。赏观古人之事神也，惟有阴阳之气、山川之灵耳。后世则事以徼福。夫佛之说，明者皆不之信，独今所谓社神土主者，则实山川之英，此果有之。人当信以奉承，而他佛虽远之可也。

李府尹判给拾银

漳州有一贫儿名林振，颇晓文字，家贫落莫，东攒西穿，日食不给。到十二月年边，家口买办酒肉，快乐过年。林振床头无金，瓮中无米。要买些酒，并无分文。郁然叹曰：「贫穷都似我，要身做什么。」愁闷奄奄，急生一计。直走城西东岳庙，许个愿曰：「弟子林振，家贫无资，年终岁暮，一身难全。愿岳帝降灵，使振拾些银两，暂得过年，愿备牲酒拜谢。」时十二月念八也。忽出庙门走上数步，远远望见一银包落在途中。连忙拾回，闭门发视，乃白金十锭也。即大喜曰：「此东岳神灵佑我也。」遂内取银一锭，凿开买酒米及猪头一个，鸡鸭二只。天近晚，携酒捧牲，径赴东岳解愿。仍将路上所拾银两，俱排在案前，供养岳帝。焚香拜毕，慌慌忙忙收拾牲酒，不觉银在案上，都忘怀了。及至家中，方记得银未及收起，着了一惊，魂不附体。连忙走去东岳跟寻，则此银已无踪矣。林振心中烦恼，短叹长吁，大喝一声曰：「神明总无凭，枉使我空喜此一遭也。」心不肯休，要去府中陈告。时知府姓李名载阳，居官清廉，合郡感戴。民间冤枉情由及跷蹊隐密，皆审得出。林振因此直向府中具词欲告，适府主李爷已封印矣。振不得已，只得回家，将前日买些酒米并猪头、鸡鸭，醉饱一场。且曰：「得宽怀且宽怀，得畅饮且畅饮。今朝

有酒今朝醉，明日有病明日医。」然口中虽是勉强，而心里多少愁闷。至新正初三日，太府开印。时并无人告状，只见林振具一口词陈告曰：

「具口词人林振，因家贫无聊，日食难度。去冬年暮，钱米一空，径赴本府东岳庙许愿庇佑。幸阴间有灵，暗处推迁，遂拾得银十两，将银并牲酒排列解愿。一时慌忙，银不及收，不知被何方人氏拾去，有此苦情，告乞追究。」

知府看讫，叫上问曰：「你银是拾得的？」答曰：「果是拾得。」知府曰：「你拾从何来，今失从何去，并无踪影，教我如何追究？」林振无词答应，只叩头不已。知府曰：「你且暂归，待有动静，即吊你审。若无下落，不许搅扰。」林振唱诺而去。知府寻思：「新正开印，未接别词，只收这一纸，要代他开断，又是捕风捉影，无些着落。」即吩咐手下曰：「看轿，我要东岳庙行香。」手下即随太爷望东岳而去。既至，知府下轿，特前参拜且祝岳帝曰：「信官李载阳，虔诚鞠躬，特来恳谒。林振穷鬼，失银庙中，事属暧昧，不知何人。将谓尊神无知，胡林振无银而得银；抑谓尊神有凭，胡林振得金而亡金，有脱有得，无影无踪。明神显赫，愿赐早教。」祝毕，归府中。过半个月，并无动静。后一夕睡至半夜，忽梦见一人身穿大黄袍，头顶冲天冠，径来府堂。知府俯伏迎接，叙礼毕。知府请曰：「有何见教？」其人曰：「亦无别话，只昨见一后生手里执个长笛，问我仲尼何姓？」语毕辞别而去。知府醒来，心中觉有异气，因沉思其词。至明日晚堂，命书吏取出林振一起词来，看到何方人氏处，忽灯花堕落，烧一个孔。知府遂感触曰：「烧者廉也。且梦中有个长笛，此应『萧』字的矣。又说仲尼何姓。夫仲尼姓孔，而灯花又烧个孔，此应『孔』字也。莫是拾得林振银者，乃姓萧名孔者乎？」即叫皂隶王德近前，低声吩咐曰：「你可出城中密密查访，看有个萧孔，即拿来见我。」王德领命，遍城密访，并无此人。过了三日，直至东岳庙查访，有姓名与此相同，王德遂把他拿住。那人曰：「拿我何事，对我说一说。」王德曰：「不消说，只见太爷便分明。」一路拿来直至府堂。知府正坐，即将那人跪倒。知府曰：「萧孔是你么？」应曰：「正是小人。」知府曰：「你去年十二月念八晚，在东岳庙香案上拾得银子，是你么？」那萧孔真情触破，只得招认。知府曰：「既是你拾得，亦是天财赐你。今你用去几多了？」萧孔曰：「小人只用去一两，余银尚在。」知府曰：「既是尚在，我差王德同你去取来。」王德即跟萧孔直向家中取出原银，复来到府，将银呈上。知府看讫，默默暗想曰：「阴光有灵，指教无差。」即命王德去吊林振赴审。林振听见吊审，欢欢喜喜，径到府堂跪住。知府曰：「你还想前银否？」林振叩头曰：「小人正想，只无奈何。」知府曰：「你银倒有下落，但你是拾得别人的，他又拾得你的。我今为你并分何如？」两人皆回答曰：「都情愿。」于是，知府当堂将那余银每人各分一半回家。乃知半月前所梦者，是岳帝降灵也。知府一时想起，亦觉好笑。故律一首云：

贫儿多薄命，十金守不来。愁思无别计，惆怅诉郡台。捉影与捕风，教我何分裁。郁郁半月余，胸怀剖不开。灯花偶落处，指点巧安排。恭谢冥神教，殷勤拜玉阶。

其后一府传颂，俱称李公，以为神人云。

韩推府判家业归男

贵州有一长者，姓翁名健。家资甚富，轻财好施，邻里宗族，加恩抚恤。出见斗殴，辄为劝谕。或遇争论，率为和息。人皆爱慕之。年七十八，未有男子，仅有一女，名瑞娘，已嫁其夫杨广。广侈智，性甚贪财。见岳翁无子，心利其资。每酒席中对人语曰：「从来有男归男，无男归女。我岳父老矣，定是无子，何不把那家私付我掌管耶？」其后翁健闻知，心怀不平。然自念实无男嗣，只有一女，又别无亲人，只得忍耐。然乡里中见其为人忠厚，而反无子息，尝代为叹息曰：「翁老若无嗣，在公真不慈。」过了二年，翁健且八十矣。偶妾林氏生得一男，名曰翁龙。宗族乡邻都来庆贺，独杨庆不之悦也。虽强颜笑语，然内怀愠闷。翁健自思：「父老子幼，且我西山景暮知有几时在这世上。万一早晚而死，则此子终为所鱼肉矣。」因生一计曰：「算来女婿总是外人，今彼实为追财，吾且日暮矣。将欲取之，必固与之，此两全之计也。」过了三月，翁健疾笃，自知不起。因呼杨庆至床前，泣与之语曰：「吾只一男一女，男是吾子，女亦是吾子。但吾欲看男面，济不得事，不如看女更为长久之策。吾将这家业尽付与汝。」当即出其遗嘱，交与杨，且为之读曰：「八十老翁生一子，不是吾子。家产田园尽付与女婿，外人不得争执。」杨庆听读讫，喜不自胜，就将遗嘱藏在匣中，自去管业。不多日而翁健死矣。杨庆得了这多家业，将及二十余年。那翁龙已成人，谙世事了。因自思曰：「我父基业女婿尚管得，我是个亲男，有何管不得！」因托亲戚说与姊夫，要取原业。杨庆大怒曰：「那家业是岳翁尽行付我的，且岳翁说那厮不是他子，安得与我争？」事久不决，因告之官。经数次衙门，上下官司，俱照依嘱咐断还杨庆。翁龙心终不休。时有推官姓韩名世德，公廉无私。郡中尝谣曰：「推府清，清如寒潭水中清；推府明，明如中秋月里明。」故人称他做「清明老子」。时百姓或两院告词，俱愿乞批韩推府。因此翁龙抱一张词状，径去察院投告，亦乞批韩推官。其状曰：

「龙父翁健，八十生子。痛念年老子幼，惧生后患，姑将家业皆权付婿杨庆暂管。今龙成长，业尚不还。切思以子承父，古今通例。有男归女，事典何载？身为亲男，反致立锥无地。庆属半子，何得连顷万田？告乞公断，庶免不均。」

推官看状，过了二日，即令拘杨庆来审。推官曰：「你缘何久占翁龙家业，现今不还？」杨庆曰：「这家业都小人外父付小人的，不干翁龙了。」推官曰：「翁龙是亲儿子，既与他无干，你只是半子，有何相干？」杨庆曰：「小人外父明说，他不得争执，现有遗嘱在证。」遂致上嘱咐。推官看讫，笑曰：「你想得差了，你不晓得读。分明是说『八十老翁生一子，家业田园尽付与』这两句是说付与他亲儿子也。」杨庆曰：「这两句虽说得去，然小人外父说翁龙不是他子，那嘱咐内已明白说破了。」推官曰：「他这句是瞒你。盖『不』者『莫』也，说翁龙莫是吾子么？」杨庆曰：「小人外父把家业付小人，又明说别的都是外人，不得争执。看这句话，

除了小的都是外人了。」推官曰：「只消自家看，你儿子看，你把他当外人否？这『外人』两字，分明连上『女婿』读来。盖他说你女婿乃是外人，不得与他亲儿争执也。此你外父藏有个真意思在内，你又看不透耶？」杨庆见推官解得有理，无词以应，即将原付文契，一一交还翁龙管业，允服供招。推官审云：

「据翁健八十生子，旷古一奇。呱黄之口三月，皓庞之人九天。敬留惜乎家赀，恐有后而无后。诚长养乎，箕裘终无业而有业。细玩遗嘱，应知有意。呜咽叮咛，虽然面付半子；模棱两端，竟是意在亲男。翁龙既彼之子，便当缵承先业。杨庆人且有后，恶得久假不归？翁家旧业合当完璧。」

判毕各人画招，遂申详察院。于是贵州一郡，咸说翁健嘱咐真有心机，而除非韩四爷高见，亦不能解意如此之神也。

孟主簿明断争鹅

南昌府进贤县，有秀才周仲进者，家颇殷足。恃势欺人，素行无耻，惯使低银买人货物。一日东乡一贩子名王二者，挑鹅来卖。他叫家童问彼买鹅，问贩子曰：「这鹅多少银一个？」王二说：「这鹅有九斤重，要银一钱六分。」周秀才只还他一钱，王二说：「不肯，实要你一钱四分。」那秀才家亦养得有鹅，心欲把己小鹅与贩子的大鹅。叫家童将鹅拿进家去，只还他一钱，银色又低。那贩子不肯卖。仲进即叫家童换一小鹅还他，又骂之曰：「狗奴才！卖得这贵，我不问你买，把鹅还你。快去，快去！」那贩子见把小鹅换他大鹅，口喃喃，只问他取自己的鹅。仲进骂曰：「这奴才，你鹅不肯卖，我把还你，又来赖我取大鹅。」即叫家童将贩子乱打一顿。贩子被打，臭骂一场，要与他死。仲进即叫家童把贩子锁住，自己去见孟主簿。说有一贩子卖鹅，我问他买，他卖得杀我，把鹅还他，又赖我取大鹅，又骂学生。望父母看斯文分上，还要惩治他。主簿听说，即叫二公差拿贩子来。贩子哭诉曰：

「我的鹅九斤，周秀才问我买，我说鹅值银一钱六分，他只还我一钱，又把低银子与我。我不肯卖，遂将他家一小鹅还我。我问他取自己的鹅，他即叫家人把我乱打，鹅又不还，望老爷作主。」

仲进说：「你鹅九斤，有何凭据？」两人争执起来。主簿判不得，心生一计，问秀才云：「你家亦畜得有鹅否？」秀才说：「有。」孟公即叫公差往秀才家去，把他鹅都拿来。问贩子：「那一个是你的？」贩子认得自己的，即说：「这个是我的，九斤重。」孟公即叫快手秤，果九斤。仲进说：「他的鹅有九斤重，纵不然我家鹅没有九斤重的？这贩子极是刁，他又欺骗我的鹅。老大人还要责他。」孟主簿自忖起来。又问秀才云：「你鹅把什么喂他？」秀才说：「我是饭喂。」又问贩子：「你的鹅把什么喂他？」贩子说：「我的吃草。」主簿即叫快手将这九斤鹅放在一边

，又把秀才的鹅放在一边。霎时间，鹅皆撒屎。孟主簿起看之，贩子鹅吃草，撒屎青；秀才的鹅吃饭，撒屎白。孟公曰：「秀才，这分明是贩子的。你是个好人，要发科登第，反骗他鹅。」即将那九斤的鹅把还贩子。那贩子欢天喜地而去。孟公在堂上遂吟一律以嘲仲进云：

埋头书史作阶梯，何事风生换一。哇食难能陈仲子，抄经须学晋羲之。发奸摘伏吾何敢，以小易大汝谁欺。粪屎判来真假见，劝君改行莫迟迟。

那秀才见诗，满面羞惭而去。观此，可见孟公判断之明，录之以为污行贪得之戒。

骆侯判告谋家

石埭县陈绶，

「状告为吞家绝食事：幼年失怙，母怜苦守。梟恶兄绮睥睨局谋，饵设合伙共餐，两版成墙，滴酒誓天。被朦允听，百凡付管，始往闽地佣书。漫望践盟，岂期贪谋毕露。一家艰苦置产，伊独霸为己业。虎居羊穴，陷母气死。恻惨昊天，乞怜亲劈开单。上告。」

陈绮诉曰：

「状诉为号天冤占事；叔死婶寡，遗弟年雏，并无家业可恃。彼念至亲，抚养八载。岂今顷生祸心，又争家财。不思伊父生前彻贫，死后岂有遗产？养虎贻患，冤情可矜。乞台详情杜害。上诉。」

骆侯审云：

「陈绶、陈绮，盖从弟兄也。绮以绶父早死，母氏孀居，合爨八年，似亦足嘉者。今又措讼争产，非『靡不有初，而鲜克有终』乎！虽然陈绶倘无遗业，陈绮必不共餐，一家是非，谅合族尊长胸中自有泾渭者。速公处回报。」

孔侯审寡妇告争产

仪真县蒋氏，

「状告为抄家灭寡事：夫死半年，骸骨未冷，冤遭强梁。叔公杨奇，首倡奸谋，挟同为富不仁杨正，教唆讼师林樸，乘机蠹起，虎噬狼吞，强除故夫灵位，威逼改嫁。占田占产，封屋封仓，罄卷家财，胜如血洗。极冤极苦，无路投光。上告。」

杨奇诉曰：

「状诉为究财杜害事：蒋氏三十无嗣，因夫身故，频串外家兄弟，日遂往来，私运财物。分系叔公，直言被忤。听伊从兄蒋斐，瓢捏抄家灭寡，去祸反陷。切思独居寡妇，岂应兄弟往来。故姪遗财，焉忍外家吞运。乞审杜祸，永感二天。上诉。」

孔侯审云：

「蒋氏夫死未期，扬奇因无嗣息，挟同杨正等吞产逼嫁之。数人者，亦纲常中大也。蒋氏无可谁何，召兄弟至家诉苦，大不获己，兹岂频相往来而私运财物耶？夫丧服未滿而遽撤灵帏，杨奇是何忍也！寡产无多，而悉封仓屋，正等殆不仁乎。依律取供，另定继立。」

许侯判庶弟告兄

桐城县周宣，

「状告为恩怜孽命事：兄属嫡生，身系支出。父存，分产品作三股，先抽一股劈长，二股均分。外有百金祭田，互相管业。父死未冷，岂兄顿萌祸心，狼吞虎噬，强占祭田，独霸堂屋，逐身外栖。零丁母子，情惨昏天，控冤上告。」

周亘诉曰：

「状诉为恳恩均财事：父宠庶母，钟爱幼子。田产虽拆，银两未分。弟私得银三百两，怕身均析，先告诬词。乞台作主。斧劈上诉。」

许侯审云：

「周详以二子，分产品作三股。嫡得其二，庶得其一，非貽谋不臧者也。岂有私将三百两银数而独与幼子者乎？虽然，母有嫡庶，父无亲疏。周亘合照分开，勿与弟兢，庶子道兄伦两无负也。倘兄弟自相鱼肉，必欲豪争，不惟士君子羞之，谅尔父九原亦不瞑目矣。」

唐

侯判兄告弟分产

合县孙祚，

「状告为乞恩均产事：身苦撑家二十年，毫无所私。幼弟孙祯，恃父钟爱，独据土田，私兜父手财物，弟肥兄瘠，苦乐失均。乞天亲提斧断。上告。」

孙祯诉曰：

「状诉为欺幼占产事：父患瞽疾，兄祚掌家二十年，抠私百余金。父病临危，凭尊分产，拨田十亩帮娶。岂兄贪妒，立心紊争，以阉书为故纸，视父命若弁髦。乞天怜恤，不遭欺辖。上诉。」

唐侯审云：

「同气兄弟，因财失义，构成鼠雀之讼，借令灼艾分痛，及感荆流涕者见之，必弹指矣。仰族长速为允释，毋使阅墙，取羞家谱。」

段侯判审继产

望江县陈以钦，

「状告为追产存祀事：原父生身及兄，叔故无嗣，父令身继。凭族立阉，兄承父业，弟受叔产无异。岂兄贪妒，卖某处杉山，私受重价五十金。嗔论反殴。切思父业身无牵同，继产岂兄滥卖！兄占弟业，无可谁何，衔冤上告。」

段侯审云：

「陈以鉴、以钦本骨肉也。以钦原承父命，继叔绝嗣，阉书所订，则以兄承父业，弟受叔产者也。岂以鉴复肆贪饕，卖承继产业，遂兄弟阅墙，自相冰炭。吾想义门家谱，谅不如是也。夫以钦已承叔继，既无分父产之心，以鉴合守父言，又岂有卖叔产之理！况叔产不腴，于父弟财更减于兄，重利轻义，何必乃尔！其卖山价银，合给还以钦无辞。」

苏侯判争家产

巢县吴陞，

「状告为霸占家产事：缘父与伯同爨，伯外生理，父耕供家。不意伯欺父死身幼，即行分异。本银并产，尽被吞占，族长可审。原既共爨，苦乐宜均。何欺父不识字，买田皆用伯名。今又逼母改嫁，逐身外居，号天情惨，黏单上告。」

吴炽诉曰：

「状诉为捏冤争产事：祖□□然与弟各爨，克苦外求，自置田亩。岂姪陞捏称占产逼嫁，竦台争业。切思伊父未经析烟，身未买产，伊母日前改嫁，为子虚花。若有逼占事情，罪甘斩首。上诉。」

苏侯审云：

「吴炽与弟同爨，姪辈尚幼。弟死遽尔析烟，恤寡怜孤当不如是也。夫姪幼分家，不无影占田地之心。弟妇出嫁，不无瓜分财礼之事。不然姪也敢以卑而犯尊乎？今以犹子比儿伯之田产，合判与三分之一。仰族长公处回报。」

金侯判争山

德兴县冯柯，

「状告为强夺世业事：祖山一局，历传世守，又契可查。岂恶陈戟，欺家骂远，恃势强占，扫砍柴木。身知奔阻，反称是伊物业，唱众乱殴。切思祖原买山，官有册税，私有契券，界限明白，山邻可凭。乞天清业杜害。上告。」

陈戟诉曰：

「状诉为奸谋影罩事：梟恶冯柯，强占祖山，告明无抵。计扯伊买连界山场，影射混罩。不思山界虽连，木分二色。契书四至，所载分明。乞赐勘验，免遭罩占。上诉。」

金侯审云：

「吴山一局，值价几何？冯柯、陈戟两家累争不已，此徒敝精神而耗钱谷者也。虽然，虞芮不置闲田，而侯邦不睦。乙普明不置旷地，而兄弟不和。兹以其山入官，庶使两家讼息，孙庞可无刎足仇，廉、蔺或有刎颈好矣。」

骗害类

林按院赚赃获贼

浙江宁波府定海县金事高封、侍郎夏震，二人同乡，雅相交厚，其内子俱有孕，因指腹为亲曰：「两生男，则结为兄弟；两生女，则结为姊妹；若一生男、一生女，则结为婚姻。」后夏震得一男，名昌期；高封得一女，名李玉。夏遂央媒去议，将金钗二股为笄。高慨然受之，回玉簪一对。但夏为官清廉，家无羡余，一旦死在京城。高封助其资用，举柩归葬。高亦寻罢官归，家富巨万。昌期虽会读书，一贫如洗。十六岁以案首进学，托人去高岳丈家求完亲。高嫌其贫，有求退亲之意。故留难曰：「彼乃侍郎之公子，吾女亦千金之小姐，须当备六礼行，亲迎方可成婚。今空言完亲，岂不闻『聘则为妻，奔则为妾』。若草草苟合，是不成礼也，吾不能为之。彼若不能备礼，不如早退亲，多退些礼银与他，另娶则可。」又延过三年，其女尝谏父母不当负义信。父辄曰：「彼有百两聘礼，任汝去矣。不然难为非礼之婚也。」季玉乃窃取父之银两，及己之镯钿、宝钗、金粉盒等可百两有余，密令侍女秋香往约夏昌期曰：「小姐命我拜上公子，我家老相公嫌公子家贫，欲退亲，小姐仗信义不肯从，日与父母争辩。今老相公云『公子若有聘礼百两便与成亲』，小姐已收拾银两、钗钿更百两以上，约汝明日夜间在后花园来接，千万莫误期约。」昌期闻言不胜欢喜，便与最相好友李善辅说知。善辅遂生一计曰：「兄有此好事，我备一壶酒，与兄作贺。」饮至晚，加毒酒中，将昌期昏倒。善辅抽身径往高金事花园。见后门半开，至花亭，果见侍女持一包袱在。李去接曰：「银事可与我。」侍女在月中认曰：「汝非夏公子也。」李曰：「正是我，是你约我来。」侍女带包袱回见小姐曰：「来接者似非夏公子样。」季玉曰：「此事只他知，岂有别人！月下认人不真，你可与之。」侍女再至花亭，再又详认曰：「汝果不是夏公子，是贼也。」李已早备石头手中，将侍女凶门打死。急回来，昌期尚未醒，李亦佯睡其旁。少顷，昌期醒来，促善辅曰：「我今要去接那物矣。」李曰：「兄可不善酒也，我等兄不醒，不觉亦睡。此时人静，可便去矣。」昌期直至高家花园，四顾寂然。至花亭，见侍女在地，曰：「莫非睡去乎？」以手扶起，皮肉似冷。叩之不应，四旁又无余物，吃了一惊，逃回家去。

次日，高金事家不见侍女，四下寻觅，见打死在后花园亭中，不知何故，一家惊异。季玉乃出认曰：「秋香是我命送银两、钗钿与夏昌期，令他备礼来聘我。岂料此人狼心，将他打死，此必无娶我之心矣。」高封闻言大怒，遂命家人往府，急告其状曰：

「告状人高封，为谋财杀命事：狼恶夏昌期，系故侍郎夏震孽子。封念与震年谊，曾与指腹为婚，实未受有聘礼。昌期因往来封家，串婢秋香偷金银并钗钿一百两有余。兜财入手，遂打杀秋香，以灭事迹。有此凶恶，情理难容，乞追赃偿命，生死感激。上告。」

夏昌期诉状云：

「诉为杀命图赖事：念昌期箕裘遗胤，义理颇谙。先君侍郎，清节在人耳目。岳父高封，感义原结姻婚，允以季玉长姬，许作昌期正室。金钗为聘，玉簪回仪。谁期家运衰微，二十年难全六礼，遂使岳心反覆，百千设计，求得一休。先令侍女传言赠我厚赂，自将秋香打死，陷我深坑。绝旧缘，思构新缘；杀婢，坑陷婿命。乞悬电照，大霁奸谋。迫切上诉。」

顾知府拘到两犯审问。高封质称秋香偷金银二百余两与他，我女季玉可证。彼若不打死秋香，我岂忍以亲女出官证他？且彼虽非我婿，亦非我仇，纵求与彼退亲，岂无别策，何必杀人命图赖他？」夏昌期执称：「前一日汝令秋香到我家，哄道小姐有意于我，收拾金银首饰一百两，令我夜在花园来接。我痴心误信他，及至花园，见秋香已打死在地，并无银两。必此婢有罪犯，汝将打死他，故令来哄我，思图赖我耳。若我果得他银，人心合天理，何忍又打死他？」顾知府问季玉曰：「一是父，一是夫，汝是干证，好从实招来，免受刑宪。」季玉曰：「妾父与夏侍郎同僚，先年指腹为亲，受金钗一对为聘，回他玉簪一双。后夏家贫淡，妾父要与退亲，妾不肯从，乃收拾金银钗钏百余两。私命秋香去约夏昌期，令夜在后花园来接。夜间果来，秋香回报，我着令交银与他是实，不知因何故将秋香打死。在花亭银物已尽收去矣，莫非有强奸秋香不从之事，故打死乎？抑或怒我父将退亲，故打死侍婢泄忿乎？望仁台详察，妾无半句虚言。」顾知府仰椅曰：「此干证说得真矣。」夏昌期曰：「季玉所证前事极实，我死亦无怨。但说我得银打死秋香，死亦不服。然此想是前生冤业，今生填还，百口难辩矣。」遂自诬服。顾知府判曰：「审得夏昌期仗剑仗徒，滥监芋学校。破家荡子，玷辱家声。故外父高封弃葑菲，命明告绝。乃笄妻季玉，重盟誓而暗赠金，胡为既利其财，曷欲又杀其婢。此非强奸恐泄，必应黷货昧心。赴约而来花园，其谁到也？淫怒以逞，暮夜岂无知乎！高封虽若负盟，绝凶徒实知人，则□季玉嫌于背父，念结发亦观过知仁。高女许行改嫁，昌期明正典刑。」已成狱三年，后福建兴化府林见素，除浙江巡按。未到任，故微行入县衙。胡知县疑其打点衙门者，收入监去。在狱中，又说我会做状，汝众囚有冤枉者，代汝作状申诉。时夏昌期在狱，将己冤情从实诉出，林见素悉记在心。后打一印，令禁子送与胡知县，人方知是新大巡到。即出坐堂，吊昌期一宗文卷来问。季玉坚执是伊杀侍婢，更无别人。林院不能决，再问曰：「汝当日曾与何人说？」昌期答：「只与相好友李善辅说，其夜在他家饮酒，醒来李只在傍未动。」林院猜到，只说情已真矣，不必再问。遂考校宁波府生员，取李善辅批首，情好极密，所言关节，无不听纳。至省后，又召去相见，如此者近半年。一日，林院谓李善辅曰：「吾为官拙清，今冬将嫁女，枉为巡按，苦无妆资。汝在外看有好金，代我换些，异日倘有恰好并节，准你一件。汝是我得意门生，外事宜为我慎审。」李善辅深信无疑。数日后，送到古金钗二对，玉钗一对，金粉盒、金镜袋各一对。林院亦佯喜，即吊夏昌期一干人再问，取出金玉钗、粉盒、镜袋等，排于庭。季玉认曰：「此尽是我前日送夏生者。」再叫李善辅来对，辅善见高小姐认物件是他的，吓得魂不附体。

，尚推托他是过路客人换得。此时，夏昌期方知前日为毒酒所迷，高声与辩。李善辅抵牾不得，遂供招承认。林院审云：

「审得李善辅贪黷害义，残忍丧心。毒酒误昌期，几筵中暗藏机阱；顽石杀侍女，花亭上骤起虎狼。利归己，害归人，敢效酈寄卖友；杀一死，坑一生，犹甚蒯通误人。金盒、宝钗当日真脏俱在，铁钺斧■今秋大辟何辞。高封枉厕冠裳，不顾名义，欲退亲而背盟，几陷婿于死地。侍儿因而丧命，嫡女默然悲心。本应按律施刑，惜尔官休年老，姑从未减，薄示不惩。夏昌期虽在縲绁之中，非其罪也。高季玉既怀念旧之志，永为好兮，昔结同心，曾盟山而誓海。仍断合卺，俾夫唱而归随。」

夏昌期罪既得释，又得成亲，二人恩爱甚笃。又画林院像，朝夕供养。夫拜曰：「谢林公使我冤枉得雪。」妇拜曰：「谢林公使我怨恨得消。」后昌期嘉靖间发乡科，官至给事。最恶姻戚薄恩，朋友负义者。盖有惩于己云。

按：李善辅奸恶无比，终正典刑，天理昭彰。因素与昌期相好，又同醉共睡，故昌期全不生疑，惹此奇祸。以此见面朋伪交、人面兽心之徒，君子宜远之。然前问法官，徒知季玉证杀是真，又兼高封家富，必有上下贿嘱之事，以可信之情，加以书吏之弊，以文其罪，将何辞乎。惟林公能究其当日与知之人，遂察出李贼之恶。然设若不得真脏，彼死亦不认，昌期之冤何日得伸。故先与之交密，赚出其脏，则此狱遂可立判矣。林公神明，岂可及哉！世有贪财害义、陷人利己者，终必报应，若李贼者可为戒矣。

朱代巡判告酷吏

安仁县丁启，

「状告为虎吏嚼民事：刁奸赵良，钻克刑房，瞒官作弊，勒骗民财，家成金穴。旧因仇贼诬扳，发系深狱，夜半提监，苦刑私拷，勒银五十两。活罪家贫，卖产跪送二十两，嗔少掷地。再鬻雏年儿女，凑数买命，凭李■过付。切今男奴女仆，骨肉惨分，田地无存，父母狼狽。乞台剪恶追赃。上告。」

朱代巡批：

「赵良以刑房酷吏，侮弄笔刀，瞒官作弊，倘所称生民蠹贼非耶？丁启旧系仇贱，诬扳既无赃证，合行释放。乃夜半提监，索银五十两，胡为者也。夫以一冤狱而索银五十，若脱罪百余，银曷胜纪！是以刀笔为孤注，罪人为奇货，而家藏金穴或不诬矣。赃既有指，恶已贯盈，合配要荒，扑杀此獠。」

郭府主判告捕差

安庆府王吴三，

「状告为虎差吓诈事：贫守清规，秋毫无犯。旧因仇贼黑陷，漏访捕兵盛，买票承差，挟同吕海、吴弃等群雄乌合，围屋激捉，杀猪蚕食，酬酒牛饮中，难鸭一羽弗留。勒银八两打发，另卷衣服。身有怨言，锁送县治，路约四十里，一步一敲，痛彻心髓。今幸郭爷明审，幸睹天日。痛遭毒骗，情惨不甘。上告。」

郭府审云：

「刘盛钻充捕兵，闻知贼叛王吴三，婪票承行，挟同腹心吕海、爪牙吴充，相与围屋剿捉。蚕食牛饮，且勒骗打发银八两，另卷衣服。据此凶暴，乃虎而翼者也。夫吴三既非真贼，何必群雄激捉。刘盛已领工食，何用八两打发。捉一吴三，而他可知已；骗一吴三，而饮可例已。证既不评，律合远遣。弟吕海、吴充，虽饕餮酒食，未尝分赃，姑拟杖惩革役。」

饶察院判生员

京县张大猷，

「状告为歪儒骗害事：无耻生员陈王政，吸髓骗民，衣巾大盗，吞谋祖山风水。身不允从，计唆蒋豪与身混争山界。县未归结，又速告府。身遭缠害，凭唐训付银十两买息。恶又吞山，祖骸难保。极苦极冤，吁天上告。」

饶院批云：

「陈王政既忝学官，当遵圣训。胡为以谋地之故，抛掷经书，侮弄刀笔，主唆词讼，而受人十两赃银乎？庠有若人，实为梗化。合速黜退，以正儒风。不然是泮水大养鲸鲵，士林中生荆棘矣。」

谢通判审地方

鄱阳县吴锦，

「状告为思豁苦役事：地方枉法，卖富差贫。县户火夫九十名内，户骗银二钱，朦朧不拨。贫店札笔，并乏妻子。嗔无常例，半月偏拨七次。无钱受害，苦乐不均。乞挑廉捕研审，超豁疲民。上告。」

谢通判审云：

「审得地方史仪，瞞官作弊，卖富差贫，以九十名火夫，有常例者，一年不拨一差；乏常例者，半月叠差七次。是安佚鞅掌，悉权由于奸刀也。夫一户骗银二钱，虽未满贯，若扣十户则寡而多矣。况所骗者未止十户乎！合拟徒罪，以肃王章。吴锦委系笔户，应免役，所供是实。」

余分巡判告巡检

汉阳府房茂，

「状告为违法勒索事：身引往川贸易，路经汉川巡检司，照明过勒常例，执引锁船，故意留难不放。切思身非化外之民，又非私货、犯禁人货而其难客勒索。乞台追究，正法疏商。上告。」

余分巡批云：

「巡司职专护察，倘人非异人，货非私货，□安得阻截者！今关上兴留难之策，局中怀勒索之心。夫非梗塞道路，而荼毒商旅，即仰府堂，研审再报。」

汪侯判经纪

丰城县耿文，

「状告为虎牙吞骗事：祸本买糖，往苏贸易，虎牙朱秀，口称高价，拦河饵接，强抢夺船，满载货物，昼夜运至伊家，私自发卖，鬼名出数，三日一空。设限十日毕账，至今半载无收。孤客牢笼，恐作江湖怨鬼。号天追究事怨。上告。」

朱秀诉曰：

「状诉为黑冤诬陷事：身充牙行，刁客耿文将糖投卖，现价交易，并无赊帐。因取牙饭钱，算银八两。梟图白骗，黑心反诬。乞准明查，若身行骗，罪甘斧劈。上诉。」

汪侯审云：

「朱秀以喇虎市棍，私充牙行，图接耿文糖货，盖行吞骗。此唇吻为剑锋，门户为坑阱，厘秤为戈矛，而劫杀客商者也。夫糖曰五十桶亦已多矣，价曰六十两不为少矣。岂恶今无耻施恶，一概鲸吞，而俾异乡孤客累累然如丧家狗耶！理合追还，疏通客路。」

任侯判经纪

九江府邓凤，

「状告为剪棍救贫事：揭本买铁，误投棍牙丁端，发卖被拴，恶党陈路等饵发强吞。婉取则推张推李，强取则加辱加刑。遭此冤坑，坐毙性命，情苦彷徨，究恶追偿。上告。」

丁端诉曰：

「状诉为朋骗延累事：二月内，客人邓凤，买铁投行发卖，彼有铺户陈路等发去二十担，限期还价，强取不吐。岂今脱逃，致客情急。告台实出无辜，乞查捕报追还，身免遭累。上诉。」

任侯审云：

「客人有货，主家须要担当。铺户无钱，经纪岂得出帐？路等之脱骗客，本是丁端误之也。理合赔还，无得异说。」

朱侯判告光棍

繁昌县邹清三，

「状告为假银坑骗事：世变江河，人心荆棘。身携绵布三疋，卖银救荒。棍徒郑景，银面包铜，诈作细足成色，赚身交易。乡民肉眼，竟堕术中。彼复者系假银，就行哀换。岂恶反殴，执布不还。荒中遭骗，一家绝食。苦口衔冤，上告。」

郑景诉曰：

「状诉为究诈枉骗事：身买邹清三绵布，实系足色饼块，凭孟兴眼同交易。岂恶梟奸，故将包铜细银势辖博换。心不甘骗，触怒告台。切思人非异面，市属通衢。法禁严明，谁敢行诈！乞剪刁风，不遭枉骗。上诉。」

朱侯审云：

「审得郑景，盖市中翼虎也。假银买布，剥削客商。是银面包铜者，乃包藏祸心乎！虽云清三非异面之人，荻巷非幽僻之所，然以布棍而御乡民，或明欺故骗。岂知卖布救荒者，一家嗷嗷然待哺耶！合剪刁奸，以塞诈路。」

袁侯判追本银

乐平县吴计，

「状告为脱骗妻本事：身皆佣工，攒银二十两完聚。泉恶陈清，饵诱合伙贩鱼，滴酒立誓，术笼痴听。彼以伊惯江湖，罄囊付与，身止伴行。岂期贪谋毕露，拐银私回。坑身流落外地，沿途觅食。妻本被吞，绝后罪大，冒死上告。」

陈清诉曰：

「状诉为脱骗事：身往楚地贩鱼，泉恶吴计同取同往。彼至地头，醋迷花酒，沉陷本银，节谏不听。身为买卖先回，恶怪计等，反捏诬赖，且恶花费银本，与身何干？乞台详审分豁。上诉。」

袁侯审云：

「吴计佣工积妻本，陈清睥睨，滴酒立誓而诱以合伙者，此笼络之术也。及至楚地而拐银先回。捏称计迷花酒，沉陷本银。噫！勾栏酒色，岂田野农夫为之耶？且临行财本，计悉付清，此彰彰经人耳目者，即所花费，裂玉毁椳，是谁之愆？况同行者与清也先回，而计留后，又未释然于人心。即合究清银，以正法律。」

威逼类

雷守道辨僧烧人

四川成都府，有一升仙寺，景致幽雅，梵宇弘丽。往来客旅莫不游玩，骚人墨客，多有题咏。寺僧百有余人，皆清高富贵，兢养美好侍者，教之经卷，兼通歌舞。其寺每年二月初一作大斋醮，尝度本寺二人，或僧或道，功行完满者成佛。所度之人，必七日前减省饮食，令饿得清瘦。至期，僧众架起高台，堆积干柴于上，又四围皆积柴为火城，然后鼓乐喧闹，幢幡拥护。超度二人，端坐高台柴上，僧道士民，皆望台膜拜，可消灾获福。府县官员，皆要来行香。拜奠讫，乃故着火城，将二人烧化，谓之超度升仙。递年传下如此，人皆信之，瞻奉施舍，惟恐弗及。一日，有会试举人汤成誉、傅宗尧二人，往寺闲游，见其侍者俊秀，与之顽要求欢。诸僧吃醋，遂礼请饮茶，哄二举人入禅室深室，将铁锁扣住，绝其饮食。每日只将粥半碗，恋其气勿绝，饿得黄瘦昏迷，目无见、口无声。至二月初一日，送上火台超度。各官照常年都来拜奠。正将放火时，雷继煥为分守道，见台上二人目若垂泪者。雷道心思：「既度他作佛，何故下泪？必有其故。」即令火停放，命手下接台上二人下来问之。及下台，亲看其二人，皆瘦黑不象人，问不知应。解其衣看之，则遍体都以小绳缚不能伸动。乃悉令解之，抬入衙中，渐渐保养，过两日，方省人事。又优养两日，其人渐复常能言语矣。雷道召问之。汤成誉乃叙其由曰：「我二人乃举人某某，将往会试。因游升仙寺，与其侍者戏顽，触此秃憎恨怒，哄入深室监禁，皆饿几不能生。又将索遍身紧缚，送上火堆。此时气已近绝，已不能叫。幸得明公救之，真生死而骨肉也。」雷道听得，即速点兵扫寺捉拿。时已逃去大半，止拿得僧海昙等四十二人来，将严刑拷问。僧海昙等，乃供出往年所超度者，尽非本寺僧道，皆是他方行脚，及远处客旅在寺搅扰生事者。其囚禁之法，都似治此二举人一样，上世传下如此，非徒一年、一人之故也。雷道乃一面出榜文四处捕其逃僧，一面将住持为首数僧拟死，拆毁其寺。告示论众曰：

「钦差分守成都道僉事雷，为除左道以正巡风事：照得人惟伦理最大，惟圣道最可信。外此尚佛，违圣道者也，僧叛伦理者也。故善则召祥，不待礼佛。惟天养德，岂在烧香。间有灵庵显寺祷求应验者，此但其事偶尔相符耳。宁有命应穷而佛能使富，事应祸而佛能转福哉？即使有神应梦寐，■决休咎者，亦人心之诚，则民生非以佛之故也，抑或山川精灵则有之。故神惟外稷城隍可敬信，而诸佛菩萨寺不可为彼所惑也。近见升仙寺僧，常将外人饥饿，制缚置中之高台焚化，谓超度成佛。反哄愚民拜之求福，递年枉死，何有底极。佛若有灵，岂助若等为此剧恶。今已访出，毁其淫祠，诛其凶僧，其逃走在外者，已行文各处捕治。今后士民宜明伦理，尊圣道。毋信异端入寺烧香，毋实行恶逆而欲媚神，以求福烧香以盖愆，直掩耳偷铃，其将欺天哉！为此，合行出给告示，晓谕军民人等知悉，遵守毋违，须至示者。」

此时，雷道除此烧人之毒，又出示，使人知圣道之当尊，佛说之为妄，皆信服其化。大巡闻其能，保荐推为第一，遂超升河南布政。其后子孙累世科甲相继，则以其阴德及人，能辟左道之妄也。

姚大巡辨扫地赖奸

河南登州府霞照县，有民黄土良，娶妻李秀姐，性妒多疑。弟士美，娶妻张月英，性淑知耻。兄弟同居，妯娌轮日打扫。如今日李氏扫地，则箕帚在李氏房，明日方交与婢。明日张氏扫，则箕帚在张氏房，后日又付与姆。率以为常，永不改易。时数日前，士美往庄取苗，及重阳日，李氏在小姨家去饮酒，只士良与弟妇张氏在家。其日轮该张氏扫地，张氏将地扫完，即将箕帚送入伯姆房去，意欲明日免得临期交付，而士良亦已出外，殊不知也。及晚，李氏归见箕帚在己房内，心料曰：「今日婢娘扫地，箕帚该在伊房，何故在我房中？意者我男人扯他奸，故随手带入，事罢却忘持去乎？」晚饭后，问其夫曰：「你今干甚事来？可对我说。」夫曰：「我未干甚事？」李氏曰：「你今奸弟妇，何故瞒我。」士良曰：「胡说！你今日酒醉发酒风耳。」李氏曰：「我未酒风只你风骚忒甚。明日断送你这老头皮，休连累我也。」士良心无此事，便骂曰：「这泼皮贱妇，说出没忖度话，讨个证做来便罢；若悬空诬捏，便活活打死这泼妇。」李氏曰：「你干出无耻事，将打来吓我？便讨个证做与你！今日婢娘扫地，箕帚该在他房，何故在我房中，岂不是你扯他奸淫，故随手带来乎！」士良曰：「他送箕帚入我房，那时我在外去，亦不知他何故送来，怎以此事证得？你不要说这无耻话，恐惹傍人取笑。李氏见夫陪软，越疑是真，大肆呵骂。士良发起怒性，扯倒乱打。李氏又骂及婢子身上去。张氏闻伯与姆终夜吵闹，不知何故。潜起听之，乃是骂己与大伯有奸。欲辨之，彼二人方暴怒，必激其厮打，又退入房去。却自思曰：「我开门伯姆已闻，又不辩而退，彼必以我真有奸，故不敢辩。欲再去说明，他平素是多疑妒忌的人，又触其怒，终身被他臭口。且是我自错，不合送箕帚在他房去，此疑难洗，污了我名，不如死以成志。」遂自缢死。次早饭熟，张氏未起，推门视之，则缢死于梁上。士良计无所措。李氏曰：「你说无奸，何怕羞而死？」士良难以与辩，只遣人去庄赶弟。及士美回，问妻死之故，哥嫂答以夜中无故，彼自缢死。士美不信，赴县告曰：

「状告为生死不明事：美娶张氏，素性贤淑，与兄士良、嫂李氏，同居共爨。今月初六，美因上庄。初九日夜，妻独在家，无故缢死，人命重事，乞究因由，死者瞑目，生者无怨。迫告。」

陈知县拘来，问张氏因何缢死。黄土良曰：「弟妇偶沾心痛之疾，不禁苦楚，自忿缢死。」士美曰：「小的妻子素无此症，若有那痛，何不叫人医？此不足信。」李氏曰：「婢娘性急，夫未在家，心痛又不肯叫人医，只轻生自死。」士美曰：「小的妻性不急，只为人口讷怕羞，此亦不信。」陈公将士良夫妇起，士良不认，李氏受刑不过，乃说出曰：「我与婢娘每轮日扫地。初九日该婢娘扫，我在人家请饮酒

，至晚归来，箕帚放在我房内。我疑男人扯婢有奸，故将箕帚随手带入我房。两人自角口厮打，夜间婢娘自缢死，不知何故。」士美曰：「此可信矣。但老爷参详有无奸情，生死明白。」陈知县曰：「若无奸情，彼不缢死。此欺奸弟妇，士良该死的矣。」即将拷打，勒逼招承。过了五载，其年该出。适南直姚尚贤升河南巡按，审重犯之狱及欺奸弟妇这卷。黄士良上诉曰：「今年小囚该出矣。人生世上，王侯将相终归于尽，死何足惜。但受恶名而死，虽死不甘，吾将诉之上帝，以白此冤。」姚大巡曰：「你经几番审录矣，今日更有何冤？」士良曰：「我本与弟妇无奸，可剖心以示天日。今卒陷于此，黯昧以死，使我受恶名，弟妇有污节。我弟疑兄、疑妻之心不释。一狱而三冤，何谓无冤？」姚大巡将案卷前后反覆看过，乃审李氏曰：「你以箕帚在房，证出夫奸婢，你明白矣。且问你，当日该张氏扫地，其地都扫完否？」李氏曰：「前后栋各处都扫完了。」又问曰：「其粪箕放在你房，亦有粪草否？」李氏曰：「已倾干净，并无粪草了。」姚院乃曰：「地已扫完，粪早已倾，此是张氏自以箕帚送入伯姆房内，以免来日临期交付，非干士良扯他奸也。若是士良扯奸，则地未必扫完，若扫完而后扯，则粪必有粪草；若已倾粪草而后扯，则又不必带箕帚入房，此可明其决无奸矣。其后自缢者，以己自错，不合送箕帚入伯姆房，启其疑端，辩不能明，污名难洗，此妇必畏事知耻的人，故分一死以明志，非是以有奸为惭也。李氏陷夫于不赦之罪，诬婢以难明之辱，致叔有不释之疑，皆泼妇之无良，故逼无辜于郁死，合以威逼拟绞。士良该省发。」士美磕头曰：「吾兄平日朴实，嫂氏素性妒忌，亡妻生平知耻。小的向日告状，只疑妻与嫂氏争忿而死，及推入吾兄奸上去，使我蓄疑不决。今老爷此辨极明，真生城隍也。一可解我心之疑，二可雪吾兄之冤，三可白亡妻之节，四可正妒妇之罪。愿万代公侯矣。」李氏曰：「当日丈夫不似老爷这辨，故我疑有奸。若早些辨明，我亦不与他打骂，老爷既赦我夫之罪，愿同赦妾之罪。妇人愚鲁，以致妄疑，今知悔改耳。」士美曰：「死者不能复生，亡妻死得明白，我心已无憾。要他偿命何益。」姚院曰：「法应死，吾岂能生之？」姚院判曰：

「审得犯妇李氏，心多妒忌，性积猜疑，空捏婢奸，逼雉经于五夜。妾证夫罪，陷在犴者屡年。同吕雉之忍心，笑指戚姬为人彘；似武牝之毒手，强推帝子落房州。悍牝司晨，维家之索。长舌煽佞，方是用长。不诛无以儆恶于后人。拟绞惟以偿命于逝者。」

按：前鞫官，怪就张氏绕处猜情，故皆以为有奸而死。姚令就从箕帚中审扫地完否，有无粪草，情即昭然可辨，何等明白显易。此所以为卓见远识，可为察疑狱者之龟。

康总兵救出威逼

山西道太原府河曲县，生员胡居敬，年方十八，父母双亡，又无兄弟，家道清淡，未娶妻室。书读未高，在宗主中考四等，被责归家。发愤将家资田宅变卖，得银六

十两，将往南京从师读书。至江中，遭风覆船，舟中诸人皆溺死。居敬手抱一木板在手，随水流近浅处，得一渔翁安慈救之，以衣服与换，又以银赠之盘缠。居敬拜谢。问其姓名居止之所而去。居敬思：「回家则益贫无倚，况久闻南京风景佳丽，不如沿途乞食挨到那里，又作区处。」及到南京遍谒朱门，无有施济之者。衣冠蓝缕，日食难度，乃入报恩寺求为和尚，扫地烧香却又不会，和尚要逐之去。一老和尚僧率真问之曰：「你这没用，只会干甚事？」居敬乃曰：「不才山西人氏，忝系生员，欲到京从师。不意中途覆舟，行囊荡尽，故流落至此，诸事那会干？倘师父怜念，赐我盘缠，得还乡井，永不忘德。」僧率真曰：「你归途遥远，我那能赠你许多盘缠。况你本意要到京从师；今便归去，亦虚跋涉一番。不如我供膳，你在寺中读书，倘读得好时，京城内各省有人在此，寄学赴考，岂不甚便？」居敬思在寺久处，恐僧徒厌，遂乃结契率真为义父，与寺中诸僧为师兄弟。由是一意读书，苦心探索，昼夜不息。

过了三年，自觉文章与京城才子相并，遂出赴考，果选取入场，本科即中高第，时弘治庚子年也。僧率真亦自喜作成有功。先时居敬虽在寺二年，罕得去闲游。既中后，诸师兄多有相请者，乃得遍游各房。

一日，信步行到僧悟空房去，微闻棋声在上。从暗处寻，见有楼梯，遂直上楼去，见二妇人在下棋，两相怪讶。一妇人问曰：「谁人同你到此？」居敬曰：「我信步行到此，你是什妇人，乃在此间？」妇人曰：「我渔翁安慈之女，名美珠，被长老脱娶在此。」居敬曰：「原来是我恩人之女。」美珠曰：「官人是谁？我父与你有什么恩？」居敬曰：「我是此寺中举人，前来京堕水时，蒙令尊救拔，厚恩未报。今不意得会娘子也。」美珠曰：「报恩且慢，你快下去。今年有一郎官误行到此，亦被长老勒死。若是来见，你命难保。」居敬曰：「悟空是我师兄，我同是寺中人，见亦何妨。」又问：「那一位娘子是谁？」美珠曰：「他名潘小玉，是城外杨芳之妻，独自行往娘家，被长老以麻药置果子中与他食，因强留在别寺中，夜间抬入此来。」话不觉久，悟空登楼来见，强赔一笑曰：「贤契何知到此？」居敬曰：「我偶然行来，不意师兄有此乐事也。」悟空即下楼，住来路之门。便呼僧悟静同来，邀居敬至一空房去，四面皆高墙，将索一条、剃刀一把、砒霜一把，递与胡居敬曰：「请贤契受用此，免我二人动手。」居敬惊曰：「我同是寺中人，怎将我当外人相防？」悟空曰：「我僧家有密誓愿，只削发者是我辈人，得知我辈事。有发着虽亲父、亲兄弟，不是我辈人，况契弟乎！」居敬曰：「如此，则我亦愿削发罢。」悟静曰：「你全假话，你历年穷苦，今始登科，正享不尽富贵之时，官家又将招你入赘，有几多好事在，你说削发瞒谁？今不害你，你明日必害我。」居敬指天发誓曰：「我若害你，明日必遭江落海，天诛地灭。」悟空曰：「纵不害我，亦传害我教门。你今日虽仪、秦舌也是枉然。再说一句求饶话，便动手勒死，免恼我肚肠。」居敬泣曰：「我受率真师父厚恩，愿见一面，拜谢他而死。」悟空曰：「你求师父，亦是问阎王乞命须臾。」悟静叫率真到，居敬泣跪曰：「我是寺中人，见他私事亦何妨。今师兄苦逼我死，望亲父救我。」率真尚未对，悟空曰：「一人之命小

，寺门之法长。自古人空门即割断骨肉，那顾私思。任你求，率真肯救你否？」率真曰：「居敬儿，是你命合休，不须烦恼，死后我必埋尸你在吉地，作功德普度你来生再享富贵。你昔日在江中溺死，尸首尚不能归土，那得食这几年粮禄。你求救则死益紧，我只一句话，决救不得你了。」居敬见说得硬，乃泣曰：「容我缓死何如？」三僧曰：「若外人，则不肯缓他；在你，且放缓一步。但今日午时起，明日午时要攒命耳。」三僧出去，锁住城门。居敬独立空房中，只有一索悬于梁，一凳子与他枕脚自缢，并一把小刀、一包砒霜，余无一物。在旁屋宇又高，四围壁立，壁外皆墙。居敬四顾详察，已思量在心。近晚来，以杌子打开近墙壁孔，取一直访，用索系住，又用刀削壁经为竹钉，将杌子鐙其钉于抱柱。以衬脚将索系于腰，扳援而上，至于三川枋上，以索吊上直枋，将枋从下撞上，果打开一桷子，有一孔可容身，即从此孔中扒上屋去。时已鸡鸣，奈墙外皆僧房，从瓦上践，恐僧知之，欲待天明有外人入寺，然后从屋瓦上走出求救。

次日早，总兵康尚德欲候大操，见时尚大早，入寺坐候，人马喧闹。居敬闻人喝道声，即高喊：「救命！」康总兵令人去看，从寺瓦上接得居敬下来，向前叙其因撞见妇人，被僧悟空逼勒将杀已，及已扳援上屋之状。康总兵即命拿二僧。其悟空、悟静见居敬屋上喊时，早已逃走，只拿二妇人至。康总兵审问明白，差人拘安慈、杨芳来领女去。时杨芳已死，惟拘安慈来认，见女儿美珠，拜谢康爷而去。潘小玉因无亲人可倚，自禀康爷曰：「妾夫已死，身无所归。我与美珠处久情投，已结为姊妹，今愿随他同去，契拜安慈为义父，央他代我择嫁。」康爷亦许之。胡居敬见安慈来，整备盛筵，接他三人入宅款待，执盏拜谢曰：「小生蒙尊公救命，又蒙厚赐，此情常在心，昨对令爱亦言之。今日已侥幸发科，奈客居冷淡，愧无厚报，敬奉杯酒为谢。后日公但有事嘱，我无不听命也。」安慈见居敬青年举人，思美珠未有匹配，乃曰：「相公如有念衰老之心，衰老虽捕鱼为生，家资颇有足以自给，别不敢干求。只小女无家，倘不相弃，愿献为偏房之妾。」居敬见安慈是个善人，美珠又什有姿貌，即承许曰：「小生尚未娶，如蒙错爱，愿纳为正室，何况偏房乎？」安慈大喜曰：「今日此席即为会亲酒，莫待再有异议。」小玉觉微有戚容。美珠曰：「妾与小玉结为姊妹，情意相投，小玉又义拜我父。今相公如记我父旧恩，不弃小妾，愿更纳小玉妹为侧室，共奉巾栉，则两两成其美矣。」居敬沉吟未对。安慈又曰：「妻妾最难和谐，今小女一人既相安，愿勿遗葑菲。」居敬曰：「但恐无此礼，不若为小姨别求好配，岂不美乎！」安慈曰：「古人有娶亲姊妹者，欧阳修是也。况结契姊妹，何碍于礼？且好配莫过于相公，安用别求？适间钧旨谓『有事嘱托，无不听命』，请以此事为验。」居敬曰：「令爱固美好，小玉尤娇媚，恐小婿无此福。故不敢受。今承岳丈严命，呵荆雅意，岂敢再辞。」即日与美珠交拜为夫妇，定小玉为次房。好似皇、英，两两归虞舜，燕、德双双配汉成。

次年，居敬连登进士，除荆州推官。到夏口江上，见悟空、悟静、率真在邻船中。居敬立船头，令手下拿之。二僧心亏，知无生理，即投水死。率真跪求赦。居敬曰：「汝三年供我为有恩，临危不救为无情。倘当日被你辈逼死，今日焉得有官？以

你恩补罪，无怨无德，任你自去，今后再勿见我便是。」

按：安慈善心，故人因使女得良配；悟空狠心害命，终致身丧江滨。善恶之报，岂有差哉！

邵参政梦钟盖黑龙

贵州道程番府，有秀才丁日中，常在安福寺读书，与僧性慧朝夕交接。性慧一日往日中家相访，适日中外出。其妻邓秀英闻夫尝说在寺读书，多得性慧茶汤，因此出来见之，留他一饭。性慧见秀英容貌美丽，言辞清婉，心中不胜喜慕。后丁日中复往寺读书，月余未归。僧性慧乃以生名，雇二全真道士，假作轿夫，半午后到邓秀英家曰：「你先生在寺读书，劳神心苦，忽然中风死去。得僧性慧等救醒，尚奄奄在床，生死未保，叫我二人来接娘子，他有话吩咐你。」邓秀英曰：「何不借眠轿送他回？」二轿夫曰：「寺中长老正要送他回，奈此去程途有十余里，恐路中冒风，症疾加重。若中风再复，便难救治。娘子可自去看之，临时主意，或接回或在彼处医治，有个亲人在旁，也好伏侍病者。」秀英听得，即登轿去，天晚到寺，直抬入僧房深处，却已整排酒筵在，皆新鲜美味，金银器皿，如待客人般。秀英曰：「我官人在那房？领我去看。」性慧出曰：「你官人因众友相邀，去游城外新寺。今早人来报他中风，小僧去看，幸已清安。此去有路五里，天色已晚，可暂在此歇，明日早行。或要即去，亦待轿夫饭讫，娘子亦吃些点心，然后讨火把去。」秀英心生疑来，却又进退无路，只饮酒数杯，又催轿夫去。性慧曰：「此轿夫不肯夜行，各回去了。娘子可宽饮数杯，不要性急。」又令侍者小心奉劝。酒已微醉，乃照入禅房去睡。秀英见锦衾绣褥，罗帐花枕，件件美丽。以灯照之，四边皆严密，乃留灯在，带衣而寝，终疑虑不寐。及钟声下后，性慧从背地进来，近床搂抱住。秀英喊起：「有贼！」性慧曰：「你虽喊到天亮，也无人来拿贼。我为你费了几多心机，今日乃得到此，亦是前生夙缘注定，不由你不肯也。」秀英起曰：「野僧何得无礼！我宁死不受辱也。」性慧曰：「娘子肯行方便一宵，明日送你见夫。若不怜悯，小僧定断送你命，将埋厕中，永不出伦。」秀英喊骂，缠至半夜，被性慧行强，剥去衣服，将手足绑缚，恣行淫污。次日，半朝方起。性慧谓秀英曰：「你被我设计诱来，事已至此，可削发为僧，藏在寺中，衣食受用都不亏你，亦有老公陪你。若使昨夜性子，有麻绳、剃刀、砒霜在此，凭你死罢。」秀英思：「身已受辱，死则永无见夫之日，此冤难报。不如忍耐受辱，倘得见夫，报了此冤，然后就死。」乃从其披剃妆点。

过了月余，丁日中来寺拜访性慧，秀英认得是夫声音，挺身先出，性慧即赶出来。日中方与秀英作揖，秀英哭曰：「官人认不得我乎？我被性慧脱诱在此，日夜望你来救我。」日中大怒，扭住性慧便打，被性慧呼集众僧，将日中锁住，取出刀来将杀之。秀英来夺刀曰：「可先杀我，然后杀我夫。」性慧乃藏起刀，强扯秀英人房吊住，再出来要杀日中。日中曰：「人妻被你拐，夫又被你杀，我阴司也不肯。若

要杀，可与我夫妻相见，作一处死罢。」性慧曰：「你死则秀英无所望，便终身是我妻，安肯与你同死。」日中曰：「然则全我身体，容我自死罢。」性慧曰：「我且积些阴功。方丈后有一大钟，将你盖在钟下，与你自死罢。」自盖入钟下去后，秀英日夜哭啼，拜祷观音佛，愿有人来救他丈夫。

过了三日，有参政邵一德，夜梦安福寺方丈中，钟盖一黑龙，初亦不以为意。至第二、第三夜连梦之，心始疑异。乃命轿往安福寺方丈中坐。果有一大钟，令手下扛开看，有一人饿将死，但气未绝。邵参政知是被人所囚者，即令以粥汤渐渐灌下，一饭顷少苏，乃曰：「僧性慧拐我妻削发为僧，又将我盖在钟下。」邵参政命拿僧性慧，即时拿到，但四处搜，并无妇人。邵参政再命严搜。乃于复壁中，有铺地木板。公差揭起木板，有梯入地下，从此梯下去，乃是地楼，点灯明亮，一少年和尚在坐。公差叫他上来，拿见邵参政。其和尚即邓秀英也。见夫已放出，性慧已锁住，秀英乃从头叙其先时脱诱之计，到寺强奸之情，后来削发之由，及已闻声见夫之事，日夜拜祝之哭，一一明白。僧性慧不能抵辩，只磕头曰：「死罪甘受，愿赦责打。」邵参政审曰：「审得淫僧性慧，稔恶贯盈。与生员丁日中交游，酒食征逐。见其妻邓秀英美丽，巧计横生，赚其入寺看夫，强行淫污，劫其披缁削发，混作僧徒。虽抑郁而何言，将待机而图报。偶日中之来寺，幸秀英之闻声相见，泣诉未尽衷肠之话，群僧拘执欲行刃杀之凶。恳求身体之全，得盖大钟之下。乃感黑龙之被盖，梦入三更；因至方丈而开钟，饿经五日。丁日中从危得活，后必亨通；邓秀英撞死复生，终当完聚。性慧拐人妻，坑人命，合梟首以何疑。群僧党一恶、害一生，皆充军于远卫。」判讫，将性慧斩首示众，其助恶众僧，皆发充军。邵参政又责秀英曰：「你当日被拐，便当一死，则身洁名荣，亦不累夫有钟盖之困。若非我感梦而来救，夫不为你而饿死乎！」秀英曰：「我先未死者，以不得见夫，未报此僧之仇，将图见夫而死。今夫已救出，僧已就诛，妾身既辱，不可为人，固当死决矣。」即以头击柱，流血满地。邵参政命人持住，血出晕倒，以药医救，死而复生。邵参政谓丁日中曰：「依秀英之所叙，其始之从也，势非得已。其不死因欲得当以报仇也。今击柱甘死，可以明志，汝其收之归。」丁日中曰：「吾向者正恨其不死以图后报仇之言为假，今见其撞死，则非偷生无耻者，使不复生，则今世永别耳。幸而不死，吾其待之如初，当来世重会也。」日中夫妇双双拜谢而去。归，以木刻邵参政之像，朝夕奉事不懈。其后日中亦登第，官至同知。

按：日中被困，梦兆黑龙，固天数之未绝。然惹此祸者，非从秀英见僧留之午饭而起。盖在日中与僧交游，故僧乃造其家，秀英乃出见之。推原其由，不起于日中乎！故古语曰：「不通僧与道，便是好人家。」良不诬也。

拐带类

余经历辨僧藏妇人

山西大同宣府开牛卫军人廖永德，娶妻贺宜娘。一日，夫妇角口，因致厮打，宜娘逃回父家。路逢和尚僧水月，问其何往，宜娘答曰：「安不幸嫁个刁军，性暴粗蠢，无故将妾揪打，今将走回娘家去。」僧长叹曰：「佳人偏作愚夫配，好花枉插野篱边。娘子这美貌娇姿，若嫁与富家郎，岂不珠翠满头。若嫁与读书人，必有夫人福分。今嫁个强军，反被他朝夕打骂，真负此窈窕红颜也。小僧不识进退，我住在城中保元寺，衣食享用件件不亏，只少一个妇人。若有娘子这样花容，真爱证嫁珠玉，虔敬若观音也。」宜娘曰：「我父闻保元寺僧人富贵，只未得到也。」僧水月曰：「娘子若下顾，愿今日前往，真三生有幸也。」宜娘曰：「恐人知之，名色不好。」僧曰：「我寺中大如相府，深若仙宫。僧房禅室，无人得到，有谁知之？」宜娘曰：「我一孤身妇人入寺，恐被人疑猜。」僧曰：「娘子肯去，我有一计，使人不知。你在城外少待，我入寺长衫、帽子、鞋袜，若你作男子，乘晚雇一疋马，载入寺去，有何不可？」宜娘曰：「此计甚妙，只过数日，要送我回娘家去。」僧曰：「不妨。」近晚时，僧雇马至，宜娘骑入寺去。见僧房中十分齐整，水月委曲承奉。其夜禅床云雨，倒凤颠鸾。好似襄王遇神女，胜如洞宾逢仙姑。后水月愈加爱恋，宜娘遂不思归去。

过了月余，廖永德往岳丈贺怀智家去迎妻。怀智曰：「汝妻并未到我家，何故今日来接？」永德曰：「令爱日前与我相打，因逃回岳丈家。安得瞒我！」怀智曰：「此必你误打死，埋没其尸，恐我告发，故先来图赖我。」永德曰：「前月来你家，路人皆见，必是你改嫁与远方客人去，故捏我打死。」翁婿二人大闹一场。次日，贺怀智往上北路李通判处告曰：「告状人贺怀智为杀妻灭尸事！痛女宜娘，嫁刁军廖永德为妻。岂期永德日宿娼妓，恨妻阻谏，触怒打死，埋没尸首，故称前月妻回智家。乞台拘邻见佐，究尸下落，死者瞑目，正伦除恶。感激上告。」廖永德亦去诉曰：「告状人廖永德，为逐婿嫁女事：虎岳贺怀智，惯讼殃民，见利背义。冤娶伊女宜娘为妻，日盗家财，私顾外家。九月初十，搅家角口，逃回智家。恶起狠心，背嫁远客。捏德杀妻，有何证见。恳天严究，追给完聚，仁德弥天。上告。」李通判各准其状，两拘来问。贺怀智称永德杀妻灭尸，廖永德称怀智背地嫁女。两下争辩，李通判不能决。再拘贺怀智之邻丘仙，廖永德之邻伍保来问。丘仙曰：「小的与怀智同门出入，伊女并未归来，那有重嫁之事？」伍保曰：「小的在永德屋傍。那日永德夫妇相打是真，走向贺家，路人多见，只小的未见他甚时去。」李通判曰：「伍保未见去，何不报，一见去者来做干证。」廖永德曰：「彼见者只私下说，不肯来证。」李通判曰：「你说路人皆见去，缘何不报一个来证，有何足凭？此必是你失误打死，又捏岳丈重嫁，是何道理。」即发打三十，问其偿命。永德受刑不过，只得屈招。

至次年，福建余员，为下北路经历，理冤辨枉，清廉无私，人号为「余青天」。廖永德具状，令人去投告。余经历思曰：「妇人与夫相打，走向娘家。一说已去，一说未来。必是路中被人拐带，吊审亦无益。」即唤手下王宝、谢仁等曰：「廖永德妻贺宜娘，走回娘家，路中被人拐带去。你等可用心替他体访，若跟寻得出，我重赏你。」再说僧水月得贺宜娘以来，心中只是欢喜自幸有此好缘。宜娘亦梳妆涂抹，相与绸缪眷恋。其水月与一后生凌秀极相善。一日，凌秀突入僧房，宜娘正在梳妆，闻足声近前，即躲入床后。凌秀见镜台内有脂粉、油脂，笑曰：「汝今日接什表子来？」水月即答曰：「瞒不得你，昨晚果接一表子在此。」凌秀曰：「请出相见，岂不好也？」水月曰：「此是雏的，怕羞不肯出来。」凌秀再三请曰：「我是故人，与我相见何妨？」水月再三辞却曰：「汝不必恼我，不如大做东道请你便是。」凌秀见坚拒不见，遂曰：「你只请我，不见也罢。」水月遂盛设筵席相待，劝得凌秀醺醉。归到街头，遇着妻舅江彩，复邀入酒店坐定，问之曰：「今日我为官事，请列位牌头草酌一杯，正叫贤妹夫来此相陪。你在那家饮得这醉？」凌秀醉后忘形，说出来曰：「我往保元寺去访水月长老，陡遇那秃子接一表子在，被我撞见梳妆镜台，唤他又不肯出相见。水月因请得我这醉。」时皂隶谢仁在座，听见说寺中有妇人事，心中正要体访贺宜娘下落，饮了数杯，即推故起身曰：「今日有公事，不得完席，失辞。」出径往院中去，故诈曰：「余老爷命我来点你等。」将妓妇逐一查过，并未有妓接往在外者。三数日内，屡往寺中打听消息，并不见踪。原来水月因被凌秀撞见，入室之后，乃移一大仓在房中，将宜娘藏在仓，谨护益密，外人那得知之。谢仁心不肯休，乃唤一小偷郭尾来，谎之曰：「我闻水月长老藏金银极多，夜则摊出看之。汝有计入他房去，先看藏在那里。明夜同你去偷之，何如？」那贼人闻说有银，心中欢喜。乘夜扒上水月睡房屋上去，推开瓦隙窥之，见水月执锁钥开仓，引一少年妇人出来，搂抱戏耍一番，乃解衣双双就枕而睡。郭尾潜下屋来，见谢仁曰：「你好哄我！那贼秃仓中只藏一妇人，夜引出来千般作趣，搂抱去睡了。那见些金银？」谢仁曰：「我亦被别人所哄，说道有银，谁知是个妇人。这遭劳动你了，待别处有好事，再抬举你。」次日，谢仁密禀余爷曰：「蒙爷爷差访贺宜娘下落，昨探访得保元寺僧水月房内仓中，藏一妇人，不知是否？」余爷即点军共往寺去拿。果在仓中搜得一妇人，并水月锁到。乃拘贺怀智、廖永德来认之。永德曰：「正是吾妻宜娘也。」怀智默然无语。僧水月磕头求赦。余爷判曰：

「审得僧水月，未除结习，求构欲缘。红粉陡逢，黑地拐去。寺非赛祇圆，坐拥花娇；仓岂蕊珠宫，深藏菩萨。沉沦欲海，难登兜率之天；迷恋爱河，永堕酆都之地。合徒二年，发遣归俗。贺宜娘私奔，难比文君野合。深惭无艳，仙房通云雨，点污无垢佛头。经阁镗鸳鸯，败坏不二门户。将效尤梁武，向同泰寺忍拾百文金身；岂景行观音，故翠竹林苦修大千佛道。合行官卖，用儆女流。贺怀智捏枉杀妻，廖永德捏重嫁女。虽属诬告，亦有可原。皆因失妻、失女之嫌，致伤旧翁、旧婿之谊。少惩不合，用戒砌诬。」

按：此公案巧处，全在哄贼去观僧房一节，故能探知藏逃妇所在。虽是谢仁之计，

亦由余公一察便知。此妇在路被拐带，严命跟寻，乃见踪迹。若官司不以为意，不令手下密访，此案如何结得？故为官在恤民勤政者以此。

戴典史梦和尚皱眉

戴君宠以三考出身，为袁州府宜春县典史。八月十四夜，梦见城隍送四个和尚来，三个开口笑，一个独皱眉。醒来疑异。次日十五，同堂尊往城隍去行香。见庙中左廊下有四个和尚。因记及夜间所梦之事，待堂尊并二三衙先行了，乃呼四和尚来问之曰：「你和尚何不迎送堂尊？」一和尚答曰：「本庙久住者，当迎送。小僧皆远方行脚，昨晚寄宿在此，今日又将别寺去。孤云野鹤，何地不之，故不趋奉贵人。」戴典史见有三个和尚粗大，一个和尚细嫩，不似男子样。心中生疑，因问之曰：「你和尚何名？」一个答曰：「小僧名真守。那三个都是徒弟，名如贞、如晦、如可。」戴公问曰：「和尚会念经么？」真守曰：「诸经卷略晓一二。」戴公哄之曰：「今是中秋之节，往年我在家，常请僧念经保安。今幸遇你四人，可在我衙中诵经一日，以保在官清吉。」即带四僧入衙去。戴公命堂上排列香花茶烛，以水四盆与僧在廊边洗澡，然后诵经。其三僧已洗，独如可不洗，推辞曰：「我受师父戒，从来不洗澡。」戴公以一套新衣服与他换，曰：「佛法以清净为本，那有戒洗澡之理。纵有此戒，今为你改之。」命左右剥去偏衫，见两乳下垂，乃是妇人。戴公令锁了三僧，将如可上问曰：「我本疑你是妇人，故将洗澡来试。岂是真要念经乃请你行脚僧乎？你这淫乱女人跟此三僧逃走，好从头供出缘由来。」妇人跪泣曰：「小妾是宜春县孤村褚寿之妻，姓葛名秀英，家有婆婆七十多岁。旧年本月十四晚，这三和尚来借宿，妾夫褚寿醉曰：『我孤村贫家，无床被，不可以歇。』这和尚说道：『天晚无处可去，他出家人不要床被，只借屋下坐过一夜，明早即去。』遂在地打坐讽诵经卷。妾夫见他不肯去，亦怜他出家人，晚具斋饭相待，开床照他去歇。谁料这秃子心歹，取出戒刀，将妾夫杀死。妾与婆婆开后门将走，被他拿住，将婆婆亦杀死，强将妾来削发。次日放火烧屋，将僧衣、僧鞋逼我同去，用药麻口，路不能叫。略不肯行，又将杀我。妾思丈夫、婆婆都被他杀死，几回思杀他报冤，奈我妇人胆小不敢动手。昨晚正是十四夜，旧年丈夫、婆婆被杀之日，适值周年。他三个买酒唱饮，妾暗地悲伤，默祷城隍助我报冤。今老爷叫他入衙，妾道是真个请他念经，故不敢告此情。早知老爷神见疑我是妇人，故将洗澡试验，妾已早说出矣。今日乃城隍有灵，使妾得见天日，报冤雪恨，虽即死见丈夫、婆婆于地下，亦无所恨。」戴典史曰：「你从三和尚一年，污辱已多。若不说昨夜祷城隍一节，我必以你为淫贼，今日难免官卖。你既云祷城隍，求报姑夫之冤，此乃是实事。我昨夜正梦城隍告我，今事适与梦相合，方信城隍有灵。这三秃子天理合诛。」即当堂起文书，送葛氏还父母家，另行改嫁。其招申上司曰：

「审得僧真守、僧如贞、僧如晦等三凶同恶，大逆济奸，晚入孤村，杀人母、杀人子，公行大逆。谋其夫、拐其妻，僧服、僧鞋，假妆葛氏为行脚。毒药毒手，强驱秀英以远游。本是女流，改名如可，致难洗之辱，徒黯黯而谁诉。抱不戴之仇，实

冥冥而图报。寄宿城隍之庙里，默祷神明于夜中。神果有灵，来应卑职之梦，经惟廉诵，尽获妖僧之徒。旧年八月中秋，三秃杀人、拐带。今岁仲秋十五，一周服罪歼除。方见幽冥之难欺，谁谓报应之或爽。不分首从，俱正典刑。」

戴典史因拿此三僧，堂尊服其有能。大巡保本，举荐戴公为瑞州府高安县县丞。刑政愈清，至今人犹传颂。

黄通府梦西瓜开花

黄在中以岁贡出身，为浙江温州府通判。清廉明察，奸弊难欺。忽一夜，梦见四个西瓜，一个开花，醒来时方半夜，思之，不知其故。次早去拜升官王给事，遇三个和尚在路上说因果。及回，其和尚犹未去。见其新剃头，绿似西瓜一般。因思起夜来之梦，即带三和尚入衙，问之曰：「你三人姓名？」一老的答曰：「小僧名云外，他二个名云表、云际，皆同门兄弟也。」又问之曰：「你住居何寺？」云外曰：「小僧皆远方行脚，各地游行，身无定居。昨到本府，在东门侯思止店下暂住，并不在此久居也。」又问之曰：「你四个和尚，如何只三个出来？」云外曰：「只是三人，并无别伙。」黄通府命手下拿侯思止来，问之曰：「昨日几个和尚到你店？」侯思止曰：「三个。」黄通判曰：「这和尚说有四个，你瞒起一个怎的？」思止曰：「更一个云中和尚，心好养静，只在楼上坐禅，不喜与人交接。这三和尚叫我休要与人说，免人参谒，恼乱他禅心。」黄通判赚出，即命手下去拿云中来到。见其眉目美好，貌若妇人。此和尚即跪近案桌前泣曰：「妾假名云中，实名四美。父亲贲文，同妾及母亲并一家人招宝，将赴任为典史。到一高岭处，不知是何地名，前后无人，被这三僧杀死我父母并招宝三个，其轿夫各自奔走，止留妾一人，被他削发，假装作僧，流离道路，今已半年。妾忍辱苟生，正愿得见官府，告明此情，报父母之冤，死无所恨。」黄通府听说，见三僧情理可恶，各发打三十，拟以死罪。故判之曰：

「审得僧云外、云表、云际等，同恶相济，合谋朋奸。假托方外之游，朝南暮北。实为人间之狗，与狼心恶行。不畏神明，忍心那恤经卷。贲文职受典史，跋涉前程；四美身随二亲，崎岖峻岭。三僧凶行杀掠，一家命丧须臾。死者抛骨山林，风雨暴露；生者辱身缁衲，蓬梗飘零。慈悲心全然断丧，秽垢业休问祓除。若见清静如来，遭受烹煎之谴；倘有阿鼻地狱，永堕牛马之涂。佛法迟旦，报在来世；王刑峻便，罪于今生。梟此郡凶，方快众忿。」

申案上去，两院缴下。即从三僧，决不待时，梟首示众。又为贲四美起文书，解回原籍，得见伯叔兄弟。有大商贺三德，新丧妻。见四美有貌，纳为继室。后生子贺怡然，为黄居中县二衙。尝过一岭顶，见三堆骸骨如霜。怡然悯之，命收之葬。母贲氏出看岭上风景，泣曰：「此即当日贼僧杀我父母处也。」乃啮指出血，去点骸骨，血皆缩入，即其父母骸也。后带回家去葬。而招宝一堆骸，则为之埋于亭边，

有石碑记「招宝之坟」四字在焉。

按：贲氏被拐之时，曾感梦西瓜，因得妇嫁贺家，生一贵子。至随子之任，又得收父母遗骨，此亦奇事也。人生得失荣枯，有数存焉，岂偶然哉！

坟山类

苏侯判毁冢

浮梁县胡宾，

「状告为伐冢毁骸事：山■太陵，葬祖坟莹。土豪张律，倚挟官势，坏乱王法，掘坟、埋坟、强占风水。惨将柁木烧毁，锻炼骸骨，犯死生灵，五口哭声动天。开坟锹槔，总为伐命斧斤；焚槔烟烽，尽是杀人烙炮。生死衔冤，号天上告。」

张律诉曰：

「状诉为剪奸冤占事：祖买胡氏山一截，重价百金。内有一冢未掘，止许剽祭，不许复葬，约有明据。陡今奸恶胡宾，挟势复葬。嗔阻成仇，飘诬伐冢，毁骸重事。不思山卖三十六年，坟墓一十二所。前无异说，后可案争。乞天许准杜祸。上诉。」

苏侯审云：

「胡氏卖山三十六年，不为不久。张氏葬坟一十二所，不为不多。但兹山原有一家，止议胡氏剽祭，不许胡氏复葬。约有旧卷，乡亦有公评也。今据两词研审，胡宾不合，故因先坟而妄行复葬。复葬者是争之也。张律亦不合，不经官府而私自伐棺。伐棺非过举乎！各拟罪罚，以塞讼端。其山其冢，悉依原契毋紊。」

林侯判谋山

黟县李昊六，

「状告为捏谋祖墓事：土豪王治九，垂涎寿坑吉地，插入无由，欺死瞞生，摹写父手典契，吞谋祖坟，开莹■葬。且父虽贫，不将祖山出典。试问干证，尽系豪恶故知。奸计一设，祖骸难保。乞恩抹契杜害，枯骨沾恩。上告。」

王治九诉曰：

「状诉为刁奸脱骗事：父债子还，律有定例，健讼李昊六，父手将山一段，契典纹银二十两，即取无还，理合照契受业。殊刁图骗，架告吞谋。不思伊父虽亡，干证现在，契书一纸，永久可凭。哭恳斧断，不遭奸骗。上诉。」

林侯审云：

「山有定主，謀者妄矣。債有常例，負者非焉。王治九只可據理取債，不可執典契而葬李昊六之山。李昊六亦須代父償銀，不可昧天理而負王治九之債。仰中親速為允釋，毋效鷸蚌。」

婚姻类

马侯判争娶

浮梁县陈浩，

「状告为势夺婚姻事：毒恶赵玄玉，盖都喇虎猛气横飞。恃倚顿丘山之富，济林甫鬼蜮之奸。流毒一方，生灵切齿。身凭媒妁，聘定左成女为妻，今娶过门，路经恶里，岂料立心夺娶。牙爪云集，金鼓雷轰，锋戈霜莹，喊声震天。强抢新婚作妾，嫁奁服饰，一概鲸吞。势如劫盗，王法大坏。悬天法剿。上告。」

赵玄玉诉曰：

「状诉为夺妻大冤事：身用聘礼，凭媒娶左成女为妻。恶豪陈浩，宦势炙天，越法夺娶。抢亲未遂，听兄主唆，毒口吹祸。逞指鹿为马之奸，捏画蛇添足之状。教得升木，架空告台。切思婚姻先聘为主，一女只嫁一夫。遭恶夺告，惨蒙毒螫，衔冤上诉。」

马侯审云：

「审得赵玄玉，以万金土豪，桀骜烈性，蜂蚕毒心。鲸鲵大胆，播恶一方。盖四凶可五，九黎可十者。左成有女玖英，陈浩既凭媒议，纳采问名，此醮行一与，终身无改者。玉胡为恃强夺娶，俾一女而二夫乎！及知玖英于归，牙爪云屯，操锋执刃，截路抢亲，罄掳嫁妆。此虽编发穹庐，亦未有弃礼义如斯獠者也。此恶不惩，纲常大坏。合行依律取供。其女判归陈氏，仍究嫁资。」

江侯判退亲

建德县周璫，

「状告为乱法拆姻事：百年配偶，万古纲常。身父存日，凭媒王仕厚仪百金，聘定沉任女桂英为妻，婚书可据。岂期兽亲不仁，因家消乏，饵诱上门，逼写退书，遣女另嫁。切思夷邦尚有匹配，中国可无人伦？姻盟既毁，律法安在？号天法究。上告。」

沉任诉曰：

「状诉为超豁女命事：身女许配周璫，终身仰望。伊父身死未冷，嫖赌倾家。前年典出，不留尺地。今岁卖屋，不遗片瓦。黄金既尽，自写退书，领回财礼去讫。婿

非肖子，女始二天。再判成婚，终身冤陷，乞恩超。上诉。」

江侯审云：

「沉任之女，既配周璵为妻，金钗可朽，盟不可渝也。璵既嫖赌，任属泰山，胡不招赘于家，而钳其放心乎？乃若逼写退书，遣女另嫁，此又坏乱法纪，播中国之丑声，俾夷狄人笑之也。虽然，夫之不幸，妾之不幸，纵使周璵消之，亦挂英之数奇耳，夫复何恨。若依沉任，是坏萧何。」

唐太府判重嫁

德化县朱正，

「状告为谋夺生妻事：身娶韩盛女为妻，过门成婚无异。淫豪程俊，贪妻姿色，簧鼓岳母，接女归宁。广金夺娶，坑身失配。痛思未嫁则为伊女，既聘则身妻。夺嫁受财，行同禽犊。乞究完娶正伦。上告。」

韩母林氏诉曰：

「状诉为违令诬骗事：女嫁朱正为妻，反目殴伤，舁归救养，情急上告。蒙批谕娶不从。因遵执照，明嫁程后为妻。恶知，捏空耸制。泣思阿告已经三年，恩谕又非一次。何得未嫁绝无人影 既嫁遂有男夫。天鉴难瞞望光。上诉。」

唐府主审云：

「朱正原娶韩女为妻，闺门反目，岳母取回。历八年之久，既不完娶，又不令嫁，是坑此女子，拘拘然如触藩羝也。夫状告三载，谕娶七次不从，正恪有弃妻意矣。本县批令改嫁，是承娶者官府令承之也；嫁女者官府令嫁之也，更有何辜！但所嫁财礼，理合给带。朱正另娶续后嗣云。」

祝侯判亲属为婚

石埭县陈仲武，

「状首为远法结婚事：舅姑姊妹，律禁成婚。今弟陈仲成泼妻孙氏，牝鸡司晨，欺夫横恣。酷信伊兄孙汝玉巧言相，不论舅姑干碍，不用媒妁婚书，将次女嫁兄为媳。分紊人伦，礼乖律法。身恐坐罪，为此上首。」

祝侯审云：

「陈仲成之次女，与孙汝玉之长男，盖舅姑兄妹也，律禁为婚，彰彰可睹。今乃不凭媒议，私结姻盟，是仲成不合以女许嫁，而偏听牝鸡之鸣。汝玉不合令男从亲，而私结文鸾之好。若效桓温之镜台。实坏萧何之法律。合断离异，以正典刑。」

喻侯判主占妻

六合县伍春生，

「状告为生离事：身贫无配，赘豪党俊九使婢为妻。议工三年，准作财礼，婚帖存证。今身工满求归，岂豪与妻恋，将身打逐，伊族党睿见证。活活分离，见闻凄惨。进不得妻完娶，退则汗血无偿。情极可怜，叩天作主。上告。」

党俊九诉曰：

「状诉为叛逆事：逆恶伍春生，赘身使女为妻。靠如嫡亲，带往楚地贸易。岂恶见利忘义，窃银百两远逃，召访三年未获。前日潜归，诱婢被获。究本成仇，捏党作证，捏词告台。不思盗本久逃，召帖可据，诱婢诬主，律法难容，乞天正法。上诉。」

喻侯审云：

「伍春生入赘党家婢，议工三年，准作财礼。工既满矣，俊九胡不遣之归也。夫春生既欲得妇，必不窃银。倘若远逃，焉敢再返？况伊父母恩重，兄弟伦笃，夫妇爱深，肯为不义事而参商其骨肉乎！固知执召帖者，不若婚约为可凭；讼叛逆者，不若生离者之切也。合行究妇偿工。勿使缺望。」

债负类

班侯判磊债

玉山县王九德，

「状告为吞骗贖本事：五年，刁恶丘章，借银五两，约限对月付还。临期节取，触凶反殴。切恶昔日借银，释迦口脬。今时负债，盗跖心肠。可怜血本纤毫，岂忍奸豪白骗。乞恩追给，永感二天。上告。」

丘章诉曰：

「状诉为磊债叠骗事：三年，凭中黄益约，借王九德本银六两。每月违禁取利，竹节生枝，未几换约，滚作十两。欺身无还，势夺血产，心犹不满，复行执约告台。乞审中见芟诬枉骗。上诉。」

班侯审云：

「贫人借债而负债，此贫不守分也。富户放债而磊债，是为富不仁矣。但债凭代保，或骗、或磊，保人胸中自有泾渭者。合为公剖，以塞讼端。」

孟侯判放债吞业

南陵县吴亘，

「状告为磊债吞产事：腴田八亩，价值百金。阎王大户范忠，将银■放，违禁取利，逐月翻算。领仆三五，坐并蚕食，意吞业，勒写契书。当限，彼不允从，立有赎约。业吞虎口，一家绝食。粮税紧赔，国朝重事。妻儿男女。如鸟摘毛。告恳亲提斧断，如虚一字，斩首甘罪。」

范忠诉曰：

「状诉为刁骗事：梟恶吴亘，借银三十两，越限不还。前月内止将饶田八亩，立契捺债。身不肯受，焉有赎约。岂恶捏诬图骗，不思债有定利，民何敢磊；业有定主，民曷敢吞。乞准详审，不道欺骗。上诉。」

孟侯审云：

「吴亘原借范忠银三十两，虽越三年，已还十五两矣。范忠乃叠创磊算，遂吞吴亘

田八亩，此亦非仁者也。虽然，债负不斩，终为祸孽；亩产不吐，竟是惑丛。为巨者可以还过银作利，再偿范忠三十两之银。为忠者毋得执契照田，而吐还吴亘八亩之业。庶放债者无沉债之冤，而有恒产者因有恒心焉。」

左侯判债主霸屋

祁门县全汝亨，

「状告为磊债霸屋事：债常律，利有定额。贫借主豪伊凤本银十两，年历二周，还成对合。岂恶为富不仁，利上算利，勒写房屋准析。业吞虎口，安身无资。飞鸟尚尔有巢，人生岂可露宿？乞台作主，不遭惨骗。上告。」

伊凤亦诉曰：

「状诉为悬恩杜骗事：七年，恶全汝亨，借银十两，延今不还。前月理取，自将破屋二间，写契捺债。岂应捏诬霸屋，耸告法台。切思取银得屋，寻李弃桃，骗债告人，画蛇添足。乞台详审劈冤。上诉。」

左候审云：

「全汝亨原借伊凤银十两，历年二周，已还对合。为凤者又岂应磊利叠算而准拆房屋也。夫晏子不毁雀藪，大宋尚作蚁桥。凤以倩负而逐人露宿，其视二君子大径庭矣。其银既偿，理勿再追。其屋尚存，给还原主。」

宋侯判取财本

贵池县胡■，

「状告为吞本坑生事：倪遂领身本银一千两，贸易五载，获利万金，广置基地。与取前银，称说分地节哀。求地，又约算帐还银。岂料延今，帐既不算，地又不分。伊富身贫，情极可悯。乞提给判，救济残生。上告。」

倪遂诉曰：

「状诉为妒谋重骗事：胡■将银一千两付身营觅，得失均沾，帐约两证。五年，还过一千七百两，亲笔领存。岂豪妒买基地，计诬吞本谋分。不思明月尚有盈亏，买卖岂无得失。虎口难填，恐遭痛嚼。乞究杜谋。上诉。」

宋侯批云：

「付人本银一千两，若胡■者，亦扶危济困之丈夫。还银一千七百两，若倪遂者，亦知恩报恩之君子。今为一片基地，切齿仇争，是二人者又易反易覆之小人也。仰中亲速为允释，毋以蜗角交讼鼠牙。」

叶侯判取军庄

东昌县饶钦，

「状告为乞恩救伍事：祖军边卫，存银应伍。梟恶陆良九，免中借贷十两，二载不还分厘，致军归逼，贫难卒办。恐误卫所清勾，公私受害。且军庄非私债可比，延赖与吞骗何殊。乞追救伍，不遭坑累。上告。」

陆良九诉：

「状诉为指军辖骗事：势豪饶钦，私债滚算，剥民脂。旧年十月，借银十两，今已还过十六两伍钱，收笔可证。今又捏架军庄，诳台叠骗。贫财有限，虎口难填。乞提法究安民。上诉。」

叶侯审云：

「陆良九原借饶钦银十两，历年二周，已还过十六两零。钦又捏称军庄，执约复告。此贪天之狗利者也。夫债在常条，利有定额。欠债不偿，虽私债亦所当追。还银已足，纵军庄亦不重给。借约入官，毋使滚骗。」

户役类

郑侯判争甲首

安仁县陈和美，

「状告为恳恩均役事：邓益钱粮百余，同宗陈敬又属蓬下甲首。身户粮未滿■，竭力差役，如蚊负山。今蒙均户，乞拨陈敬归宗，帮帖疲役，庶苦乐得均，民无逃散。上告。」

邓益诉曰：

「状诉为夺甲坑差事：一里一甲，圣祖传制。剖多益寡，仁爷良规。身户甲首，止一陈敬，外无帮帖。陈和美蓬下，五甲繁盛。弊书陈和衷冒认陈敬同宗，过都口扯。不思两版方可成墙，独木焉能支厦。乞怜疲役，殄恶安民。上告。」

郑侯审云：

「邓益钱粮百石，而甲首惟一；陈和美粮不满■，而甲首五焉。今陈和美以陈敬同宗，求拨归户，亦非过举也。但邓益之米，视陈和美之米虽多，而甲首甚寡。陈和美之米，视邓益之米虽寡，而甲首甚多。似亦相当，可以无拨。」

杜侯判甲下

都昌县吴全，

「状告为顽甲■差事：身充甲里长，奉公并纳粮差。叠票严摧，揭债赔纳。岂甲下于铕，怪全催紧，反肆凶殴。切思官限不违一月，恶■已经一年，拒顽挠法，实为梗民。乞台严究。上告。」

于铕诉曰：

「状诉为虎里害民事：积害里长吴全，乡中翼虎，生事害民。身系带管甲首，遭骗吸髓，顿索酒食，杀尽鸡鸭。催收粮差，重秤违额。今又额外加征，民不堪命，盖天上诉。」

杜侯审云：

「于铕者，吴全之甲首也。全以措差讼铕，而铕以过征讼全。是鱼目珠，混于一贯

者也。及查铤之收帖，累岁粮差各完之早者，可为勒乎！意者全之挠法，额外加征，而酿成雀角之祸耳。虽然，法无两立，■差之情既虚，过征之罪当究。」

高侯判脱里役

建德县邓阿金，

「状告为恳恩豁役事：视赋金差，国朝良制。阿金原产二十石，悉卖与周谊等，死时已无寸土。今蒙金役，手足无措。痛产罄贫极，日食艰难。幼男七岁，年登啼饥，户众邻图可审。乞拘承产人户，照税明充，庶得权宜，济变存活孤寡。上告。」

高侯批云：

「邓阿金粮虽在户，田实已卖。今系里役尚可。以四旬寡妇，七岁孤儿累之也。仰拘承业人户，照税丛充，庶免隅泣。」

熊侯判扳扯钱粮

东乡县邓，

「状告为乞均苦乐事：身与左亨经收兑米，开局已经半载，人户十无二纳，上司提解甚严。蒙责■赔，敢不遵命。思亨既共经收，合均苦乐。乞提明赔，庶不倾家误国。上告。」

左亨诉曰：

「状诉为蠹国殃民事：邓与身经收兑米，出入皆伊过手，身无毫干。岂恶侵克花费，上司提解，数目十无二三，蒙责赔充，反行扳扯。思身虽共经收，伊独典守。龟玉毁椟，咎将谁归！乞查廩簿，超豁无辜。上诉。」

熊侯审云：

「邓经收兑米，左亨为副。上司提解甚严，及查廩簿，各户之米十登八九，而仓中之数十无二三。究其所以，实邓侵克而花费之也，与亨何辜。夫米系收，则系赔。必欲扯亨两纳，是犹越人活醪，而妾与秦人索价也。虽然，也侵克，亨岂不知！所不合者，知情弗举耳，他罪无及。」

桂侯判兜收

洛阳县庄典，

「状告为侵官害民事：里长冯全，势吞丁口，银两坑身，典家充赔，陷贫彻骨，情极可怜。乞提追给，还债救命。上告。」

桂侯审云：

「粮差一岁一纳，朝廷重务。今冯全以法律等开耗，兜收丁口银十二两，致坑庄典充赔，此国之蠹而民之蠹也。合行严究，殄此刁风。」

斗毆类

晏侯判姪毆叔

德安县尤珊六，

「状告为毆尊折齿事：恶姪武孙，假银剥削成家。纵放耕牛，食践度荒麦菜。嗔出怨言，逞凶反毆，打落门牙，血流晕地几死。幸尤璉救苏。毆叔分严，伤齿罪重，悬究如律。上告。」

尤武孙诉曰：

「状诉为恩拔诬陷事：族叔尤珊六，賒布二疋，取紧触怒，大杖加毆，身急荒逃。叔赶仆跌，自落门牙。不思大可压小，卑不抗辱。折齿重冤，民担不起。乞天分豁。上诉。」

晏侯审云：

「尤珊六种麦充荒，一家待命。而麦坏牛口，则剜肉心头矣。怨言骂詈，人情乎！尤武孙不合颠倒纲常，以姪毆叔，甚且打落门牙，此又罪之不可赦者也。但彼云取银触毆，仆跌自落。夫欠债岂有毆人之心？平地亦非滑跌之所。罪不可掩，依律取供。」

骆侯判毆伤

郊门县何松，

「状告为急救二命事：身于旧年措借俞平九本银二两 年未及期，还过三两，收帖存证。岂恶磊利，执约复骗，理论触怒，喝什丛打，伤颇可验。弟梅急救，复被折肱，任思明等救证。二命悬丝，水米不进。乞提法究，临危哭告。」

骆侯准状，牌拘俞平九。俞以打伤二人是真，恐难脱罪，故托人议和息。何松不允，屡催牌赶拿平九。贿牌沉匿，何松又催状曰：

「状催为抗提弊段事：凶豪俞平九截打昆弟重伤，医生验明，明牌严提，弊抗不到。仁台视民瘼为危重，凶党藐官牌同故纸。以致在歇家则调养无人，欲抬归则审理不侵。即目血髓时流，朝不保暮，迁延局死，上负慈仁。哭告。」

俞平九诉曰：

「状诉为诬冤陷骗事：梟恶何松约借贍军银两，越限不还，坐取触恨。咱弟何梅擒身捺地，槌身乱打，浑身寸节有伤。幸某救归，几死二次。恶反诈伤二命，蒙牌匕提，病莫起床。今幸死壳回生，匍匐上诉。」

骆侯审云：

「俞平九为富不仁，剥民肥己，盖流毒一方矣。今因逼债毆人，破何松之颅，折何梅之肱。几拘不出，此又挠法之甚者也。尚且展晁错智囊，弄苏秦吞剑。捏称遍打致病，只塞前愆。殊不知平九之凄惨，只凭伊口讼，而松、梅之伤痕，则经予目验也。合殄刁风，拟如律。」

朱侯判堕胎

青阳县施朝，

「状告为毆命堕胎事：祸因蒋石与恶许凤互毆。凤怪言公触怒，奋打孕妻，急救被阳伤胎，流血满地。幸何干扶回，堕下男孩。妻危朝露，即令保辜验胎正法。上告。」

许凤诉曰：

「状诉为捏诬陷命事：身与蒋石争碓相毆，极恶施朝，助凶丛打，抢夺网帽，随投里长勘证。恶亏，计置伪胎，诬饰抵陷。乞台电烛，不遭奸害。上诉。」

朱侯审云：

「争碓而厮毆，细事也。踢妇而堕胎，则罪重矣。若云计置伪胎，此带血孩子从何处得来？合绳以法，毋得他辞。」

继立类

艾侯判承继

合肥县周瑚，

「状告为悬抚存立事：春秋重继祀之典，礼律无灭祀之条。房弟周■，四世单传，不幸无嗣遽没。遗产数千，各房叔姪睥睨。弟媳女流，竟无主张。遂致纷争，势如朝露。祖宗祭祀久缺，三丧暴露荒郊。身等难容坐视，谨具宗支图呈，乞赐选继庶，祀产有主，人鬼沾恩。上告。」

艾侯审云：

「周■死无后胤，以二三千之遗产，起六七家之纷争。尊长呈图选继，亦良举也。历观世系，周瑚当长，元子伯谋，固自承宗祧，而次子伯谟，齿尚幼于众房，旨合选承立庶，俾周■无子而有子，周■之妇亦不曰奴辈利吾财耳。」

林侯判继子

万年县陆明，

「状告为逆天杀父事：原身无子，继立族弟朗次子细亨为嗣，恩抚长大，嫖赌乱为。嗔身诫谕，扭身乱打，毁落门牙晕死。彼幸妻救，逆亏逃闪。乞提严鞫，扶正大伦。上告」

陆细亨诉曰：

「状诉为镜拔冤诬事：扑打之蛾，愿投明死。原父继身为子，协力创家。后娶庶母生嗣，枕言谗害。止因失裙小故，捉身毒打，以手揪发，用口咬肘，透骨极痛，并扯门牙。母心妒害，唆父告台。哀乞作主，提拔冤诬。上诉。」

林侯审云：

「审得陆明先立细亨为嗣，盖移姪作子，易伯作父，其爱未必不厚。但娶妻生子，而簧惑于枕宫，亦人情乎。今以落牙之故，讼子大逆。殊不知明之落牙，明之咬肘，落之也。但细亨不合不笑受刑责，而生怨言耳。虽然，无子而继立，有子而赶逐，此似为以旨蓄御冬者。今明宜尽父道。若细亨不起敬起孝，罪当重惩。」

龚侯判义子生心

南陵县曾祥，

「状告为逆叛事：身老子故，将媳李氏，凭媒招孙育养老，一毫财礼，身并未索。过门三载，抚若亲生。岂今顿起祸心，毁仓盗谷，后笥窃衣，运财物归家，不忧孤老，思将仇报。老命惶，恳天究治。上告。」

孙育诉曰：

「状诉为两难事：母生二子，弟幼继伯。身贫未婚，凭媒入赘曾祥媳为妻。议工三载作聘，工满求归。触诬逆叛。痛思家贫母老，再无次丁。欲终事样，弃母则不孝；欲归养母，背义则不祥。情极两难，叩天裁豁。上诉。」

龚侯审云：

「曾祥子死，以媳招孙育为妻，遂欲强留养者，此所谓出而诱雉者。岂知母子天亲也，祥安得以无子之媳，而羁系有母之子哉！但入赘之初不索财礼，祥之恩亦育所当报者。合给银五两，以贍残年。其妇从夫，祥勿留阻。」

蒋府主判庶弟告嫡兄

京县洪椿，

「状告为倚嫡吞庶事：母有嫡、庶，子无亲疏。父遗财产，理合均分。嫡兄椿灭伦欺庶，强占家财，抢契霸田，封仓夺谷。什物器皿，一罟鲸吞，反嗔理论，毒手殴打几死。母子惶，哀彻心髓，苦口衔冤。上告。」

洪椿诉曰：

「状诉为逆诬犯义事：父遗财产，身与弟榕均分，中亲、族长、近闻，眼同花押。岂弟花酒迷心，贱价泼卖。伯谏被辱，母诫遭忤，族长可审。身思父苦创业，弟忍轻弃，用价赎回。弟卖契存证，罟吞何物，乞电分单。上诉。」

蒋府主批云：

「洪椿、洪榕嫡庶兄弟，阍分父产，凭族公裁。但洪榕恋花酒若甘饴，弃父业如敝屣。洪椿用价赎回，盖买弟已卖之田地也，岂倚嫡吞庶云云。虽然，以兄弟而构讼，实自相鱼肉者。兹念洪榕无产，聊拨椿粮二石与之。榕再乱为，许族共殛。」

脱罪类

按察司批保县官

漳县耆民章乔等二百余人，连金

「状保为叩天从民事：县主吴伦，宽明仁恕，政令肃清，莅任甫及三月，万民翹首更生。詎意流贼入境，毒害生灵，公私宇舍，悉成灰烬。致蒙提究，实难逃法。但缘本县地方，城无櫓楼，遇难实难固守；民怯金鼓，见敌谁敢争先。一人却死，何能破贼。事穷事促，坐受天殃。今闻按法当去，士民如失父母。伏乞俯从民意，曲赐保全之恩。据法原情，普抚疮痍之众，阖邑沾恩，老幼铭感，连名上保。」

按察司批云：

「吴知县既守临彰，一方保障，胡乃纵贼入境，荼毒生灵，焚毁官舍。既无嘉山之战，又乏睢阳之守，是有玷于官箴者。第以莅任三月，遽联民心，今闻按法当去，隐然有借寇之风，非善于抚字者不能如是也。今从民欲，聊为曲全。」

孙代巡判妻保夫

安仁县王氏，

「状告为釜鱼乞命事：仁爷巡省一方，奸回丧胆。阿夫不良，因自作孽，冒犯天台。虽云众口烁金，敢谓縲绁非罪。宪度如肯海涵，良人岂终冯妇。乞转尧天回舜，日泣禹囚解汤网，置此子于度外，容周处以自新。如再犯，妻儿同罪。上告。」

孙代巡批云：

「昔班昭上书，而兄冤白。缙紫赎罪，而父刑释。今王氏为夫犯罪，以死哀保，是与超妹、淳于女事相仿佛也。仰府体情释放，许令自新。」

邓察院批母脱子军

乐平县张氏，

「状告为乞恩赦宥事：阿男遭访，枉拟军罪。痛阿早孀，仅男一脉。男今远配与死为邻。阿独荒居，终作沟殍。一罪而累及两命，母子死各东西，情极可怜。阿命固不足恤，夫脉竟绝无传。乞颁国典，持垂好生，超豁母子蚁命，感恩刻骨。上告。」

邓察院批云：

「弊书金盛，吓诈人命赃银五十两，拟以军罪，夫复何辞。第伊母孀居，年踰七十，更无兄弟可赖。若远配是不能终母养，又且绝宗祀也。故依侯律盛之罪；若不可赦，论司马法盛之罪，亦所当原。仰本府查审发落。」

执照类

余侯批娼妓从良照

安仁县娼妓柯翠楼，

「告为吁天超拔批照事：蹇生不辰，卖落烟花。趁钱则龟妈用度，构祸则蚁命承当。思至伊门已经一十二载，相偿伊债奚啻三百余金。不遂从良，终无结果。恳天赐照作主，庶免生为万人妻，死作无夫鬼。为此衔恩上告。」

余侯批云：

「妓者沉酣胭粉，笼络构栏。或一夕易一夫，而含羞解金扣，带笑吹银灯，良有由也。今柯翠楼志欲从良，弃秦楼之风弓，罢巫山之云雨，撒章台之杨柳，终身仰事一天。此梦之觉，而醉之醒者。合与执照，任其所从。」

江侯判寡妇改嫁照

景宁县孙氏，

「告批照为恳恩超寡事：阿苦上无公姑，下无子女。不幸夫故家贫，鰥叔佣外，无银买棺，借银伍两殓用，债主坐逼，阿无生路。守制无衣无食，不守恐人刁蹬。乞察鰥寡同居不便，赐照准适，超生感德。上告。」

江侯云：

「妇人从一而终，礼也。孙氏夫死家贫，上无公姑可恃，下无子女可从。亦欲律以常道难矣。况嫂叔同居，叔鰥、嫂寡，嫂果曹令女乎？叔果鲁男子乎？合与执照。听其二夫。」

闵侯批杜后绝打照

鄱阳县陈积，

「告批照为预杜后患事：朱才等打伤族命，蒙恩公判痛。念彼强我弱，彼众我寡，冲要之处，终不能以飞渡往来之人，势有难于伙行。幽僻之处，岂必皆有干证。与其遭祸而烦官，孰若先时而杜祸。乞批执照，永绝祸胎。上告。」

闵侯批云：

「量非师德，孰能唾面自干；德不夷齐，岂得不念旧恶。朱才殴打陈积，被告受刑。倘区区报复，积也寡不敌众矣。兹欲杜祸，合与执照，庶智寿不毙族人于途，邴不纳齐懿于竹。」

汤县主批给引照身

江山县游杨，

「状告为给引便照事：伏睹设关将以御暴，文引不给，讥察难凭。身带赀本 前往南京生理，旅途往返不无关津盘诘。告乞文引，以便照验，庶使奸细不致混淆，商路程限免为留难。上告。」

汤侯即批云：

「秦关燕壁，路阻且长，倘非弃■生，未有不苦于盘诘者。今游扬贸易江湖，非区区守故园而老者。与以执照，庶身有照，验关无留难矣。」

詹侯批和息状

东乡县尹和等，

「具息为便民息讼事：伏睹律令，不愿终讼者听。有邵智、苏儒先后具词告府，蒙送台问理。各犯初二日解到，一睹仁化，遂效虞、芮。二犯悔悟，耻为顽民。身等冒昧，恳乞俯从宥罪，准和息讼，民俗还淳，连名上告。」

詹侯批云：

「戕盾，敌盾毁而戕亦缺。鹬蚌持，蚌死而鹬岂生。故触蛮蜗角，吴越会稽，非有德者所乐道也。今邵智、苏儒平心息讼，是易仇为恩、返薄为淳者，合听其自便。」

旌表类

曾巡按表扬贞孝

福建福宁州福安县，有民章达德，家贫淡。娶妻董惠娘，生女玉姬，天性至孝，言动慎默。达德有弟达道，家殷富，娶妻陈顺娥，德性贞静，又买妾徐妙兰，皆美而无子。达道二十五岁卒。达德有意利其家财，又以弟妇年少无子，尝托顺娥之兄陈大方，劝其改嫁。顺娥欲养大方之子元卿为嗣，以继夫后，誓不失节。达德以异姓不得承祀，竭力阻挡。大方心恨之。顺娥每逢朔望及夫生死忌日，尝请龙宝寺僧一清到家诵经，追荐其夫，亦时与之言语。僧一清归谓徒弟明通曰：「章娘子尝请我诵经，与我说话，莫非有意于我乎？若再到他家，定要调戏之。」明通曰：「章娘子贞节有名，师父不可起此念。若他喊骂起来，不惟塞了诵经路头，又且惹祸。他大伯达德是个无礼人，必不与我寺干休。」一清曰：「不妨，妇人无夫，身家无主，怕他甚的。」过几日，顺娥夜梦丈夫啼哭，又遣人来请诵经超度。一清曰：「徒弟你不信章娘子有意于我，今日不是时节，怎么诈称梦见丈夫，又请我诵经，必是好事来也。」明通曰：「师父要干此事，我不敢去。」一清令来人先担经担去，随后便到其家。见户外无人，一清直入顺娥房中去，低声曰：「娘子屡召我，莫非有怜念小僧之意？乞今日见舍，恩德广大。」顺娥恐婢闻则丑，亦低声答曰：「我只叫你念经，岂有他意！可快出去。」僧一清曰：「娘子无夫，小僧无妻，成就好事，岂不两美？」顺娥曰：「我道你是好人，反说这臭口话。我叫大伯惩治死你。」一清曰：「你真不肯，我有刀在此。」顺娥曰：「杀也由你，我何等人，你敢无礼！」正推开要走出房，被一清抽刀砍死，取房中一件衣服，将头裹出，藏在经担内。后出来在门外叫「章娘子」无人应，再叫二三声，徐妙兰乃出来。一清曰：「你家叫我念经，故我敬来。」妙兰曰：「今日正是念经，我去叫小娘来吩咐你。」一入房去，见主母杀死，鲜血满地，连忙走出叫曰：「了不得也！小娘被人杀死。」隔舍达德夫妇闻知，即驰来看，寻不见头，各各惊讶，不知是何人杀。只缘经担先担到，故在厅内。一清惟空身在外坐。那知头在经担里面，搜远不搜近也。达德乃发落一清去，曰：「今日不念经了。」一清将经担担去，以头藏于三宝殿后，一发无踪了。妙兰命人去叫陈大方来，外人唧唧，都疑是达德所杀。陈大方赴曾巡按处告曰：

「状告为杀命吞家事：痛妹陈顺娥，嫁夫章达道。夫故无子，妹誓守节。詎道狠兄达德，思吞家财，逼妹改嫁，拒不肯从，被恶杀命，将头藏匿。冤惨异常，因节致死，屈抑无伸。杀命并家，滔天恶逆。悬台法断，正恶偿命。哀告。」

章达德去诉曰：

「状诉为仇虎机陷事：喇虎陈大方，惯讼殃民，案卷山积。谋将伊子元卿继德亡弟，达德恐乱宗，执拒致仇。不幸弟妇顺娥被贼杀命，盗去首级。方挟仇诬德杀命吞

家。切弟妇守节有光，章门何忍戕害？弟既无子，业终属德，何用早吞？乘机中伤，悬捏陷善。投天劈诬，免遭坑害。哀诉。」

曾巡按将二状批府提问。昌知府拘集来审曰：「陈顺娥何时被杀？」陈大方曰：「是早饭后，日间那有贼敢杀人？惟达德在邻，有门相通，故能杀之，又盗得头去。倘是外贼，岂无人见？」昌知府曰：「顺娥家更有奴婢使用人否？」大方曰：「妹性贞节，远避嫌疑，并无奴仆。只一婢妙兰，倘婢所杀，亦藏不得头也。」昌大府见大方词顺，便将达德拶挟，勒逼招承。但头不肯认。审讫，即解报巡按。曾大巡又批下县曰：「仰该县详究陈顺娥首级下落，结报。」时尹知县是贪酷无能之官，只将章达德拷打，跟寻陈顺娥头，且哄之曰：「你寻得头来，与他全体去葬，我便申文书放你。」累至年余，达德家空如洗。德妻只与女勤绩刺绣，及亲邻哀借挨度盘缠。女玉姬性孝敬，因无人使用，每日要自送饭。见父必含泪垂涕问曰：「父亲何日可放出？」达德曰：「尹爷限我寻得顺娥头来，即便放我。」玉姬归对母曰：「尹爷说寻得婢娘头出，与他去葬，便放出我父亲，今跟究年余，越无踪影，怎么寻得？我父亲在牢中受尽苦楚，我与母亲日食难度。不如得我睡着，母亲可将我头斫去，当婢娘的送与尹爷，方可救得父亲。」母曰：「我儿，你话真当耍。父亦一命，你亦一命，怎么将你命替父命！你今已十六岁，长大了。我意要将你嫁与富家，随为妻为妾，多索几两聘银，将来我二人度日，着时保治。」女曰：「父亲在牢受苦，母亲独自在家受饿，我安忍嫁与富家，自图饱暖。况得聘银若食尽了，头又寻不出，父亲命终难放。那时我嫁人家，是他人妇，怎肯容我归替父死？今我死则放得父，供得母，是一命保二命。若不保出父亲，则父死牢中，我与母必嫁人，亦是饿死定矣。我意已决，母亲若不忍杀，我便去缢死，望母亲斫我头去当婢娘的，放出父亲，死无所恨。」母曰：「我儿你说替父虽是，我安忍舍你？况我家未曾杀婢娘，天理终有日明白。且奈心挨苦，再不可说那断头话。」母逐步严守。过了几日，玉姬不得缢，乃给母曰：「我今从母命，不须防矣。」母防亦稍懈。未几而玉姬缢死。母乃解下，枕尸在股，恸哭一日，不忍释手。不得已持起刀来，又放下数次，割不得。乃思曰：「吾女乃孝女，若不忍割他头来，救不得父，他亦枉了一死，地下亦不瞑目。」遂焚香祝之曰：「你今舍命救父，吾为母不能救你，愿来生尔为吾母，吾为尔女，亦以孝心报你也。断头从尔之意，实非出于母之心。」祝罢，将刀来斫。终是心酸肠断，手软胆寒，割不得断，着用几刀，方能割下，其刀痕错乱。母持起头，一痛而绝，须臾复苏。乃脱自己身上净衣，裹住女头，明日送在牢中与夫。夫问其所得之故，黄氏答以夜有人送来，想其人念汝受困之久，故送出来也。章达德以头交与尹爷。尹知县自喜，能赚得顺娥头出，此达德所杀是的矣。即坐定罪，将达德一千人，解上巡按。曾大巡取头上验，见头是新砍的。即怒达德曰：「你杀一命，亦该死，今又在何处杀这头来？顺娥死已年余，头必臭腐。此头乃近日的。岂不又杀一命乎！」达德推妻黄氏得来。曾大巡将黄氏拷问，黄氏哭泣不已，欲说数次，说不出。大巡怪之，先问徐妙兰。妙兰曰：「黄氏跟寻我主母头，并不见踪，本县尹爷跟究得急。他女玉姬最是孝顺，见父苦母饿，愿自缢死，叫母将头来当。母再三阻之不得。即死，又不忍砍，今此头刀痕碎乱，实玉姬的也。」

达德夫妇一齐大哭。曾大巡再取头看，果是死后砍的，刀痕并无血荫，不觉亦下泪，叹息曰：「人家有此孝亲之女，岂有杀人之父！」再审妙兰曰：「那日早晨有什么人你家来？」妙兰曰：「早晨并无，早饭后有念经和尚来，他在外叫，我出来，主母已死了，头已不见了。」曾大巡将达德轻监收候。吩咐黄氏，常往僧寺去祈诉愿。倘僧有调戏言，可问他讨此头，必得之。」黄氏回家，不时往龙宝寺，或祈签、或祈答、或许愿，哭泣祷祝，愿寻得见顺娥的头。往来惯熟，与僧言语。僧一清留之午饭，挑之曰：「娘子何愁无夫！倘死，便再嫁个好的。」黄氏曰：「死则可嫁，他不死又嫁不得，被他牵陷住。」清曰：「他终是死的，你不如寻个好处，落得自快乐。倘他坐牢一世，你只恋他，岂不误了青春，空耽饥饿？」黄氏曰：「他也不说嫁，人也不肯娶犯人之妻，正没奈何。」一清曰：「娘子不须嫁，只肯与我好，也济得你衣食。」黄氏笑曰：「济得我倒好，若更得神佛保佑，寻得娣娘头来，与他交官，得减死问徒去亦好。」一清见肯允，即来扯之曰：「你但与我好，我有灵牒，明日替你烧去，必牒得头出来。」黄氏半推半就曰：「你今日先烧牒，我明日和你好。若牒得出来，莫说一次，我誓愿与你终身偷情矣。」一清引起欲心，紧抱要奸。黄氏曰：「你无灵牒，只是哄骗我这件。你要有法，先牒出头来，待明日任从你饱。不然我岂肯送好事与你？」一清此时欲心难禁，曰：「只与我好，少顷无头，也变个与你。」黄氏曰：「我物现在，能与你悔得？你变个头来，即与你今日饱。若与你过手了，将你这和尚头当么？我不信你骗。」一清急要那件，不得已说出曰：「二年前，有别个妇人来寺，一行脚奸之不肯，被他杀了，头藏在三宝殿后，你不从，我亦杀你凑双；肯从，就将那头与你当。」黄氏曰：「你妆此事吓我，就先与我看，然后行事。」一清引出示之。黄氏曰：「你出家人，真狠心也。」一清又求欢。黄氏惟曰：「适间与你闲讲，引动春心，真是肯行。今见这个头，吓得心碎魂飞，全不爱矣，决定明日罢。」一清见他亲杀的，岂不亏心，亦曰：「我见此亦心惊肉战，全没兴了。你明日千万来，不可失约。」黄氏曰：「我不来，你来我家也不妨。要我先与你过手，随后你送那物与我。」黄氏归，召公差几人，教他直入三宝殿后，搜出头来，将僧一清锁送按院，一便认，招出实情。曹院判曰：

「参看得陈顺娥大节无瑕，凜凜冰清玉洁。章玉姬孝心纯笃，昭昭地义天经。慷慨杀身，不受妖僧温漫秽；从容自缢，要为严父鲜旃。敦一本事、一天赅，柏舟蓼莪而不忝；明大节、全大孝，比共姜、缁紫而有光。孝德镇乾坤，有裨世教；贞心昭日月，丕振家声。是宜竖之牌坊，表彰贞孝培风化。更合立之祠宇，祀春秋慰死灵。陈人方罪坐招诬，是自取也；章达德灾出无妄，合省发之。尹知县横威制人，陷无辜于死地，才力不及。僧一清行强杀命，仍怙恶而不悛，梟首犹轻。」

判讞，即绑一清斩首，不待时决。再仰该县为陈氏、章氏，竖立坊牌，赐之二匾，一曰「慷慨完节」，一曰「从容全孝」。又为之拆章达道之宅，改立贞孝祠，以达道田产一半入祠，供四时祭祀之用，仍与达德掌管。不半年，而祀宇告完，各官都去行祭。曾巡按赠匾于祠曰「一门贞孝」，顾守道赠匾曰「贞烈纯孝」，昌太府赠匾曰「孝义懿德」。人皆仰美二氏之贤，又称曹院之仁明，能慎狱得情也。

谢知府旌奖孝子

山东高唐州民妇房瑞鸾，十六岁嫁夫周大受，至二十二岁而夫故。生男可立仅过岁周岁，乃苦节寡守，辛勤抚养，不觉可立已十八岁，能任菽水，耕农供母，甚是孝敬，乡邻称服。房氏自思：「子已长成，惜乎家贫，不能为之娶妇。佣工所得仅足供我一人，若如此终身，则我虽能为夫守节，而夫终归无后，反为不孝之大。」乃焚香告夫曰：「我守节十七年，心可对鬼神，并无变志。今夫若许我守节终身，随赐圣阳三；若许我改嫁，以身资银代儿娶妇，为夫继后，可赐阴。」掷下，果是阴。又祝曰：「杯非阴则阳，吾未敢信。夫果有灵，谓存后为夫许我改嫁，可再得二阴。」又连掷二阴。房氏曰：「夫愿与我同，许我嫁矣。」乃嘱人议媒。子可立泣阻曰：「母亲若嫁，当在早年。乃守儿到今，年老改嫁，空费前功。必是我为儿不孝，有侍养不周处，该得万死。凭母亲捶挞，儿知改过。」房氏曰：「我今三十八岁，再嫁犹未老，更过三十年，是真老矣。我定要嫁，你阻不得。」上村有富民卫思贤，年五十岁，丧室。素闻房氏贤德，知其将改嫁，即托媒来议。媒人曰：「卫老官家甚豪富，但年纪长得十二岁。他是老实人，叫我不瞒，敬请侍下何如？」房氏曰：「年长何妨，但要出得三十两银便可。」卫思贤慨然以银来交。房氏谓子曰：「此银你用木匣锁封住，与我带去。锁钥交与你，我过六十日，归来看你。」可立曰：「儿不能备衣妆与母，岂敢要母银，凭母意带去，儿不敢受锁钥。」母子相泣而别。房氏到卫门两月后，乃对夫曰：「我本意不欲嫁，奈家贫，欲得此银代儿娶妇，故致失节。今我将交银与儿，为他娶了妇，便复来也。」思贤曰：「你有此意。我前村佃户吕进禄，是个朴实人。有女月娥，生得庄重有福相，今年十八，恰与你儿同年，我即为媒去议之。」房氏回儿家谓可立曰：「前银恐你浪费，我故带去。今闻吕进禄有女，与你同年，可将此银去娶之。」可立依命，娶得吕月娥入家，果个好庄重女子。房氏见之欢喜，看见成亲后，复往卫门去。谁料周可立是个至孝执方人，虽然甚爱月娥，笑容款洽，却不与之交合，夜则带衣而寝。月娥已年长知事，见如此将近有一年不变，不得已，乃言曰：「我谓你憎我，又似十分相爱；我谓你不知事，你又长大，说来又晓得了。何如旧年四月成亲，到今年正月将满一年，全不行夫妇之情。你既不先邀我，我今要邀你云雨欢合，不由你假志诚也。」可立曰：「我岂不知少年夫妇乐意情浓？奈娶你的银是嫁母的，我不忍以卖母身之银，娶妻奉衾枕也。今要积得三十两银还母，我方与你交合。」吕氏曰：「我你空手作家，仅足充日，何日积得许多银，岂不终身鳏寡乎？」可立曰：「终身还不得，誓终身不交。你若恐误青春，凭你另行改嫁，别处欢乐。」吕氏曰：「夫妇不和而嫁，亦是不得已。若因不得情欲而嫁，是狗彘之行也。岂忍为之。不如我回娘家，与你力作，将银还了，然后归来完聚。若供我了，银越难积。」可立曰：「如此可好。」妻送在岳父家去。至年冬，吕进禄将送女归婿家，月娥再三推托不去，父怒遣之，乃与母达其故。进禄不信，与兄进寿叙之。进寿曰：「真也。日前我在姪婿左邻王文家取银，因问可立为人何如。王文对我道：『那人事母是孝子，对妻是痴子。说他以嫁母银娶妻未还母银，不敢宿妻。只那妻亦贤德，惟小心劝他。可立说嫁妻，又羞嫁。今正月送妻往乃岳家，至今不肯去接。』以我所闻，与女姪之

言相合，则此事乃真也。」进禄曰：「我家若富，也把几两助他，还其母银。我又不能自给，女又不肯改嫁，在我家也不是了。」进寿曰：「女姪既贤淑，姪婿又是孝子，天意必不久困此人。我正为此事，已取进银二十两，又将田典当十两，共凑三十两，与女姪去。他后有还我亦可，无还我，便当相赠孝子，人生有银不在此处用，徒作守钱虏何为？」月娥得伯父此银，不胜欢喜，拜谢而归。父命次子伯正送姐到家，伯正便回。月娥归至房中，将银排在桌上，看了一番，数过几件，又收置桌厨内，然后入灶房炊饭。谁料右邻焦黑，在壁穿中窥见其银，从门外入来偷去。其房门虽响，月娥只疑夫归入房，不出来看。少顷，周可立归，即入厨房见妻，两人皆有喜色。同午饭后，妻入房去，不见其银。问夫曰：「银你拿何去？」夫不知来历，问曰：「我拿甚银？」妻曰：「你莫挽。我问伯父借银三十两，与你还婆婆。我数过二十五件，青油帕包置在桌厨内，恰才你进来房门响，是你入房中拿去，反要故意恼我。」夫曰：「我直进厨房来，并未入睡房去。你伯父甚大家，有三十两借你，真着你学这见识来，故图赖我，要与我成亲，我誓定嫁你，决不落你圈套。」吕氏曰：「原来你有外交，故不与我成亲。今拿我银去，又说嫁我，是我将银雇你嫁也。且何处讨银还得伯父？」可立再三不信。吕氏思今夜必然好合，谁知遇着此变，不胜忿怒，便去自缢，幸得索断跌下。邻居都闻得吕氏夫妇为银角口，又闻吕氏自缢，焦黑心亏，将银揭于腰间，才走出大门，被雷打死。众人聚看，见焦黑烧似，衣服都尽，只裙头揭一青油帕，全未烧坏。有胆大者解下看何物，则是银，数之共二十五件。众人皆曰：「可立夫妇正争三十两银，说二十五件，莫非即此银也？」将来秤过，正是三十。送与吕氏认之，吕氏曰：「是也。」众人方知焦黑偷银被震。未半午，而吕进禄、进寿、卫思贤、房氏皆闻而来看，莫不共信天道之神明，咸称周可立孝心之感格。而吕月娥之义不改嫁，此志得明；吕进寿之仗义轻财，人皆称服。由是卫思贤曰：「吕进寿百金之家耳，肯分三十金赠女以全其节孝，我家累万金，止亲生二子，虽捐三百金与妻之前子，亦岂为多？」即写阄书一扇，分三百两产业与周可立收执。可立坚辞不受，曰：「但以母与我归养足矣，不愿受产业也。」思贤曰：「此在你母意何如。」房氏曰：「我久有此意，欲奉你终身，或少余残喘则归周门。但近怀三月孕矣，正尔两难。」思贤曰：「孕生男女，则你代抚养，长大还我，以我先室为母，则尔子有母。吾亦有前妻，若强你归我家，则你子无母，你前夫无妻，是夺人两天也。向三百产业，你儿不受；今交与你，以表三载夫妇之义。皆你前世结此二缘，非干你志不守节也。」次年生一男，名恕，养至十岁，还卫家，后中经魁。以母兄周可立之孝达于州。时知州谢达为之通详，申上司曰：

「参看得孝子周可立，克谐一本，有怀二人。忆周岁而失怙，朝夕在念；感嫠母之苦守，菽水承颜。母思有子而无妇，夫之无后可虑；子念嫁母而娶妻，反之此心不宁。好色人所爱，有妻子而不慕；苦节不易守，历一年而不更。如穷人之无归，几同虞舜之大孝。欲力作而还母，何殊董永之卖身。妻伯感义赠金，欲玉成其孝；焦黑窃银远走，自取震于雷。非纯孝之格天，胡殛诛凶人以显节；乃真心之动众，故咸称孝德以扬名。合无旌表里闾，庶可激扬乎风化；相应蠲复徭役，用以忧恤乎孝

門。」

按院依申批下，准之旌表，仍复其家差役。赐其匾曰「纯孝格天」，谢知州亦送匾赠曰「孝孚神明」。

按：此事不惟周生之孝德过人，而房氏之为夫全后，孝识其大。吕氏之归家甘守，相成夫孝；进寿之典田相赠，雅重孝子；思贤之不留后妻，任全慈孝，皆贤淑之品德，盛世之休风也。是宜谢公表之，以励后人。

顾知府旌表孝妇

河南汝宁府固始县，有民范齐，娶妻韩淑贞，极有贤行，年登三十无子。姑唐氏年七十，偶沾重病，百医不治，卧枕半载。韩氏左右侍奉，未当离侧。夜则陪卧，扶持起倒，形虽劳瘦，怡色承奉。入灶房，则默祷灶君曰：「愿姑病早安。」夜则视天曰：「愿姑病早安，愿损我年，以增姑寿。」既而姑病愈危，医者皆云不起。则日夜焚香祷天，愿以身代姑死。哭泣悲痛，不胜忧惶。适有一道士来化斋粮，见韩氏拜天哭泣，问其故。韩氏以姑病危笃告。道士曰：「凡不治之病，惟得生人肝少许与食，无不愈者。」韩氏曰：「人肝果可医病乎？」道士曰：「我曾见二人了。卫弘演、安金藏，以肝医好两个主人。此岂谎你？」韩氏当天祈曰：「人言肝可医病，若医得我姑，愿得圣，我便割肝医之。」遂掷得圣。韩氏信之。乃入厨下，以剃刀从腰间割开，鲜血迸出，难忍伤痛，晕倒在地。取不得肝，乃挨入房中，倒于床。顷间，复入厨下祝灶神曰：「愿灶君来助我，取得肝与姑食，我死无恨。」又以一手入刳，一手持刀，割得一小块，切作三小片，煮与姑食。姑问曰：「此甚物这脆美？」答曰：「鸡肝也。」接碗置桌上，复去睡。少顷，范齐归，见有血从厨下起滴，一道入房中去。则妻死在床，其血从妻腰间一孔而出。疑是被人所刺，大叫曰：「谁人谋死我妻？」姑病忽然自愈，遂起来曰：「才煮鸡肝我食，碗尚在桌，何谋死这快？」去看妇伤，从腰孔中见肝。问儿曰：「今日宰鸡否？」齐曰：「并未。」又入厨下去，见灶后血多，锅盖切肝微有血迹。乃大痛曰：「想媳妇割肝我食，因致身死。」不胜伤悼。齐急来扶母曰：「媳妇舍身成孝，正要得母身安宁，若痛哭伤母，反非媳妇之心。万勿伤悲，保养自重，我去买好棺柩来殓之。」

范齐见妻虽死，却得母愈，一悲还复一喜，急去问棺木买。遇一道士问曰：「你买棺木贮何人？」齐曰：「妻也。」道士曰：「令正以何病死？」齐曰：「以割肝奉姑，重伤而死。」道士曰：「死几日矣？」齐曰：「恰才未久。」道士曰：「我医神损最高，虽死一日者，皆可治。试为你医之。」齐曰：「有此妙方乎？」即引去看时，肉已冷，惟心头尚暖。道士曰：「尽可医得。你将一筐子来盛药去，把药敷伤痕中，身渐回暖，便将生矣。」齐以药敷讫，立觉身暖。道士曰：「你将此筐置灶心中，待令正复生，我要你一筐土撒子。」范齐曰：「倘拙荆得生，自当厚谢。但我家没有土撒子。」道士曰：「恰才见一妇人，满筐装过，我去叫他回来。你买

些真的谢我便是。」道士去了一饭顷，韩氏渐渐醒来，觉伤痕痒，以手搔之，曰：「我才割开，便合疮口，取不得肝矣。」夫曰：「你取肝婆食，婆病好矣，更取做甚？」韩氏曰：「我割开取不得肝，忍痛不过，挨在床处，只梦中托灶神代我取出肝奉姑。又灶神以药代我敷疮口，此是梦中事。我并未起来，那里婆食我肝，病何缘好？」夫再看地中血迹，只一道滴入房中，再无半点到母房，乃疑是妻之灵魂所为。急去看灶中筐子，却有一纸金字诗云：「孝妇刳肝甘杀身，满腔真孝动神明。灶君岂受人私谢，祇显英灵动世人。」范齐方悟道士乃是灶神，其云「满腔」者，心也；「真土撒子」者，真孝也。自是母病既愈，妻伤亦痊，人皆以为孝感所致。乡之众父老及坊里长，以韩氏孝德呈于府曰：

「连金呈为乞旌孝德以隆风化事：窃惟圣世重伦常，首崇孝谊。圣侯端化本，急赐褒扬。维民范齐，厥妻韩氏，服劳尽瘁，侍药亲尝。老姑之病逾半年，小心以事如一日。炊爨则祷灶，乞沉痾之早痊；静夜每吁天，愿捐躯而代死。诚能格帝，示之割肝以医；孝不顾身，甘于刳腹以死。以至灵魂不昧，犹奉肝肉以献姑；致感灶神显灵，来授良剂以救醒。满腔真孝，已征于神明之诗；万悬念隆，尚待于牧侯之德。则善者以劝，四郊遍尔德之风；而民益知，方比屋成可封之俗。为此具呈，须至呈者。」

顾知府通详曰：

「参看得孝妇韩氏，叨章妇道，怡奉姑颜。药必躬亲，历半年心如一日；死祈身代，祷静夜神格九天。刳腹镂肝，甚于割股。诚感灵应，何况人称。安金藏之忠不是过也，卫弘演之义宁有加乎！意女流，有此纯孝。何无奖励，用维世风。」

李大巡批申曰：

「孝妇韩氏，剖肝奉姑，至孝感神。比隆古之孝谊尤胜，于圣世之妇道有光。应支无碍官银，立孝坊以旌表。仍着该府赍匾，亲送赠以褒崇。范齐有孝妻，可卜身先之化，授之冠带，以养慈母。唐氏有孝妇，料应齐家之功，赐之肉帛，以礼高年。此缴。」

顾知府承大巡明文，即委官督建孝妇坊，亲送大巡「孝孚神明」之匾于范齐家；又自赠之匾曰「满腔真孝」，人皆羨其荣。后韩氏生三男，皆登科；娶三妇，皆克尽孝敬，人以为仁孝之有报。此可以为积善孝亲之功夫。